

الصفحة	السؤال
ص ٢	س ١ : اكتب في نطاق سريان الضريبة الموحدة؟
ص ٣	س ٢ : اكتب في مبادئ ومعايير تحديد نطاق فرض الضريبة الموحدة؟
ص ٧	س ٣ : وضع الإيرادات التي تخضع للضريبة علي المرتبات؟
ص ٩	س ٤ : تكلم عن طريقة احتساب ضريبة المرتبات؟
ص ١١	س ٥ : ما هي الإيرادات غير الخاضعة للضريبة علي المرتبات والاعفاءات الضريبة المقررة؟
ص ١٢	س ٦ : وضع الملتزم بتحصيل الضريبة علي المرتبات وتوريدها؟
ص ١٤	س ٧ : اكتب في تحديد الأرباح الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي؟
ص ١٥	س ٨ : وضع شروط سريان الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية؟
ص ٢١	س ١٠ : وضع الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة علي ارباح النشاط التجاري والصناعي؟
ص ٢٣	س ١١ : اشرح التكاليف واجبة الخصم من إيرادات ارباح النشاط التجاري والصناعي؟
ص ٣٠	س ١٢ : وضع ما لا يعد من التكاليف واجبة الخصم علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي؟
ص ٣١	س ١٣ : وضع كيفية تحديد السعر المحايد؟
ص ٣٢	س ١٤ : ما هي الإيرادات المعفاة من ضريبة النشاط التجاري والصناعي؟
ص ٣٤	س ١٥ : وضع شروط سريان الضريبة علي إيرادات المهن غير التجارية؟
ص ٣٦	س ١٦ : وضع الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة علي المهن الحرة والتكاليف واجبة الخصم؟
ص ٣٨	س ١٧ : وضع الاعفاءات الضريبية الواردة علي ضريبة المهن الحرة؟
ص ٤٥	س ١٨ : ماهي سمات الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية؟
ص ٤٥	س ١٩ : اكتب في نطاق سريان الضريبة علي ارباح الأشخاص الاعتبارية؟
ص ٤٨	س ٢٠ : اكتب في الاعفاء من الضريبة علي ارباح الاشخاص الاعتبارية؟
ص ٥١	س ٢١ : اكتب في المعاملة الضريبية للأرباح والخسائر عند تغيير الشكل القانوني للأشخاص الاعتبارية؟
ص ٥٣	س ٢٢ : وضع انواع المبالغ الخاضعة للضريبة المستقطعة من المنبع؟

الضريبة الموحدة وفق القانون (٩١ لسنة ٢٠٠٥)

قانون الضريبة على الدخل

س ١ : اكتب في نطاق سريان الضريبة الموحدة؟

نطاق سريان الضريبة الموحدة

🔹 يتحدد نطاق سريان الضريبة بالأشخاص الخاضعين لها وبالإيرادات الخاضعة لها وذلك وفق المادة (٢، ٣) من القانون (٩١ لسنة ٢٠٠٥).

أولاً: الأشخاص الخاضعين للضريبة الموحدة :

١) الشخص الطبيعي :

🔹 يكون الشخص الطبيعي مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية:

- ١- إذا كان له موطن دائم في مصر.
- ٢- المقيم في مصر مدة تزيد عن ١٨٣ يوماً متصلة أو متقطعة خلال إثني عشر شهراً.
- ٣- المقيم الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية

٢) الشخص الاعتباري :

🔹 يكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي الأحوال الآتية:

- ١- إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري.
- ٢- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.
- ٣- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من ٥٠% من رأسمالها.

ثانياً: قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي:

🔹 يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيتين:

- ١- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأي صفة كانت.
- ٢- إذا كان للممول محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاوّل فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر.

🔹 وتكون مصر مركز للإدارة الفعلي للشخص الاعتباري إذ تحققت في شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:

- ١- إذا كانت هي المقر التي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.
- ٢- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.
- ٣- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه ٥٠% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
- ٤- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت."

ثالثاً: الإيرادات الخاضعة للضريبة علي الدخل :

يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما يأتي:

- ١- الدخل من الخدمات التي تؤدي في مصر بما في ذلك المرتبات وما في حكمها.
- ٢- الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر ولو أدى العمل في الخارج.
- ٣- الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر.
- ٤- الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر.
- ٥- الدخل من الاستغلال، والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
- ٦- التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة في مصر.
- ٧- حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر.
- ٨- العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر .
- ٩- مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر .
- ١٠- الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر.

س ٢: اكتب في مبادئ ومعايير تحديد نطاق فرض الضريبة الموحدة؟

مبادئ ومعايير تحدد نطاق فرض الضريبة الموحدة :

المشرع في إطار تحديد نطاق فرض الضريبة الموحدة الجديدة من حيث الأشخاص قد أخذ بالمبادئ والمعايير الآتية:

أولاً: مبدأ التبعية الاجتماعية (الإقامة):

حيث أخذ المشرع بمعيار الإقامة في مصر بغض النظر عن جنسية الأشخاص الخاضعة للضريبة ويكونوا هم الأشخاص المقيمون في مصر عادة سواء كانوا مصريين أو أجانب وبالتالي تخضع دخولهم للضريبة لأنهم يقيموا في مصر عادة سواء كان مصدرها مصر أو الخارج.

ثانياً: مبدأ التبعية الاقتصادية:

حيث أخضع المشرع دخول الأشخاص الطبيعيين المحققة في مصر أياً كان جنسيتهم وغير مقيمين في مصر بإعتياد.

بخصوص إعتبار الشخص مقيماً في مصر وضع المشرع عدة معايير منضبطة لتحكم الإقامة المعتادة للشخص وبالتالي يكون خاصم للضريبة وهي:

أولاً: المعيار الاجتماعي:

ينطلق المعيار الاجتماعي من أن يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر أي يقيم بمصر منها **الموطن** ← هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز للشخص أن يكون له أكثر من موطن في وقت واحد ويجوز أيضاً ألا يكون له موطن، وبالتالي لا يلزم الإقامة المستمرة بلا انقطاع ولكن يكفي أن تكون مصر محلاً لإقامته الرئيسية، يؤكد ما سبق أن المشرع اعتبر الشخص مقيماً في مصر إذا كانت إقامته مدة تزيد على ١٨٣ يوم متصلة أو متقطعة خلال ١٢ شهر .

ثانياً: المعيار الاقتصادي:

وينطبق هذا المعيار على الحالات التي تجعل الشخص الاعتباري مقيماً في مصر وهي أن يكون الشخص الاعتباري قد تأسس وفقاً للقانون المصري أي مبدأ التأسيس وعلى أي شكل سواء كان منشأة أو شركة تأسست وفق القانون المصري وينظم وجوده وأعطاه الشخصية القانونية وكان سند إنشائه أو إذا كان مركز إدارة الشخص الاعتباري الرئيسي أو الفعلي في مصر وهنا إعتد المشرع بالمركز الرئيسي لإدارة النشاط بغض النظر عن الإقامة أو الموطن أو مكان ممارسة النشاط .

وفي رأينا أن ما جاءت به اللائحة التنفيذية لم تخرج عما جاء به نص القانون بل أيدت ما جاء في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ حيث إعتدت اللائحة بمركز الإدارة كما جاء القانون .

ينطبق هذا المعيار على المصري التي تتطلب وظيفة تأدية مهامها في الخارج ولكن يحصل على دخله من الخزينة المصرية سواء كانت الخزينة حكومية أو شبه حكومية، وبالتالي أخذ المشرع بنظرية الخزنة التي تصرف المرتب للمصري الموظف الذي لا يقيم في مصر ولكن مرتبه يصرفه من الخزينة المصرية وبالتالي يخضع للضريبة.

كما اعتمد المشرع على المعيار المالي في اعتماد واقعة تحقق الدخل في مصر موجبة للخضوع للضريبة بغض النظر عن جنسية أو محل إقامة صاحب الدخل في مصر .

كذلك يخضع الدخل للضريبة الذي يحصل عليه الفنان أو الرياضي-مصري أو أجنبي- بغض النظر عن جنسيته.

رابعاً: المعيار المختلط (المعيار الاقتصادي والمالي):

ولقد عدد المشرع حالات أخذ فيها بالمعيار المختلط وهو واقعة تحقق الدخل- معيار مالي- ومعيار اقتصادي أي وجود المنشأة بصفة دائمة في مصر أو أي نشاط يقوم به صاحب الدخل ولو كان غير مقيم في مصر كذلك يخضع الدخل للضريبة والذي يتحقق من بيع المنقولات- الأسهم والسندات والصكوك والآلات والمعدات والسيارات- والتي تتبع منشأة دائمة في مصر- ويقصد بالمنشأة الدائمة في هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلال تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر وأخيراً حسم المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة (٣) خضوع الدخل من أي نشاط آخر مادام يمارس ويتحقق في مصر.

الاستثناءات الواردة في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥:

إستثنى المشرع بعض الأشخاص من سريان ضريبة الدخل عليهم برغم توافر شروط الإقامة فيهم وذلك لاعتبارات دبلوماسية وقنصلية وهو ما نصت عليه الفقرة (٧) من المادة (١٣) يعفي من الضريبة "ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة".

وعليه يستفاد من نص هذه الفقرة من ضرورة توافر عدة شروط لتطبيق هذه الاستثناءات وهي:

- ١- أن يكون الدخل الذي يحصل عليه سفراء وقناصل وممثلي الدول وموظفي المنظمات الدولية من عملهم القنصلي والدبلوماسي والدولي ويعني ذلك بمفهوم المخالفة أنهم إذا حصلوا على دخل آخر من التجارة أو الإستثمار أو ممارسة مهنة أخرى لا يعفوا من أداء الضريبة عليها، هذا بالإضافة إلى عدم إمتداد سريان هذا الإعفاء على الدخل القنصلي والدبلوماسي والدولي إلى أسرهم .
- ٢- يشترط أيضاً لسريان الإعفاء أن تكون المعاملة بالمثل أي تعفى دول هؤلاء الدبلوماسيين والقناصل أعضاء البعثات والقناصل الدبلوماسية المصرية بالخارج لديهم.

تحديد المقصود بالمنشأة الدائمة والمنشأة غير الدائمة:

المقصود بالمنشأة الدائمة ← كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلال تنفيذ بعض أو كل أعمال هذه المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر وتشمل على الأخص:

- ١-محل الإدارة. ٢- الفرع ٣-المبنى المستخدم كمنفذ للبيع ٤- المكتب ٥-المصنع ٦-الورشة
- ٧-المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو إنتاج آخر من الغابات.
- ٨-المزرعة أو الغراس.
- ٩-موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.

- ١- الإنتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
- ٢- الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
- ٣- الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
- ٤- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
- ٥- الإحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
- ٦- الإحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاوّل فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والنتاج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
- ٧- الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة .

الخلاصة

أن وجود المنشأة الدائمة في مصر تدل على ممارسة الأجنبي لنشاطه الواجب إخضاعه للضريبة باعتبار أن مصر موطن ممارسة هذا المشروع وباشتراط أن يكون المكان ثابت ودائم ومستقر.

السنة الضريبية وحالات إستحقاق الضريبة:

نصت المادة (٥) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ "علي ان :

- 📌 **الأصل** ← السنة المالية تبدأ مع السنة الميلادية تبدأ أول يناير وتنتهي ٣١ ديسمبر من كل عام، ولكن هذا لا يمنع من اعتبار أي مدة (١٢) شهر تعتبر فترة ضريبية تتخذ أساساً لحساب الضريبة.
- 📌 **استثناء** ← يجوز حساب الضريبة عن فترة تزيد أو تقل عن (١٢) شهر وذلك للحد من التهرب الضريبي والتي قد تنتقص عن مدة السنة الضريبية أو تزيد عنها قليلاً.
- 📌 **كيفية إجراء المحاسبة عن تلك الفترة** ← "يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على إثني عشر شهراً،

في الحالات الآتية:

١- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنا عشر شهراً:

- أ- الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة في السنة الميلادية أو في تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية.
- ب- وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له.
- ج- إذ أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى السنوات المالية.
- د- عند تعديل الممول نهاية سنته المالية .

٢- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على اثنا عشر شهراً:

- أ- إقفال حسابات الشخص الاعتباري في أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.
- ب- تعديل الممول نهاية سنته المالية .

جواز تغيير الفترة الضريبية بناء على طلب الممول :

📌 "يجوز لمصلحة الضرائب في جميع الأحوال بناء على طلب الممول أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية:

- ١- أن يكون من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادتين (٤٧، ٤٨) من القانون مثل (شركات الأموال - شركات الأشخاص - شركات الواقع).
- ٢- أن يكون لديه دفاتر حسابات منتظمة.
- ٣- وجود أسباب جوهريّة لتغيير الفترة الضريبية، منها:
 - أ- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي.
 - ب- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
- ٤- أن تكون مدة الفترة الضريبية اثني عشر شهراً.

حالات إستحقاق الضريبة :

📌 بناء على الفقرة الثالثة من المادة (٥) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يتضح أن حالات استحقاق الضريبة هي:

- ١- أن الضريبة تستحق من اليوم التالي لانتهاؤ الفترة الضريبية تنتهي من اليوم التالي ويتم الاحتساب الضريبي.
- ٢- تستحق الضريبة بوفاء الممول الذي يخضع للضريبة.
- ٣- تستحق الضريبة بانقطاع إقامة الممول.
- ٤- تستحق الضريبة بالتوقف الكلي للممول عن مزاولة النشاط.

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

نطاق سريان الضريبة وسعرها

📌 نصت المادة (٦) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ في هذا الإطار "تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.

📌 ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية:

- ١- المرتبات وما في حكمها.
- ٢- النشاط التجاري أو الصناعي.
- ٣- النشاط المهني أو غير التجاري.
- ٤- الثروة العقارية".

📌 ويستفاد من النص ← أن المشرع قد فرض ضريبة عامة واحدة على الدخل الناتج من مصادره المختلفة وذلك بعد خصم كافة التكاليف اللازمة لإنتاج الدخل الخاضع للضريبة.

📌 كما يستفاد من النص ← خضوع الدخل الصافي من مصادره المتنوعة لدخول الأشخاص الطبيعيين المقيمة وغير المقيمة على أرض مصر، فالمشرع أخذ بواقعة تحقق الدخل في مصر خلال السنة الميلادية الضريبية ويتم تجميع كافة المصادر جبرياً ويخصم منها الإعفاءات المقررة ثم تحتسب الضريبة بعد ذلك.

📌 أولاً: حكم المادة (٢٩) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ← نص "إذ ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى"

📌 ثانياً: حكم المادة (٣٥) في فقرتها الثانية منها ← "يسري حكم المادة ٢٩ من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة".

حدود الإعفاء والأعباء وسعر الضريبة:

📌 يؤخذ صافي كل إيراد من الإيرادات الأربعة المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ويتم جمع هذه الإيرادات ربحاً كانت أم خسارة لتكون وعاء واحداً وبخصم الإعفاء وهو ٥٠٠٠ جنيه وبالتالي تسري الضريبة على ما جاوز هذا المبلغ.

📌 تحقيقاً لمزيد من العدالة الضريبية فقد وحد المشرع حدود الإعفاء وهو ٥٠٠٠ جنيه وهو حد الأعباء العائلية بدلاً من تقسيمها إلى شرائح .

جاءت المادة ٨ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بخصوص سعر الضريبة (تكون أسعار الضريبة على النحو التالي:

🔸 **الشريحة الأولى** ← أكثر من ٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠ جنيه (١٠%).

🔸 **الشريحة الثانية** ← أكثر من ٢٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٠٠٠٠ جنيه (١٥%).

🔸 **الشريحة الثالثة** ← أكثر من ٤٠٠٠٠ جنيه (٢٠%).

🔸 **الشريحة الرابعة** ← أكثر من مليون جنيه (٢٠.٥%).

مأموريات الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة :

🔸 **أما عن اختصاص مأموريات الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين:**

- ١- بالنسبة للمرتبات وما في حكمها تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة ١٠ .
- ٢- بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري أو الصناعي تختص مأمورية مركز مزاولة النشاط .
- ٣- إذا كان إيراد الممول من النشاط المهني أو غير التجاري فالمأمورية المختصة التي يقع دائرتها مركز مزاولة النشاط .
- ٤- تختص مأمورية دائرة النشاط المهني إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي وأيضاً إيراد من النشاط المهني أو غير التجاري .
- ٥- تختص مأمورية دائرة محل إقامة الممول إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية .
- ٦- إذ تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ومن النشاط المهني أو غير التجاري ومن إيرادات الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني .
- ٧- تسهيلات على كبار الممولين أعدت مصلحة الضرائب مركز كبار الممولين لتحصيل الضريبة توفير لوقتهم وحرصاً على راحتهم وسرعة التقديم لإقراراتهم الضريبية حتى يمكن دفع الضريبة في أسرع وقت.

س ٣: وضع الإيرادات التي تخضع للضريبة على المرتبات؟

المرتبات وما في حكمها

الإيرادات التي تخضع للضريبة:

أولاً: كل ما يستحق الممول نتيجة عمله لدى الغير :

🔸 **أخضع المشرع** كل ما يحصل عليه الممول من مرتب أو أجر أو مكافآت أو حوافز أو عمولات أو منح أو أجور إضافية وبدلات وحصص وأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بكافة أنواعها، كما أخضع المرتبات وما في حكمها سواء كان العمل دوري والدخل دورياً أو كان العمل والدخل غير دوري وهنا راعى المشرع اعتبارات الحصيلة وذلك بإخضاع كافة صور الدخل والعلائق العقدية وغير العقدية للضريبة لزيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب .

🔸 **بل وتخضع** أجره العامل للضريبة أيّاً كانت طريقة حسابه أو نظام دفعه على أساس المدة أو على أساس القطعة أو سنوي أو شهري أو أسبوعي أو يومي أو بالساعة أو في صورة مبلغ ثابت أو نسبة المئوية من الأرباح أو رقم المبيعات وقد يتم دفعه عيناً أو نقداً، أو مزايا نقدية أو عينية ما دامت هذه المزايا جزء من الأجر ومن المرتب، من أمثلة النقدية الخاضعة لحساب الضريبة المكافآت في آخر السنة،

🔸 **حتى تعتبر هذه المزايا النقدية والعينية** خاضعة للضريبة أن لا تكون مخصصة للإنفاق على المهام الوظيفية أي لا تكون نفقة مباشرة لأعمال الوظيفة مثل السفر وبدل الانتقال وبدل الكساء المجاني، وبالتالي عند احتساب الضريبة يضاف للمرتب أو الأجر الأصلي كافة ما يحصل عليه الممول من مزايا نقدية أو عينية إذا كانت تعد هذه المزايا بنوعها جزءاً متمماً للمرتب أو الأجر.

المشرع نص في نهاية المادة ٩ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ على أن (تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية) (يقصد بالمزايا النقدية والعينية في تطبيق حكم المادة ٩ من القانون كل ما يحصل عليه العامل نقدًا ١٢٢١ أو عينا دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله وعلى أن تمثل منفعة شخصية له **وتحدد قيمة الميزة العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:**

- ١- **سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل** ← تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.
 - ٢- **الهواتف المحمولة:** تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
 - ٣- **القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل** ← في حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال ستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض أقل من ٧% ويشمل القرض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة في دفاتر وسجلات رب العمل المحملة على حساب العامل.
 - ٤- **وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته** ← تحدد قيمة الميزة بما يتحملها رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.
 - ٥- **أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم** ← تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل.
- في حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
- في جميع الأحوال على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة ١٤ من القانون وأن يدرج في كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا.

ثانياً: مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال من غير المساهمين:

ساوى المشرع بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام سواء في المرتبات والمكافآت التي يتقاضها الممول من جهات غير التي يحصلون منها على المرتب، وكما نعلم أن المكافآت قد تتصف بالعرضية ورغم ذلك تخضع للضريبة.

كما تستحق الضريبة على مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري، ووفقاً لذلك فإن المرتبات والمكافآت هي التي تخضع للضريبة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين سواء كان مركز هذه الشركات الرئيسي أو معظم نشاطها في الخارج وسواء كان هؤلاء الرؤساء والمديرين مصريين أو أجانب ما دام أن واقعة تحقق الدخل في مصر وتدفعه خزنة مصرية عامة أو خاصة.

مأمورية الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة على المرتبات :

بالنسبة للمأمورية الخاصة بتحصيل الضريبة على المرتبات وما في حكمها نصت المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية "يقصد بالمأمورية المختصة :

- ١- مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد أو إحدى الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، أو المأمورية الجغرافية التي يقع في دائرتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب.
- ٢- المأمورية المحددة طبقاً للمادة (٥٣) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (٤٨) من القانون.
- ٣- المأمورية المحددة طبقاً للمادة (٨) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة.
- ٤- مأمورية الضرائب التي يقع في دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي للأفراد أو الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في البنود السابقة أو الحالات التي يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة (١٦) من القانون.
- ٥- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.

طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها

أولاً: تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة :

اتجه المشرع إلى تحديد الإيراد الداخل في وعاء ضريبة المرتبات على أساس نسي ومفاد ذلك استحقاق الضريبة عن كل جزء من السنة بنسبة مدته وذلك بتحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة ثم الحصول على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي ،

يتم اتباع الخطوات التالية لتحديد الإيراد الداخل في ضريبة المرتبات كما يلي:

- ١- تحويل الإيراد الخاضع إلى إيراد شهري على أساس عدد الأيام الفعلية للشهر الواقعة فيها المدة التي حقق الممول فيها الإيراد.
- ٢- تحويل الإيراد الشهري إلى إيراد سنوي وذلك بضرب الإيراد الشهري في ١٢ شهر وتحسب مدة عمل الممول إلى عدة أيام الشهر الفعلية فمثلاً أن عمل ١٥ يوم استحق نصف الضريبة الشهرية وهكذا.

ثانياً: تغيير الإيراد الخاضع للضريبة :

إذا تغير الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي.

ثالثاً: توزيع متجمد المرتبات والأجور :

جاء المشرع بحكم خاص لمتجمد المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت المصروفة دفعة واحدة في سنة ما وعليه يتوزع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوى الضرائب المستحقة على هذا الأساس ويستثنى مقابل الإجازات من متجمد المرتبات والأجور.

رابعاً : اجراء التسوية علي ضريبة المرتبات :

١- (يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية:

- ١- المبالغ المعفاة بقوانين خاصة مثل (استاذ الجامعة – قانون الخدمة المدنية).
- ٢- مبلغ ٤٠٠٠ جنيه إعفاء شخصي سنوي للممول.
- ٣- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة تنشأ طبقاً لأحكام القانون ٦٤ لسنة ١٩٨٠.
- ٤- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥.
- ٥- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

٦- قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية:

- أ- الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
- ب- النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفه.
- ج- الرعاية الصحية.
- د- الأدوات والملابس اللازمة للعمل.
- هـ- السكن الذي يتيح رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
- ٧- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
- ٨- ضريبة الدمغة المقررة قانوناً.
- ٩- مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تستحق عنها ضريبة، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.

يشترط بالنسبة للبندين ٤، ٥ من هذه المادة ألا يزيد جملة ما يعفى للممول على ١٥% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر .
يجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشرة يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق .

❗ (في حالة حدوث تغير في إيرادات العامل من المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز).

إجراء التسوية طبقاً للمادة (١٤) :

- ❗ تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية في نهاية السنة وفقاً للآتي:
- ١- تحدد الإيرادات من المرتبات وما في حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال سنة.
- ٢- تخصم الإعفاءات المنصوص عليها في المادة ١٣ من القانون طبقاً لأحكامها.
- ٣- تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافي المرتبات وما في حكمها ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة من أي إيراد آخر.
- ٤- تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل في الرجوع على العامل بما مدين به.
- ❗ يجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة.

الاستثناءات الواردة على نص المادة ٨ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ :

- ❗ تسري الضريبة على جميع إيرادات المرتبات المدفوعة لغير المقيمين سواء لمصريين أو أجانب أياً كانت الجهة التي تستخدمهم لأداء المهام والوظائف والخدمات تحت إشرافها فالمشرع اعتد بمعيار الخزانة العامة المصرية بغض النظر عن صاحب العمل وجنسيته والهيئة التي تتولى الإشراف على العمل، وتسري الضريبة دون النظر لحدود الإعفاء الضريبي وهو ٥٠٠٠ جنيه لأن المشرع راعى الأعباء العائلية لأصحاب الدخل والبعد الاجتماعي وتوزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة.
- ❗ تسري الضريبة على المقيمين في مصر الحاصلين على مرتباتهم الإضافية من غير جهات عملهم وأخضعها بسعر واحد هو ١٠% بدون مراعاة البعد العائلي أو دون خصم لأي تكاليف ومذهب المشرع هنا يتفق مع قواعد العدالة لأن المقيم في مصر يتمتع بإعفاء ٥٠٠٠ جنيه على إجمالي الإيرادات الصافية وبالتالي لم يشأ المشرع أن يخضع المقيم للإعفاءات أخرى على المبالغ الإضافية التي يحصل عليها من غير جهات عمله الأصلية وبالتالي لا يخضع للإعفاء مرتين وهذا يتناقض مع فلسفة القانون وسيادة روح القانون فيه، وبالتالي أحسن المشرع صنعا بأن أخضع هذه المبالغ مهما بلغت لسعر ضريبي واحد وهو الشريحة الدنيا وهي ١٠% .

قواعد وإجراءات حجز الضريبة وتوريدها :

- ❗ تلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق .
- ❗ **يقصد بجهة العمل الأصلية** ← الجهة المعين فيها العامل والتي تصرف منها مرتبه الأصلي.
- ❗ تعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يؤدي فيها العامل عمله لأكثر من ٥٠% من وقته أو يحصل منها على أكثر من ٥٠% من دخله خلال الفترة الضريبية، وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها .

المقصود بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة ١١ من القانون:

- ١- بالنسبة للمقيم المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية.
- ٢- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة ٢٣ من هذه اللائحة).
- ❗ أحسن القرار الوزاري صنعا في ذات المادة ١٥ بتحديد ماهية جهة العمل الأصلية وهي التي تؤدي فيها العامل ٥٠% من وقته أو يحصل منها على ٥٠% من دخله وذلك سداً للمنازعات التي قد تنشأ بين الجهات التي تلتزم بحجز ودفع الضريبة وتوريدها للمأمورية ومن ثم يستعان في تحديد الجهة الأصلية للعمل بدفاتر الحضور والانصراف للحصول على مدة العمل أو كشوف المرتبات.
- ❗ لكن الصعوبة تظهر في حالة ما إذا كانت إحدى جهتي العمل يعمل لديها العامل أكثر من ٥٠% من الوقت ويحصل على دخل أقل من الجهة الأخرى وأيضاً إذا كانت الجهة الأخرى للعمل بتقاضي فيها أكثر من ٥٠% من دخله ويعمل أقل من ٥٠% من الوقت وفي رأينا نرجح معيار الجهة التي يزيد لديها الدخل عن ٥٠% من دخله لأن معيار الدخل معيار موضوعي منضبط أكثر من معيار الوقت وبالتالي يكون جهة العمل الذي تعطى للعامل أكثر من ٥٠% من دخله هي التي تحجز الضريبة وتوردها إلى المأمورية.

س ٥: ما هي الإيرادات غير الخاضعة للضريبة على المرتبات والاعفاءات الضريبية المقررة؟

الإيرادات الغير خاضعة للضريبة في نطاق المرتبات وما في حكمها

أبانت المادة (١٢) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ حيث أوردت الإيرادات الغير خاضعة للضريبة حيث نصت "لا تخضع للضريبة:

- ١- المعاشات.
 - ٢- مكافآت نهاية الخدمة.
- لم يشأ المشرع أن تخضع المعاشات للضريبة العامة على الدخل وكذلك مكافآت نهاية الخدمة لأنها مقابل عن أعمال تم أدائها قبل نهاية الخدمة .
- تعريف المكافأة** ← المبالغ التي تعطي بمناسبة إنتهاء مدة خدمة العامل وتعطى لمرة واحدة وتحددها القواعد التي تطبق في الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، وعند عدم وجود هذه النظم والقواعد أو عدم تنظيمها فإن الذي يحكم وينظم قواعد المكافأة هو قانون العمل باعتباره الشريعة العامة الواجبة التطبيق عند عدم وجود قواعد خاصة.

الإعفاءات الضريبية لإيرادات المرتبات وما في حكمها

جاءت المادة (١٣) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بعدة إعفاءات ونصت على ما يلي: "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:

- ١- مبلغ ٤٠٠٠ جنية إعفاء شخصياً سنوياً للممول.
 - ٢- اشتراكات التأمين الإجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
 - ٣- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ سنة ١٩٧٥.
 - ٤- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق المعاش.
 - ٥- المزايا العينية الجماعية التالية:
 - أ- الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
 - ب- النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
 - ج- الرعاية الصحية.
 - د- الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
 - هـ- المسكن الذي يتيح له رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل.
 - ٦- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
 - ٧- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.
- يشترط بالنسبة للبنيين (٣، ٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥%) من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنية أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاءات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (٦) من هذا القانون".

كيفية حساب الضريبة على المرتبات :

يتم حساب الضريبة على المرتبات وذلك باحتساب إجمالي المرتب السنوي وبعد ذلك تخصم المعاشات والعلاوات الخاصة أي العلاوات التي تم ضمها للمرتب الأساسي أو التي لم يتم ضمها- وكذلك مصاريف العلاج وصندوق التأمين- بشرط عدم زيادة النسبة عن ١٥% من صافي الدخل أو ٣٠٠٠ جنية أيهما أكبر- حتى نصل إلى صافي الدخل ثم يتم خصم الإعفاء العائلي ٥٠٠٠ جنية والإعفاء الشخصي ٤٠٠٠ جنية وأيضا أعفى اشتراكات التأمين الاجتماعي .

كما أعفى المشرع اشتراكات العاملين في الصناديق الخاصة للتأمين وكذلك إعفاء أقساط تأمين على الحياة والتأمين الصحي سواء للممول أو لزوجته أو أولاده القصر وكذلك أية أقساط تأمين لاستحقاق المعاش وبهذا يرغب المشرع الأفراد للإشتراك في هذه الصناديق وهو ما يعظم الرفاهية الاجتماعية للموظفين والاهتمام بصحتهم وضمان الحصول على الدخل باستمرار.

كما أعفى المشرع المزايا العينية الجماعية التي تصرف لكافة العاملين ولا تختص بها فئة دون أخرى أو فرد معين وإلا خضع للضريبة-لأنها تعتبر جزء من الدخل ولم يشأ المشرع الضريبي إخضاعها للضريبة أو احتسابها من الدخل لتعظيم رفاهية العمال والحفاظ على صحتهم وزيادة دخولهم الحقيقية وزيادة إنتاجية وكفاءة الوحدات الإنتاجية.

كما أعفى إرباح العاملين التي يتم توزيعها قانوناً وبهذا يزيد المشرع من الدخل الحقيقي للعمال .

وبالنسبة للمادة ١٩ من اللائحة التنفيذية قالت:

(يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتي:

- ١- أن تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل.
 - ٢- أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم في وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة.
 - ٣- أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل).
- جاءت المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية بقولها: (يحسب المبلغ المعفى من الضريبة في تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ من القانون على النحو التالي:
- إذا كانت نسبة الـ ١٥% أقل من ٣٠٠٠ جنيه يكون المبلغ المعفى هو مبلغ المدفوع بحد أقصى ٣٠٠٠ جنيه.
- إذا كانت نسبة الـ ١٥% أكبر من ٣٠٠٠ جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة الـ ١٥%).

التعليق على بعض نصوص المواد فيما يلي:

- ١- اشترطت اللائحة التنفيذية أن يكون التأمين في البند ٤ من المادة ١٣ في شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين وبذلك قيدت اللائحة من نطاق التأمين الذي يخضع للإعفاء بأن قصرت على الشركات المسجلة لدى الهيئة العام واستبعدت غير ذلك من التأمين الخاص لدى الشركات الخاصة والغير مسجلة وهو ما يتعارض مع فلسفة التحرير الاقتصادي التي تتبناها الدولة .
- ٢- في البند ١ من المادة ١٩ من اللائحة التنفيذية اشترطت للإعفاء بالنسبة للوجبة الغذائية أن تكون في موقع العمل وهو ما يعني أن اللائحة قصدت الاهتمام بصحة العمالة وهو ما يزيد بالتبعية للكفاءة الإنتاجية وعدم انشغال العمالة بأمر تجهيز الوجبة وهذا يوفر الوقت للمنشأة وبالنسبة لموقع العمل فقد تكون الوجبة في ذات مكان العمل أو في مطعم تابع أو ملحق لمكان العمل ولكن المهم في تقديري هو أن تكون الوجبة الغذائية المقدمة يتكفل بنفقاتها صاحب العمل أو العامل وذات الأمر بالنسبة لوسائل النقل الجماعية والمسكن.
- ٣- كما أن اللائحة سايرت بالطبع منهج المشرع فيما يتعلق بنسبة الإعفاء الخاصة بالبندين ٣، ٤ بالا تزيد نسبة الإعفاء عليها على ١٥% من صافي الإيراد بعد خصم الأعباء العائلية والشخصية أو ٣٠٠٠ جنيه أيهما أكبر فإذا كانت نسبة الـ ١٥% والعكس أكبر من ٣٠٠٠ جنيه يتم اعتماد نسبة الـ ١٥% ، وإذا كان هذا توجه القانون ولائحته التنفيذية إلا أننا نرى عدم المنطقية في هذا التوجه لأنه في ظل تبني الدولة لسياسات الإصلاح الاقتصادي والتحرير الاقتصادي وتبني سياسات مالية ونقدية انكماشية كان على الدولة الإعفاء الكامل بدون وضع نسب محدد للإعفاء وذلك تشجيعاً للإدخار في صورة التأمين ومراعاة البعد الاجتماعي وعلاج الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

س٦: وضع الملزم بتحصيل الضريبة على المرتبات وتوريدها؟

الالتزام بتحصيل وتوريد الضريبة المادة (١٤)

أولاً: التزام أصحاب الأعمال:

المشرع خاطب أصحاب الأعمال والملتزمين بصفة عامة سواء كانوا شركات أموال أو أشخاص- مساهمة أو توصية أو تضامن أو ذات مسئولية محدودة- أو شركات مختلطة أو مشروعات منشأة وفق المناطق الحرة وألزمهم جميعاً بحجز مبلغ تحت حساب الضريبة الواجب دفعها وفق المادة ٩ من هذا القانون الخاصة بسريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وأوجبت عليهم توريد المبالغ المحتجزة تحت حساب الضريبة إلى المأمورية المختصة خلال الـ ١٥ يوم الأولى من كل شهر من الدفعات التي تم حجزها في الشهر السابق.

الفرق بين الالتزام بالتوريد للضريبة والالتزام بالضريبة:

الالتزام بالتوريد يقع على صاحب العمل الملزم بالإيراد أو المعاش فيستقطع الضريبة ويوردها إلى المأمورية المختصة وبالتالي فلا يعد هنا ممولاً لأن إلزامه بالتحصيل والتوريد يغير الالتزام بالضريبة التي تقع على عاتق الممول.

ثانياً: التزام أصحاب الأعمال والملتزمين بحجز الضريبة وتوريدها لتقديم إقرارات ربع سنوية لمأمورية الضرائب المختصة (المادة ١٥):

ألزم المشرع أصحاب الأعمال والملتزمين بحجز الضريبة وتوريدها أن يقدموا إقرارات ربع سنوية إلى مأمورية الضرائب المختصة وحدد أشهر محددة لتقديم هذه الإقرارات إذ كانوا مقيمون في مصر وهي (يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر).

كما ألزم المشرع أيضاً أصحاب الأعمال والمسئول عن الحجز وتوريد الضريبة إعطاء العامل بناء على طلبه كشفاً موضحاً فيه اسم العامل ثلاثياً وقيمة الدخل ونوعه ومبلغ الضريبة المحتجزة وهذا يؤكد ويتوافق مع مبدأ الشفافية وهذا الإلزام من المشرع يجعل تنفيذ الملتزمين بذلك تنفيذه دون أن يكون منحة منهم بالإضافة لإعطاء العامل فرصة للاعتراض والمنازعة وتقديم الاعتراض إذا كان احتجاز الضريبة غير مبرر لمنع ازدواج الضريبة، هذا بالإضافة إلى وقوف العامل على حقيقة مركزه المالي تجاه صاحب العمل.

قد أحال المشرع بيان قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة على اللائحة التنفيذية وبالتالي نصت المادة ٢٢ من اللائحة ٩٩١ لسنة ٢٠٠٥ كما يلي: (يكون تقديم الإقرار الربع سنوي المنصوص عليه في ١٥ من القانون على النموذج رقم ٤ مرتبات،

يجب أن يبين في هذا النموذج:

- ١- عدد العاملين.
- ٢- إجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
- ٣- المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد.
- ٤- التعديلات التي طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد.

ثالثاً: التزام مستحق الإيراد الخاضع للضريبة بتوريدها لمصلحة الضرائب استثناء (المادة ١٦):

(إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون).

يستفاد من هذا النص التزام مستحق الإيراد الخاضع للضريبة بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب عندما يكون صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة- شخص طبيعي أو معنوي- غير مقيم في مصر .

القواعد والإجراءات:

نصت المادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية على ما يلي: (تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه في المادة ١٦ من القانون هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التي حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته).

إذا كان مستحق الإيراد مقيماً تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية في أول يناير من كل عام بياناً شاملاً إجمالي المبالغ التي حصل عليها خلال السنة السابقة.

في جميع الأحوال يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم ٥ مرتبات).

النشاط التجاري الصناعي

س ٧: اكتب في تحديد الأرباح الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي؟

تحديد الأرباح الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي (المادة ١٧)

١ "تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك :

١- الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة ← أرباح عن بيع المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وكذلك الأصول المعنوية وبيع شهرة النشاط والحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة التخزين للبيانات وجميع أصول النشاط والأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات وكافة الأصول الأخرى الغير قابلة للاستهلاك بطبيعتها.

٢- الأرباح المتحققة عن التعويضات ← التي يحصل عليها الممول بسبب الهلاك أو الاستيلاء على أصل من الأصول

٣- الأرباح الناجمة عن عملية التصفية ← لأي أصل من الأصول خلال السنة الضريبية.

٢ يتم احتساب الضريبة على الأرباح المتحققة فعلاً وليس على أساس زيادة قيمة الأصل الدفترية عند إعادة تقدير الأصول ومن ثم تكون الضريبة على أرباح عمليات البيع أو التعويضات أو التصفية وذلك بالطبع بعد خصم كافة التكاليف واجبة الخصم.

اساس تحديد صافي الربح :

٢ يتم تحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وبالتالي يحدد وعاء الضريبة

على أساس صافي الربح المشار إليه. مع مراعاة ما يلي:

١- التوزيعات ← يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى.

٢- فروق تقييم العملة ← حيث يعتمد الفروق المدينة والدائن الواردة بقائمة الدخل وفق معايير المحاسبة المصرية.

٣- يتم تصحيح الأخطاء المدرجة ضمن حقوق الملكية ← ولا يتم تحميلها على قائمة الدخل ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح في الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي عدا الإهلاكات حيث يتم معالجتها وفق القانون.

٤- تغيير السياسات ← حيث يؤخذ الأثر الضريبي للتغير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حسابات الضريبة بالإقرار الضريبي.

٥- بالنسبة للاستثمارات ← تلتزم الشركة في تقييمها للاستثمارات المتداولة باتباع سياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

٢ بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركة غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

٢ بالنسبة للمعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الأصول تكون وفقاً لحكم المادة ٢٦ .

٢ بالنسبة للمبادئ القضائية الراسخة في هذا الخصوص أن صافي الأرباح التي يحققها أصحاب المهن والمنشآت التجارية والصناعية نتيجة بيع أصل من الأصول الرأسمالية تخضع للضريبة وأيضاً فإن استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوط بنتيجة العمليات التي باشرت المنشأة خلال السنة وشرطها تحقيق الربح في نهاية السنة الضريبية وأن عدم إجراء تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري - حيث يقي التسجيل المنازعة في التصرفات- لا يؤثر في سلامة البيع وبالتالي فإن الواقعة المنشأة للضريبة تتحقق سواء تم التسجيل أو توثيق أو شهر العقد أم لا.

قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات التحصيل لضريبة المنشآت الصغيرة

٢ ان المشرع قد فوض وزير المالية بتحديد قواعد واسس المحاسبة الضريبية والتي يتم وفق معايير هذه المحاسبة تحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل وايضاً إجراءات تحصيل الضريبة على ارباح المنشآت الصغيرة قرار الوزير وبما لا يتعارض مع احكام قانون التنمية المنشآت الصغيرة .

س ٨: وضع شروط سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية؟

شروط سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية:

الشرط الأول: مباشرة النشاط الخاضع للضريبة ولو لمرة واحدة فقط:

❶ لا يشترط الاحتراف والاعتياد والتكرار للخضوع للضريبة لأن بعض الأعمال تجارية لو تمت مزاولتها لمرة واحدة وحتى وإن كان القائم بها ليس تاجراً، وبهدف مكافحة التهرب الضريبي وإخضاع الأنشطة التي تحقق أرباحاً طائلة من جراء ممارستها لمرة واحدة .

الشرط الثاني : الإستقلالية في ممارسة النشاط:

❷ يقصد بذلك ممارسة الممول لنشاطه التجاري والصناعي على سبيل الاستقلال أي لمصلحته وتحت مسؤوليته ومنفرداً دون مشاركة من الغير.
❸ بالتالي فإن عمل الشخص في نطاق الأعمال التجارية والصناعية باعتياد ولكن لحساب الغير وتحت مسؤولية هذا الغير فلا يخضع الممول لضريبة أرباح تجارية وصناعية ولكن يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها، وبرغم أن أعمال الوساطة تتم لحساب الغير إلا أن المشرع استثناء أخضعهم لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لأن الوسيط يمارس عمله ونشاطه كوسيط بهدف الحصول على الربح لنفسه من وراء أعمال وساطته التي يبذل فيها جهده للآخرين ومن ثم يستفاد ضمناً أنهم يعملون لحساب أنفسهم وليس لحساب غيرهم.

❹ في حالة حصول العامل أو الموظف أو الأجير على دخله جراء عمله سواء كان يتم احتساب الأجر على أساس الزمن "الساعة أو الأسبوع أو الشهر" أو على أساس نسبة معينة من المبيعات أو الأرباح فيخضع لضريبة المرتبات وليس ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والفصل هنا لتحديد لأي الضرائب يخضع هو لعلاقة العمل والتبعية لصاحب العمل فإن كان الممول يخضع لعلاقة تبعية للمنشأة أو لصاحب العمل فإنه يعد أجيئاً، أو موظفاً ويخضع لضريبة المرتبات أما إذا كانت العلاقة تقوم على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر مع عدم وجود علاقة تبعية كان الممول شريكاً بالعمل وخضع لإيراده لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

الشرط الثالث :إستهداف الربحية وتوافر نية الكسب للممول:

❶ يشترط لخضوع الممول لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحقيق الممول للربح بغض النظر عن مدى قانونية ومشروعية النشاط- مخالفة قوانين البيع مثلاً أو التسعير الجبري أو البيع لسلع مهربة أو أرباح القاصر وناقص الأهلية الغير مأذون لهم بالتجارة وبتخلف شرط تحقيق الربح فلا يخضع الممول للضريبة.
❷ بالنسبة لتوافر نية الكسب كشرط للخضوع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن قيام الشخص بالأعمال التجارية سعياً وراء تحقيق غرض اجتماعي أو ديني أو ثقافي فإنه لا يخضع للضريبة مثل المعاهد التعليمية والجماعات ذات النشاط الاجتماعي والعلمي والرياضي والديني ، كذلك أعفى المشرع الجمعيات التعاونية من كافة الضرائب للأرباح التجارية والصناعية.

الشرط الرابع : تحقيق الربح لمنشأة مشغلة في مصر:

❶ بالتالي تتحقق إقليمية الضريبة حيث تفرض الدولة الضريبة لتمتعها بسيادتها على أراضيها وبسط سلطتها على حدودها، وتخضع الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون من النشاط التجاري والصناعي متى تحققت في مصر بغض النظر عن جنسية أصحاب هذه المنشآت أو محال إقامتهم فالعبرة بتمام النشاط في مصر، وتسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري أو الصناعي المحققة داخل وخارج مصر متى كان النشاط في الخارج تابع للنشاط داخل مصر وليس مستقلاً عنه .

س ٩: وضع بإيجاز الإيرادات الخاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية؟

الإيرادات الخاضعة للضريبة (مادة ١٩)

أولاً: أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبتترول:

المقصود بالمنشأة التجارية ← المنشآت والمهن التي تحتترف الأعمال التجارية والتي عددها المشرع التجاري. أما بالنسبة للأعمال الصناعية فيقصد بها التي تتناول الخامات والمواد بتحويل ما سواء نص القانون التجاري عليها أم لم ينص عليها، وبالتالي تسري الضريبة على الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والسيارات والصناعات الكيماوية. وبالنسبة لمنشآت المناجم والمحاجر والبتترول فيعني خضوع هذه المنشآت أيّاً كان نوع المعدن أو المواد المستخرجة للضريبة.

ثانياً: أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة:

يقصد بأصحاب الحرف والتي تخضع للضريبة بأنهم طائفة الصناع كالنجارين والحدادين وحائك الملابس حيث تعتمد على العمل اليدوي ورأس المال بسيط وهو ما يعني اعتماد أصحاب هذه الحرف على العمل الذي يؤديه بصفته أصلية وقد يستخدمون الغير في أداء هذه الأعمال وقد يستخدمون المواد الأولية التي يقدمها لهم الغير أو يحضرونها بأنفسهم، وبالتالي يكون أصحاب الحرف هم الصناع المستقلون الذين يعتمدون على جهودهم وخبرتهم بصفة أساسية ويمتلكون أدوات مباشرة العمل البسيط أي أنهم فئة تتوسط العمال والمنظمين أصحاب الأعمال وهو ما دعى البعض إلى معارضة خضوع إيرادات أرباح الحرف للضريبة على النشاط التجاري والصناعي لأن إيراداتهم تقترب في طبيعتها من الإيرادات الناجمة عن ممارسة العمل بصفة مستقلة والداخلية ضمن إيرادات المهن غير التجارية.

إن كنا نتفق مع الرأي القائل بوجوب تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب هذه الفئة من الصناع وعدم خضوعها لضريبة أرباح النشاط التجاري والصناعي ومن ثم يجب أفراد نص مادة ضريبة خاصة بها تراعي ظروفهم .

من جانبنا أنه وفق مبدأ اليقين يجب محاسبة هؤلاء الفئات أما بفرض الضريبة عليهم بنسبة مئوية من رقم الأعمال أو فرض ضريبة ثابتة على المتوسط العام لإيراد كل طائفة منهم مع الأخذ في الاعتبار محاسبتهم على أساس الدفاتر المنتظمة إن أمسك بها البعض منهم، ولكن تظل صعوبة محاسبتهم تصعب في ظل عدم وجود تسعيرة جبرية لخدمات الأعمال التي يقدمونها.

ثالثاً: الأرباح التي تحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة:

أثبت الواقع العملي أن هناك صفقات عارضة وحيدة تحقق أرباحاً طائلة وأعمال لمبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية يتوجب إخضاعها للضريبة ومن ثم فيخضعها للضريبة لم يعد هناك محل لبحث توافر شروط الاحتراف والاعتقاد والامتهان للنشاط التجاري والصناعي الخضوع أرباحها للضرائب فيكفي مجرد تحقيق الربح ولو لمرة واحدة.

القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة (تعد صفقة واحدة كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراه للاستعمال الشخصي بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجاري أو صناعي وأن يتم البيع خلال فترة إثني عشر شهراً من تاريخ الشراء).

شروط خضوع الصفقة الواحدة للضريبة:

- ١- كل عمليات الشراء التي يجريها الممول المقيم على أرض مصر وفق معايير الإقامة السابق الحديث عنها بغرض البيع .
- ٢- أن يتم الشراء بغرض البيع على أصول منقولة غير مشتراه للاستعمال الشخصي وبالتالي فالأصول المنقولة المشتركة للاستعمال الشخصي لا تخضع للضريبة مراعاة لظروف الممول وتعظيم الرفاهية الاجتماعية لديه.
- ٣- أن تكون الصفقة الواحد لتحقيق غرض تجاري أو صناعي وبمفهوم المخالفة يستفاد أنه إذا كانت الصفقة الواحدة بغرض ثقافي أو ديني أو تعليمي أو رياضي لا تخضع للضريبة لأن هذه الأنشطة معفاة من الخضوع للضريبة ما دامت تمارس نشاطها حدود غرضها.
- ٤- أن يتم البيع المترتب على الشراء- الشراء بغرض البيع- خلال فترة ١٢ شهر من تاريخ الشراء .

رابعاً: الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة الشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.

١- السماسرة:

تعريف السماسرة ← عقد يتعهد بمقتضاه السماسر لشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه".

يتم تعيين أجر السماسر قانوناً أو اتفاقاً أو عرفاً أو قضاءً، ويستحق السماسر أجره عندما تؤدي وساطته إلى إبرام العقد ولا يستحق السماسر أجر عن الصفقات غير المشروعة وتعد السماسرة عملاً تجارياً ويكتسب ممارستها صفة التاجر ويلتزم بالتزامهم ولا يعد السماسر تابعاً لمن وسطه ولكن السماسر يعمل لنفسه ولحسابه لأنه يختار العملاء بصفة مستقلة وبالتالي تخضع أرباحه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

٢- الوكلاء بالعمولة:

تعريف الوكالة بالعمولة ← (عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل) وبالتالي يعمل الوكلاء بالعمولة باسم أنفسهم أو باسم شخص آخر لحساب موكلهم وعلى ذمتهم في مقابل عمولة وبالتالي فهناك علاقة بين الوكيل وعمولة وبين موكله وبمن تمت الصفقة لصالحه وبالتالي تخضع أرباحهم لضريبة النشاط التجاري والصناعي.

يلتزم الوكيل بعمولة دون غيره أمام موكله ومن يتعامل معه وله حق الرجوع على كل واحد منهم بما يخصه، وبما أن القانون التجاري ينظمها فتعد أعمال الوكالة والقائم بها تجارياً ويكتسب صفة التاجر مثل أصحاب مكاتب الترخيم الخاصة، ومكاتب السياحة، ووكالات الإعلان، ومكاتب تقديم المعلومات التجارية، ومكاتب تفريغ البضاعة وشحنها ومكاتب تأجير العقارات حيث أن كل هذه المكاتب تقوم على الوكالة عن الغير في مباشرة الأعمال التي تخصص فيها.

٣- أعمال الوساطة غير السماسرة ووكلاء العمولة:

تتنوع أنواع أعمال الوساطة بين مايلي:

أ- الممثلون التجاريون:

يتناول عمل الممثلين التجاريين بين التوسط بين البائعين والمشتريين مثل الموزعون والمندوبون الجوالون وقد تتشابه أعمالهم أحياناً مع أعمال السماسرة ووكلاء العمولة وهنا يخضعون لضريبة أرباح تجارية صناعية، وقد تكون علاقاتهم مثل علاقة الأجير برب العمل ومن ثم يخضعون لضريبة المرتبات وما في حكمها. بالتالي فهم يخضعون للضريبة ويتحدد نوعها حسب طبيعة عمل هؤلاء الممثلون التجاريون الذي يباشرونه بغض النظر عن الاسم الذي يطلقونه على أنفسهم، لأن صفة المأجور تحكمها درجة التبعية الوثيقة للمثل التجاري بالمنشأة التي يمثلها.

نخلص إلى أن الممثل التجاري لا يعد مأجوراً عندما يعمل لحساب منشآت متعددة يثاب عليها بنسبة مئوية من قيمتها وله حرية زيادة عدد المنشآت التي يمثلها ويقوم بتصرفات بضائعها وله حرية اختيار العملاء وحرية اختيار وقت زيارتهم وهذا الأمر هو يخلط بينهم وبين السماسرة ووكلاء العمولة لأنهم يشتركون في إثابته بنسبة مئوية من قيمة الأعمال ولكن العبرة بطبيعة الأعمال لا بطريقة الإثابة عليها.

ب- الجلابون بأسواق-بورصات- الأوراق المالية:

تقع وظيفة الجلاب بين العميل والسماسر ويختص الجلاب بجميع طلبات العملاء ونقلها للسماسر الذي يلحق به.

ويذهب البعض للقول بوجوب خضوع هؤلاء الجلابون لضريبة كسب العمل وليس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية- باعتبار أن الجلابون بالبورصة يقتصر عملهم على تلقي الأوامر من العملاء وإبلاغها للسماسر فهي وساطة لحساب السماسر.

كما يؤيد هذا الرأي موقفه بأن الوساطة التي يقوم بها الجلابون بين العملاء والسماسرة ليست وساطة بيع وشراء لأنها إذا كانت كذلك فماذا يكون عمل السماسر.

في المقابل يذهب اتجاه حسمه المشرع الحالي في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بالتأييد له حيث أخضع الجلابون لضريبة أرباح النشاط التجاري والصناعي وذلك بخضوع أرباح القائم بأعمال الوساطة في شراء وبيع القيم المنقولة وهو ما أكدته لائحة البورصات القديمة حيث تعتبر الجلاب وسيط بين السماسر والعميل كما أن مهمتهم تنحصر في جلب العملاء للسماسر نظير جزء من عمولتهم يقدر بنسبة مئوية من هذه العمولة وبالتالي علاقتهم ببعض علاقة مشاركة في الربح والخسارة وليست علاقة الأجير برب العمل.

ج- وكلاء التأمين:

قد يرتبط وكلاء التأمين بالشركة التي يمثلها بعقد يفرض عليه التصرف في حدود ما تصدر إليه من تعليمات ويمنعه من إجراء أي عمل يترتب عليه ارتباط الشركة أو يسبب مسئوليتها وهؤلاء الوكلاء يكونوا أجراء لدى الشركة وتخضع إيراداتهم **لضريبة المرتبات وما في حكمها** سواء أعطيت لهم في صورة مرتبات ثابتة أو في صورة عمولة بنسبة مئوية من قيمة العمليات التي يجرونها لحساب الشركة أو بهاتين الصورتين ولا يغير من ذلك اشتغال هذا الوكيل لحساب أكثر من شركة ما دام أن العلاقة التي تربطه بهذه الشركات هي علاقة الأجير برب العمل .

هناك نوع من وكلاء التأمين الذين لهم حرية مطلقة في تنظيم عملهم واختيار عملائهم دون الرقابة من الشركات العاملين معها على أعمالهم وهم بالتالي يشبهون وكلاء العمولة ويتوافر عنصر المخاطرة في أعمالهم وتنتفي علاقة التبعية بينهم وبين موكلهم وبالتالي **يخضعون لضريبة الأرباح التجارية والصناعية**.

د- الخبراء المثلثون:

تتضمن مهمة الخبراء المثلثون في بيع السلع التي يقومون بتحديد أثمانها في مزادات ويعد ذلك عملاً تجارياً يقوم على الوساطة وبالتالي تخضع إيراداتهم لضريبة أرباح النشاط التجاري والصناعي. أما الإيرادات والأرباح المتحصلة من قيام الخبراء بالتمثيل في ذلك العمل يعتمد على الخبرة وقد وردت الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثلث ضمن المهن الغير التجارية وبالتالي تخضع لضريبة إيرادات المهن غير التجارية.

٤- الأرباح التي تحقق نتيجة أعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات:

الأرباح التي يحققها الأفراد والشركات القائمين بأعمال الوساطة لشراء وبيع وتأجير العقارات . نظراً لتحقيق هذه العمليات أرباح كبيرة من المضاربات في سوق العقارات فقد أخضعها المشرع لقانون التجارة الجديد مع اشتراط الاحتراف والامتهان لها في صورة مشروع منظم ومستمر لممارسة المضاربات العقارية على سبيل التكرار والاستمرار بهدف تحقيق الربح.

خامساً: الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة:

بالتالي يتضح لنا سريان الضريبة الناتجة عن تأجير المحال التجارية والصناعية سواء يشمل الإيجار العناصر المادية كلها أو بعضها- الأدوات والأثاث اللازمة للتشغيل والتي تعرف بالجدك- أو شمل كل أو بعض العناصر المعنوية- الاسم التجاري أي الشهرة والعملاء.

من ثم تسري الضريبة على أرباح مؤجر المحل التجاري سواء كان مالك العقار الذي يشغله المحل أو مستأجر إياه، **ولكن** إذا اقتصر تأجير المالك لعقاره دون أثاث أو أدوات أو معدات فيخضع المالك لضريبة العقارات المبنية **أما إذا** كان مؤجر العقار غير مالكة كالتأجير من الباطن فيخضع لضريبة إيراد المهن غير التجارية بتوافر شروطها.

كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية سواء كانت هذه الآلات ثابتة في مكانها أو تطلب الانتفاع بها نقلها إلى مستأجرها. (تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية ، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها).

وبعد هذا العرض نخلص إلى النتائج الآتية:

١- أن البند ٥ من نص المادة ١٩ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تناول نوعين من أرباح التأجير هما أرباح تأجير العقارات - المحال التجارية والصناعية - وأرباح تأجير المنقول- الآلات الميكانيكية والكهربائية- الإلكترونية والرقمية.

٢- وفق النص يجب إخضاع إيجار المحال التجارية والصناعية للضريبة أن يكون المحل مؤجراً ببعض أو كل الأدوات والعناصر المادية كالأثاث والآلات والتركيبات أو المعنوية كالاسم التجاري أو الشهرة أما إذا تم تأجيرها خالية بدون معدات وأدوات- بدون عناصر مادية ومعنوية- فهنا تخضع لضريبة العقارات المبنية أو ضريبة إيرادات الثروة لعقارية.

٣- أنه يجب خصم المصروفات والتكاليف المتعلقة بهذه الإيرادات لتحديد صافي الربح الذي يعد وعاء الضريبة مثل مصروفات إهلاك الأصول الثابتة المؤجرة ومصروفات الصيانة والتأمينات والمياه والإدارة وفي ذات السياق لا يشترط أن يكون المؤجر مالكا للعقارات المؤجرة لأن النص على خضوع أرباح التأجير جاء عاماً فيشمل كل المؤجرين سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين.

٤- بالنسبة لتأجير المنقولات نجد النص قد ذكر نوعين من الآلات هما الميكانيكية والكهربائية وأوضحت اللائحة عن أن المقصود بهما الآلات الإلكترونية والرقمية وهو ما يثير اللبس حول مدى خضوع الآلات التي تدار يدوياً للضريبة بالرغم من أنه كمبدأ عام لتأجير المنقولات كلها بما فيها كل أنواع الآلات عملاً تجارياً ومن ثم تخضع للضريبة.

٥- استبعاد النص أرباح تأجر الجرارات الزراعية وماكينات الري والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة من خضوعها للضريبة يعد أمراً يحمد عليه المشرع لتلافي المشكلات العملية التي كانت تحدث في ظل القانون ١٨٧ لعام ١٩٩٣ وعدم إرهاب الفلاحين والمزارعين المالكين لها بالضريبة وزيادة دخولهم الحقيقية ودعم للنشاط الزراعي.

سادساً: أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة:

يعتبر القانون التجاري الجديد أنواع النقل كافة أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف والتكرار والامتهان من خلال مشروع منظم يضم العمال ووسائل النقل المتنوعة وتتم المضاربة على أجرة النقل. نخلص إلى أن المشرع هنا قد أفرد بنداً خاصاً بكافة وسائل النقل المختلفة النقل البحري أو البري أو النهري أو الجوي بغض النظر عن وسيلة النقل أو المادة التي يتم نقلها: بضاعة أم أشخاص وبالتالي تخضع أرباحها لضريبة النشاط التجاري والصناعي.

سابعاً: الأرباح التي يحققها من يزاوون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك:

تفرض الضريبة على مزاولة المتاجرة المعتادة في العقارات باستمرار وترجع علة خضوعها للضريبة نظراً لأنها تحقق أرباح ضخمة توافقاً مع العدالة الضريبية وتوزيع العبء الضريبي بعدالة بين كافة أفراد المجتمع على أن شراء العقار بقصد استعماله الشخصي ثم باعه بعد ذلك فإن نية البيع عند الشراء أو التشييد لم تكن متوفرة وبالتالي لا تخضع للضريبة هنا ويستبعد البيع العرضي للعقارات وبالتالي يخرج من كونه متاجرة في العقارات ويخضع لضريبة التصرفات العقارية وأخيراً تنطبق الضريبة على الربح الناتج عن بيع العقار كلياً وجزئياً أو تم تجزئته إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك وذلك منعاً لحالات التهرب الضريبي.

ثامناً: الأرباح الناتجة عن عمليات تقسم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها:

يشترط لخضوع الأرباح للضريبة تعلق التقسيم والتصرف بالأراضي المعدة للبناء أيّاً كان نوع هذا البناء المقام عليها-مسكن، مصنع، متجر- ولا يؤثر في خضوع هذه التصرفات للضريبة إذا كان قد اعقب مرحلة التقسيم تمهيد الأراضي مثل رصف وتعبيد الطرق ومدها بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه وسواء تم ذلك من خلال مالك الأرض أم الدولة ممثلة في هيئاتها العامة والمحلية والإقليمية أو كان هذا التصرف قبل القيام بتلك الخدمات الأساسية.

تسري الضريبة على الأرباح لتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها حتى لو كان القائم بهذه التصرفات لا يمتن ولا يحترف هذه العمليات (تقسيم الأراضي للبناء والتصرف فيها) ولا يمنع من الخضوع للضريبة أن يكون مالك الأراضي المقسمة والمتصرف فيها قد آلت إليه بطريق الشراء أو الميراث أو الهبة أو الوصية، ولا يهم هنا نية المالك وقت الحصول على الأراضي فيستوي شرائه الأرض بنية إعادة بيعها ثم عدل عن ذلك واحتفظ بها ثم عدل بعد ذلك وتصرف فيها أو قسمها.

يأخذ التصرف في الأرض بعد التقسيم المعنى الواسع لكلمة التصرف فيشمل البيع والمعاوضة والشراكة ولكن يشترط أن يكون التصرف ناقلاً للملكية بعوض.

اتساقاً مع قواعد العدالة الضريبية نجد أن الضريبة المفروضة على تقسيم الأراضي والتصرف فيها أو البناء عليها تلغي الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية وبالتالي تخصم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ما كان سده الممول من ضريبة على تصرفات العقارية ولتحديد صافي الربح ووعاء الضريبة

يكون على أساس ثمن بيع العقار و ثمن تكلفة العقار- وتشمل ثمن الشراء والتمهيد والتقسيم والمرافق ويحدد ثمن البيع على أساس ثمن البيع الوارد في عقد البيع المسجل أو العرفي وقت تحرير عقد البيع ما لم يثبت لمصلحة الضرائب عدم صحة الثمن الوارد بالعقد، ويحدد ثمن تكلفة العقارات أساس ثمن الشراء مضاف إليه جميع المصروفات الرأسمالية التي أنفقت لاقتناء العقار.

تاسعاً: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات ومصائد الثروة السمكية.

١- أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي:

تخضع أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي لضريبة النشاط التجاري والصناعي ولا يشترط الجمع في النشاط للخضوع للضريبة فقد تكون المنشأة الخاضعة تعمل في استصلاح والأخرى تعمل في الاستزراع والثالثة تعمل في النشاطين معا وبالتالي تحاسب المنشأة ضريبياً عن كل حالة مستقلة حيث لا يجمع النشاط.

٢- مشروعات تربية الدواجن والدواب والمواشي ومصائد الثروة السمكية:

ترجع علة المشرع الضريبة في إخضاع هذه المشروعات للضريبة اتفاقاً مع مبدأ العدالة الضريبية واعتبارات مالية نظراً لتحقيق هذه المشروعات أرباح طائلة يجب مساهمتها في تمويل الموازنة العامة والمساهمة في توزيع الدخل القومي خاصة وأن هذه المشروعات تستفيد من الخدمات العامة المجانية والمدعومة التي تقدمها الدولة فكان حرياً أن تساهم هذه المشروعات الربحية في تحمل العبء الضريبي العام، وتتنوع المادة الخاضعة للضريبة كما يلي:

أ- أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن وتفرخها آلياً:

يتضح لنا أن المشروعات الخاضعة للضريبة هي استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفرخها وبالتالي فالأرباح المحققة لشخص يقوم بتربية الدواجن في منزله لا يخضع للضريبة ويشترط لخضوع مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفرخها يجب أن تكون آلياً حتى تسري الضريبة على أرباحها.

ب- أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً:

ترجع علة المشرع الضريبة في إخضاع هذه المشروعات للضريبة نظراً لتجاوزها مجرد خدمة زراعة صاحبها وأنها أخذت الطابع التجاري، وقد وضع المشرع حداً للإعفاء يبلغ ٢٠ رأساً سواء كانوا مرصودين لخدمة زراعته أو لأغراض خاصة بالمول وبالتالي تستحق الضريبة على ما يجاوز ٢٠ رأساً.

ج- أرباح مشروعات مصائد الثروة السمكية:

يشترط لخضوعها أن تكون المصائد على شكل مشروع وتحقق ربحاً.

عاشراً: عدم سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية نتيجة إعادة تقييم أصول المنشأة:

نص القانون علي عدم سريان ضريبة إيرادات النشاط التجاري والصناعي علي الأرباح الناجمة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة وفق الشروط التالية:

- ١- أن تكون هذه الأرباح ناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية وبمفهوم المخالفة فإن إذا لم يقدم الأرباح تحت هذه السمة وتمت المساهمة بها تحت أي مسمى آخر فالشرط هنا لا ينطبق وتخضع بالتالي للضريبة.
- ٢- أن تقدم الأرباح كحصة عينية للإسهام في رأس مال شركة مساهمة فإن قدمت لإسهام في شركة غير مساهمة فلا تتوافر شروط النص بعدم سريان للضريبة وتبدأ فرضها.
- ٣- أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية فعدم توافر هذا الشرط تكون الضريبة واجبة الفرض وبالتالي ليست أسهماً لحاملها.

٤- ألا يتم التصرف في تلك الحصة قبل مضي خمس سنوات فإن تصرف فيها قبل خمس سنوات خضع للضريبة بناء على ما سبق نخلص إلى أن استثناء المشرع يرجع إلي تشجيع الاستثمار وتحفيز اندماج الشركات الصغيرة في الشركات الكبيرة لزيادة رأس المال وزيادة المنافسة في الأسواق وبالتالي برزت علة الإعفاء فقط عند الاندماج أو الدخول في الشركات المساهمة وليس في شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة. كما يلاحظ أن المشرع قد ذكر عبارة (أصول المنشأة) دونما تحديد للأصول الرأسمالية-الثابتة- أو غيرها حتى يتفق ذلك مع القواعد المحاسبية .

تحديد صافي الربح الضريبي والإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

نصت المادة ٢١ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ في شأن تحديد صافي الربح الضريبي كما يلي: (يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية).

المقصود بالعقد طويل الأجل ← عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة).

يتحدد صافي الربح الخاضع للضريبة وفقاً للخطوات الآتية:

- ١- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد، على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف.
 - ٢- يتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له .
 - ٣- يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالي الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة في نسبة الإنجاز المحددة بالبند (١).
- في نهاية العقد يتم تحديد صافي الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.
- إذا القاعدة الأصلية ← في تحديد هذه الإيرادات يكون بالأساس الصافي حيث نتوصل إلى صافي الربح المحقق من النشاط التجاري والصناعي في ضوء مقابلة الإيرادات بالمصروفات والمبالغ الأخرى واجبة الخصم من وجهة النظر الضريبية.

س ١٠ : وضع الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة علي ارباح النشاط التجاري والصناعي؟

أولاً: الإيرادات:

تتسم الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة-بغض النظر عما إذا كانت عن صفقة واحدة أو عدة صفقات أو عدة عمليات- بعدة سمات منها أن تكون هذه الإيرادات محققة وليست مجرد إيرادات صورية أو ورقية ، وأن تكون الإيرادات متعلقة بالمنشأة وليس بأصحاب المنشأة حيث تستبعد الإيرادات الخاصة بهم من الإيرادات الخاضعة للضريبة- مثل التعويض المحصل لمصلحة ملاك المنشأة أو إيرادات وأرباح الأوراق المالية المملوكة لهم بصفة خاصة-، وأن تكون الإيرادات خاصة بالفترة الضريبية التي تتم المحاسبة عنها حيث لا يعترف ضرائبياً بالديون المعدومة المحصلة خلال مدة ما إلا إذا كان قد سبق اعتبارها خسارة فعلية في فترات سابقة.

من ثم تشمل الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة مايلي:

أ- إيرادات النشاط العادي للمشروع:

يقصد بهذه الإيرادات إجمالي الإيرادات التي يحققها الممول نتيجة قيامه بنشاط المشروع الأساسي الذي يمارسه والذي يدخل في نطاق إيرادات النشاط التجاري والصناعي، يتمثل ذلك محاسبياً في ناتج حساب المتاجرة في المشروعات التجارية- مجمل الربح ومجمل الخسارة .

عادة ما تتسم هذه الإيرادات بالتكرارية والدورية والانتظام النسبي لارتباطها بدورة نشاط متكررة كالشراء والتخزين والبيع، ولا تلزم مصلحة الضرائب إدارة المشروعات باتباع طريقة معينة لتقييم المخزون السلعي ولكن يجب أن تكون الطريقة المتبعة متكررة الاستخدام- بمعنى ألا تختلف طريقة التقييم من سنة إلى أخرى .

ب- الإيرادات العرضية والفرعية:

المقصود بالإيرادات العرضية والفرعية ← التي يحققها الممول من عمليات غير متكرر باستمرار مما يدخل في النشاط الأساسي للمشروعات الخاصة وهي على النحو التالي:

- ١- تعريف التعويضات المحصلة ← التعويضات التي يحصل عليها المشروع اتفاقاً أو قضائاً- هذا بخلاف التعويضات التي تكون عن هلاك أو فقد أو الاستيلاء على أصل من الأصول الثابتة مما يدخل في نطاق الأرباح الرأسمالية- مثل التعويض عن الشرط الجزائي أو عن تقليد العلامة التجارية.
- ٢- تعريف الفوائد التأخير ← المستحقة على العملاء في مقابل التأخر عن سداد الإلتزامات من المعاملات التجارية مع المشروع .
- ٣- المنح والإعانات ← والتي قد تحصل عليها بعض الشركات من الحكومة مثل إعانات الإنتاج أو التصدير وتعتبر من الإيرادات وتسجل في الجانب الدائن لحساب الأرباح والخسائر وبالتالي تخضع للضريبة.

- ٤- **تعريف العمولات الدائنة** ← تكون في مقابل قيام الشركات بأعمال الوساطة مثل بيع منتجات الغير نظير عمولة والتي تعد إيراداً عرضياً خاضعاً للضريبة.
- ٥- **تعريف الخصم المكتسب** ← إيراد تحصل عليه الشركة عند تسديدها لإلتزاماتها .
- ٦- **الديون المدومة المحصلة** ← تعد هذه الديون إيراداً عند تحصيلها لأنه عند تعذر تحصيل الشركات لها اعتبرت خسارة ووافقت مصلحة الضرائب على إعتمادها ضمن مصروفات وخسائر الشركات فإنها تحسب كالإيراد عند تحصيلها ثانية، ولكن إذا كانت المصلحة قد اعتمدتها كديون مدومة فلا تعتبر إيراداً عند تحصيلها حتى وإن كتبها الممول في إقراره الضريبي.
- ٧- **إيرادات الاستثمار وتأخذ هذه الإيرادات أشكالاً عديدة منها** ← إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (إيرادات الأوراق المالية- الأسهم والسندات- الفوائد الدائنة مثل فوائد الديون والودائع) وإيرادات الأراضي الزراعية (إيجار دائن، وإيرادات من العقارات المبنية مثل تأجير مخزن مملوك للمشروع للغير .

ج- الأرباح الرأسمالية:

اهم مصادر الأرباح الرأسمالية الخاصة للضريبة سواء أثناء حياة المنشأة أو بعد انقضائها :

١- الأرباح من بيع أو هالك أو الاستيلاء على الأصول الثابتة:

يتم تحديد هذه الأرباح بمقدار الفرق بين ثمن البيع أو التعويض المتفق عليه وبين صافي القيمة الدفترية لهذه الأصول المباعة أو المستولي عليها وبداية يجب أن يكون هناك ربح متحقق فعلاً حتى يخضع للضريبة.

٢- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم أصول المشروع:

تعد مصلحة الضرائب بالأرباح المحققة وليس بالأرباح الوهمية الصورية أو الورقية وفي هذا الإطار يتم التمييز بين نوعين من الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المشروع وهما:

أ- إعادة تقييم الأصول لإظهار حقيقتها مع استمرار المنشأة:

لا تعتبر الأرباح هنا محققة فعلاً فهي أرباح ورقية وبالتالي لا تخضع للضريبة .

ب- إعادة تقييم أصول المنشآت لتغيير الشكل القانوني لها:

يترتب على إعادة التقييم للتصفية إنهاء الشكل القانوني للشركة وإنشاء شكل قانوني جديد بدلاً منها، وبالتالي الأرباح المحققة من إعادة التقييم يتم الاعتراف بها وتخضع لضريبة النشاط التجاري والصناعي. بالتالي فإن أحد الأفراد أصول منشأته التجارية كحصة عينية كشريك في إحدى شركات الأشخاص وأعيد تقدير صافي أصوله فإن الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم تحاسب ضريبياً تحت مسمى إيرادات النشاط التجاري والصناعي باستثناء تقييم المنشأة الفردية والتي يعاد تقييم أصولها كحصة عينية للمساهمة في شركة مساهمة وهذا الاستثناء وارد في المادة (٢٠) من هذا القانون فتعفى هذه الأرباح من الخضوع للضريبة .

٣- أرباح النصفية المحققة خلال الفترة الضريبية:

تتحقق هذه الأرباح عند تصفية المنشأة الفردية وانقضائها وفق أي سبب من أسباب الانقضاء كتغيير الشكل القانوني أو انتهاء الغرض أو اندماجها أو انتهاء مدة عملها المحددة في العقد.

د- أرباح العقود طويلة الأجل:

تشير عقود المقاولات أو العقود طويلة الأجل العديد من المشاكل خلال مدة تنفيذ العقد الطويلة والتي تمتد لعدة سنوات مالية وأهم المشاكل المثارة تحديد الربح السنوي، ولكي يتم الاعتراف بتحقيق الربح في الفكر المحاسبي يكون بتحقيق الربح بالبيع أو تحقيق الربح بالإنتاج أو بتحقيق الربح بالتحصيل الفعلي مثل حالات المهن الحرة والبيع بالتقسيط.

في ظل تنفيذ عقود طويلة الأجل حيث تتجاوز مدتها السنة المالية الواحدة ولا اعتبارات قانونية وعملية لا تستطيع الانتظار حتى نهاية مدة العقد لتحديد أرباحها وبالتالي تحدد أرباحها السنوية عن العمل الذي يتم إنجازه خلال السنة الضريبية.

وفق المعيار المصري المحاسبي الخاص بعقود الإنشاءات ← فإن الربح المتولد عن الجزء من العقد الذي تم تنفيذه يتحدد على أساس طريقة (نسبة الإتمام) أي نسبة التكاليف المنفقة فعلاً على الجزء الذي تم إنجازه خلال السنة الضريبية إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل.

تحديد خطوات المحاسبة الضريبية لأصحاب العقود طويلة الأجل والتي تبناها المشرع الضريبي كما يلي:

١. يتحدد صافي ربح كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة خلال الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.
٢. يحدد الربح المحدد للعقد خلال أي مدة-فترة- ضريبية بنسبة من الربح المقدر للعقد ككل تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية.

٣. عندما تنتهي فترة تنفيذ العقد كلية خلال الفترة الضريبية يتحدد الربح الفعلي للعقد ككل على أساس إيراداته الفعلية مخصوصاً منه التكاليف الفعلية.

٤. يترتب على التسوية السابقة إما أن تكون ربحاً صافياً يخضع للضريبة أو خسارة صافية- مع أن المنشأة تم محاسبته عن أرباح مقدرة للعقد خلال سنوات سابقة- فهنا سمح المشرع بترحيل الخسائر إلى الوراء لأن الخسارة الصافية وفق القانون سيتم خصمها من أرباح الفترات الضريبية السابقة وذلك بشرط ألا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة وبالتالي يعاد حساب الضريبة ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة.

إذا كانت الخسارة الصافية أكبر مما سبق تقديره والمحاسبة عنه من أرباح خلال الفترات السابقة فإن لم يتم إستيعابه من هذه الخسارة مما تم ترحيله إلى الخلف منها سوف يتم ترحيله إلى الأمام إلى السنوات التالية وفق المادة (٢٩) الخاصة بترحيل الخسائر كمدة أقصاها خمس سنوات تالية.

تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي بصافي الربح أو الخسارة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى في ذلك على الأخص:

- ١- **التوزيعات** ← بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة.
 - ٢- **فروق تقييم العملة** ← يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
 - ٣- **تصحيح الأخطاء** ← التي تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل، ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح في الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث يتم معالجتها وفق القانون.
 - ٤- **تغيير السياسات** ← يؤخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبي.
 - ٥- **بالنسبة للاستثمارات** ← تلتزم الشركة في تقييمها للاستثمارات المتداولة باتباع سياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
- بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية).

س ١١ : اشرح التكاليف واجبة الخصم من إيرادات ارباح النشاط التجاري والصناعي؟

ثانياً: التكاليف واجبة الخصم من الإيرادات:

١ (يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح **ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:**

- ١- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
- ٢- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بالمستندات).

التكاليف الواجبة الخصم بعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي:

- ١- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أياً كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانوناً.
- ٢- الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة ٢٥ من هذا القانون.
- ٣- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون.
- ٤- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتي يتم أدائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- ٥- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها .
- ٦- أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو الحصول على مبلغ أو إيراد وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط ٣٠٠٠ جنيه في السنة.
- ٧- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان مقدارها.
- ٨- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما يجاوز ١٠% من الربح السنوي الصافي للممول.
- ٩- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسؤوليته العقدية).

التكاليف التي لم يجر العرف على إثباتها :

❗ (يقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتوافر بالنسبة لها أذن صرف داخلية أو بيانات أسعار ومنها:

- ١- مصروفات الانتقال الداخلية.
 - ٢- مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
 - ٣- مصروفات النظافة.
 - ٤- الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتيسير أعمال المنشأة.
 - ٥- مصروفات الصيانة العادية.
 - ٦- الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
- ❗ يشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات بما في ذلك الإكراميات على ٧% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات).

العوائد الدائنة :

❗ **المقصود بالعوائد الدائنة** ← كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار في القروض والسلفيات والديون أي كان نوعها والسندات وأذن الخزنة والودائع والتأمينات النقدية، وتخضع العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة في النشاط).

شروط اعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة :

- ١- أن تكون له لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة.
- ٢- أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.
- ٣- أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة).

المقصود بالتكاليف الواجبة وشروطها :

❗ **المقصود بالتكاليف واجبة الخصم** ← كافة المبالغ التي يسمح القانون بخصمها من الإيرادات الإجمالي الخاضعة للضريبة وذلك لتحديد وعاء الضريبة، وتضم هذه التكاليف: المصروفات والخسائر وكل النفقات التي تقابل بالإيرادات.

❗ **يشترط فيما يعتبر من التكاليف واجبة الخصم توافر الشروط الآتية حتى يمكن خصمها من الإيرادات:**

- ١- أن تكون النفقات مؤكدة وصحيحة حيث تستبعد المصروفات والخسائر محتملة الوقوع مثل خسائر إعادة التقدير والديون المشكوك في تحصيلها.
- ٢- أن تكون النفقات متعلقة بالسنة المالية التي تتم المحاسبة الضريبية عنها، وبالتالي لا يمكن إدراج مصروفات السنوات السابقة أو اللاحقة إلا ما استثناه القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنص صريح كترحيل الخسائر للأمام مدة خمس سنوات .
- ٣- أن تكون النفقة خاصة بالمنشأة ومن ثم يستبعد المصروفات والخسائر الخاصة بأصحاب المنشأة .
- ٤- أن تكون النفقات ضرورية وهامة لممارسة النشاط الذي يزاوله المشرع مؤيده بالمستندات والأدلة الدامغة حتى يمكن استبعاد كافة المبالغ التي تمثل نفقات غير حقيقية.
- ٥- أن تكون النفقات إيرادية وليست رأسمالية.

❗ **جدير بالذكر** أن القانون قد ذكر التكاليف واجبة الخصم على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر حيث ذكر (يعد من التكاليف واجبة الخصم على الأخص ما يأتي) **وسيتناول أهم هذه التكاليف فيما يلي:**

أولاً: إهلاك الأصول الثابتة:

١- الإهلاكات العادية :

❗ حيث ذكرت في البند ٢ من المادة ٢٣ من القانون (الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة ٢٥ من هذا القانون).

في هذا الإطار فقد جاءت المادة ٢٥ من القانون بنصها عن حساب الإهلاكات كما يلي:

(يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو التالي):

- ١- ٥% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أو إعادة أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
- ٢- ١٠% من تكلفة شراء وتطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.

- ٣- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
- أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة ٥٠% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
- ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة ٢٥% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
- ٤- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك).

اساس الإهلاك :

جاءت المادة ٢٦ من القانون لبيان أساس الإهلاك كما يلي:

- ١- (يقصد بأساس الإهلاك القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، وتقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تتم التصرف فيها بقيم التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدانها أو إهلاكها خلال الفترة الضريبية. إذا كانت أساس الإهلاك بالسالب تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم).
- ٢- (تخصم نسبة ٣٠% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
- ٣- يتم حساب أساس الإهلاك المنصوص في المادة ٢٥ من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ٣٠% المذكورة.
- ٤- يشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر حسابات منتظمة).

الأصول المعنوية :

- ١- **المصود بالأصول المعنوية** ← الأصول التي ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو التوريد للسلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالترخص وحقوق الملكية والاسم التجاري وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التي تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند ٢ من المادة (٢٢) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي التي تم تحميلها ضمن التكاليف في السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية).

شروط اعتماد إهلاكات أصول المنشأة:

- ١- أن يكون الإهلاك حقيقي، والتثبت من جديته عندما تجريه المنشأة على الأصول الثابتة .
- ٢- احتساب تاريخ بدء الإهلاك من تاريخ اقتناء الأصل الثابت أو تشغيله أيهما أسبق .
- ٣- تحدد الإهلاكات وفق المادة (٢٥) من القانون **كما يلي:**
- أ- (٥٠%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
- ب- (١٠%) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
- ٤- نلاحظ أن إهلاك الأصول في البند (أ)، والبند (ب) يتم بطريقة القسط الثابت.

ج- يتم إهلاك الأصول التالية وفق نظام أساس الإهلاك- القسط المتناقص- **كما يلي:**

- ١- الحاسبات ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة ٥٠% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
- ٢- جميع أصول النشاط التجاري الأخرى نسبة ٢٥% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
- د- لا يتم احتساب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.
- ٥- بصفة عامة فإن القاعدة في إهلاك الأصول التي تأخذ شكل مصروفات التأسيس هي إهلاكها على مدة تتراوح بين ٣-٥ سنوات.

٢- الاستهلاك المعجل للآلات والمعدات:

- ١- أفادت المادة (٢٧) من القانون بخصم (٣٠%) من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة في أول فترة ضريبية.

خصائص الإستهلاك المعجل:

- ١- يهدف هذا الاستهلاك المعجل حفظ المشروعات على إحلال وتجديد المعدات والآلات الإنتاجية بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية بها وتحسين جودة المنتجات، كما نجد أن المشرع قرر نسبة الإهلاكات ٣٠% في السنة الضريبية الأولى بالإضافة إلى الإهلاك العادي، وهو ما يقلل وعاء الضريبة ولكن مصلحة الضرائب ستستعيد ذلك من خلال الضرائب على الإنتاج المتزايد وزيادة وعاء الضريبة عند حساب نسبة أقل من الإهلاك.
- ٢- إقتصار الإهلاك المعجل على الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو قديمة وبالتالي فإن عدم توافر هذه السمات يؤدي إلى عدم التمتع بهذه الميزة من الاستهلاك المعجل.
- ٣- تقرير الإهلاك المعجل بالقانون بنسبة (٣٠%) من تكلفة الآلات والمعدات ويحتسب أولاً ثم يحسب الإهلاك العادي على الباقي (٧٠%) على مدار الفترة الاقتصادية لهذه الأصول.
- ٤- يستفاد من الإهلاك المعجل لمرة واحدة فقط إعتباراً من أول استخدام لهذه الأصول في الإنتاج.
- ٥- يتوجب على الممول للاستفادة من أحكام المواد (٢٧) الخاصة بالإهلاك المعجل أن يكون ممسكاً بدفاتر وحسابات منتظمة.

ثانياً: الضرائب التي تدفعها المنشأة وفق المادة (٢٣) من القانون:

- ☉ الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والتي تتحملها المنشأة والتي تساهم في الإيرادات الخاضعة للضريبة هي التي تعد تكليفاً على الربح ومن ثم يجوز خصمها من هذه الإيرادات.
- ☉ من ثم يستفاد أيضاً أن الضرائب العقارية- على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية- التي تدخل في أصول المشروع وأيضاً الضرائب الأجنبية التي تدفعها المنشأة لصالح دولة أجنبية تعد من التكاليف واجبة الخصم خلال السنة المالية الضريبية التي يحاسب عنها الممول.
- ☉ بالنسبة للضرائب المباشرة كالمرتبات وما في حكمها على العاملين بالمنشأة لا تدرج ضمن المصروفات للنشاط، وبخصوص الضريبة التي تدفعها المنشأة وفق القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ لا يجوز خصمها بنص القانون وتفسير ذلك مرده إلى أن هذه الضريبة تمثل حق الدولة في الأرباح والتي حققتها المنشأة باعتبار الحكومة شريكا في الإنتاج.

ثالثاً: التبرعات والإعانات:

☉ يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي:

- ☉ تبرعات المشروعات لصالح الحكومة ووحدات الإدارية المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى دونما تحديد لمقدار التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات المالية المصرية المشهرة قانوناً ودور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي بما لا يتجاوز (١٠%) من الربح السنوي الصافي للممول.
- ☉ يلاحظ المشرع قد اشترط التبرع لجهات محددة حصراً وبالتالي فأي تبرع للجمعيات الأهلية غير المشهرة قانوناً أو لدور العلم والمستشفيات غير الخاضعة لإشراف الحكومة أو لمؤسسات بحثية علمية أجنبية لا يعد من التكاليف واجبة الخصم.

رابعاً: أقساط التأمين الاجتماعي:

- ☉ حصة صاحب العمل في التأمينات والتي يتحملها لصالح العاملين لديه وكذلك أقساط التأمين الاجتماعية الخاصة بالممول تعتبر تكليفاً على إيرادات المنشأة فتكون واجبة الخصم، أما ما يتحمله العامل- حصة العامل في التأمينات الاجتماعية- فلا تعد بذاتها من التكاليف واجبة الخصم تبعاً لذلك.

خامساً: المبالغ التي تستقطبها المنشآت لصالح الصناديق الخاصة:

- ☉ يحق للممول خصم المبالغ المستقطعة من أرباح وأموال المنشأة لحساب الصناديق الخاصة للإدخار أو المعاش أو التوفير من الإيرادات الخاضعة للضريبة وفق الشروط التالية:

- ١- عدم تجاوز النسب المقطوعة لهذه الصناديق عن ٢٠% من مجموع مرتبات العاملين وبالتالي تستبعد النسب الزائدة عن ٢٠% من التكاليف واجبة الخصم.
- ٢- أن يكون للصندوق لائحة مستقلة ونظام خاص به ينص على أن ما تؤديه المنشآت وفق هذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش.
- ٣- أن تكون أموال هذا النظام مستقلة أو منفصلة عن المنشأة.
- ٤- أن يتم استثمار هذه الأموال لحساب الصندوق الخاص.

الإكramيات تعد من التكاليف واجبة الخصم وفق الضوابط التالية:

- ١- أن يجري العرف على صرفه باعتباره إكramيات.
 - ٢- أن تكون الإكramيات وثيقة الصلة بتحقيق الأرباح وإثبات ذلك بالمستندات المؤيدة لها.
 - ٣- تعد الهدايا المهداة على سبيل الإعلان عن المنشأة التي لا تعتبر من قبيل التصرف في الربح من التكاليف واجبة الخصم.
- 👉 نخلص إلى أن الإكramيات تخصم سواء كانت نقدية أو عينية.

سابعاً: الفوائد المدينة:

👉 الفوائد تعد من التكاليف واجبة الخصم طالما أن هذه المبالغ المستخدمة كانت لازمة لتسيير وممارسة نشاط المنشأة وتشمل هذه الفوائد المدينة ما يأتي:

- ١- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيًا كانت قيمتها بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانوناً.
- ٢- فوائد القروض والسلف الخاصة لأصحاب المنشأة تعتبر من المصروفات الخاصة لأصحاب المنشأة ولا تعد تكليفاً على الإيراد.
- ٣- فوائد رأس المال والحسابات الجارية لأصحاب المشروع لا يجوز خصمها من الإيرادات الخاضعة للضريبة لأنها توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه.

👉 بعد هذا العرض نلخص إلى أن الفوائد أو العوائد المدينة التي تخص السنة يتم خصم منها ما يلي:

- ✓ عوائد القروض غير المستخدمة في النشاط .
- ✓ العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها .
- ✓ عوائد القروض والديون لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة .
- ✓ العائد على المسدد قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الضريبة .

ثامناً: المراتبات والعمولات:

- ١- بالنسبة للمراتبات والعمولات لأصحاب المشروع سواء دفعت بصفة دائمة أو عارضة وسواء مبالغ ثابتة أو نسبة مئوية من الربح أو المبيعات فهذا كله يعد من توزيعات الربح وليس من التكاليف الواجبة الخصم.
- 👉 ذلك على اعتبار عدم وجود علاقة تبعية تحكم عمل صاحب العمل فلا يخضع لرقابة أو إشراف الغير ومن ثم فهو ليس أجيراً يستحق راتباً أو عمولة أو مكافأة- هذا من الناحية القانونية والتنظيمية- كذلك أن ما يحصل عليه رب العمل ناتج عن اتحاد العمل ورأس المال كعناصر الإنتاج وبالتالي فما يحصل عليه ليس أجراً ولكنه ربحاً- هذا من الناحية المالية والاقتصادية-
- ٢- بالنسبة للعمولات والمراتب التي تعطي للعاملين بالمنشأة أو للغير نظير تقديم خبراتهم وجهودهم للمنشأة للتمكن من القيام بوظيفتها، وبالحالي فهذه المراتبات والعمولات تعد نفقة ضرورية لممارسة نشاط المنشأة ومن ثم تعد من التكاليف واجبة الخصم طالما كانت مؤيدة بالمستندات وحقيقية وغير صورية.
- ٣- بالنسبة للمراتبات والعمولات التي تدفع لأقارب أصحاب المنشأة فلكي تعد من التكاليف واجبة الخصم

👉 يجب توافر الشروط التالية:

- أ- **الشرط الأول :-** أن يؤدي هؤلاء الأقارب عمل فعلي للمنشأة لإثبات جدية هذه المراتبات.
- ب- **الشرط الثاني:-** عدم تجاوز ما يدفع لهم ما يدفع لباقي العمالة المماثلة كلا في تخصصه وذلك سداً للتهرب الضريبي.
- ت- **الشرط الثالث :-** ألا يشكل التعاقد مع الأقارب مخالفة للقانون كأن يكونوا صغاراً تحت السن القانوني للعمل.

تاسعاً: نفقات الإعلان والدعاية:

- 👉 بالنسبة لنفقات الإعلان الدورية والتي تهدف إلى تذكير العملاء بمنتجات المنشأة تعد من التكاليف واجبة الخصم عن السنة التي صرفت فيها.
- 👉 بالنسبة لنفقات الدعاية الإعلان الضخمة والواسعة فنظراً لتجاوز منافعتها مدة السنة فقد جرى العمل الضريبي على توزيع نفقاتها على مدة زمنية تتراوح بين ٣-٥ سنوات.
- 👉 بالنسبة لنفقات الإعلان الثابت- مثل لوحة الإعلان النيون-والتي تثبت على أوجه وأسطح العمارات والشوارع والميادين ووسائل النقل ولملاعب فهي تعد من الأصول الثابتة وبالتالي فلها قسط إهلاك وتعد من التكاليف واجبة الخصم.

حيث يجب التفرقة بين أنواع مختلفة من الخسائر كما يلي:

١. **الخسائر الفعلية الرأسمالية** ← وتحدث هذه الخسائر عند بيع الأصول الثابتة بأقل من صافي قيمتها الدفترية وتعد بذلك من التكاليف واجبة الخصم في سنة تحققها باعتبارها خسائر فعلية.
٢. **خسائر إعادة تقدير أصول المنشأة القائمة** ← هذه الخسائر تفتقد شروط التحقق ومن ثم لا تعد من التكاليف واجبة الخصم لأنها خسائر ورقية وليست فعلية.
٣. **خسائر السنوات السابقة** ← "إذا اختتم حساب إحدى السنوات بخسارة، تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً على السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حسابات سنة أخرى".

الشروط اللازمة لترحيل الخسائر للأمام خمس سنوات:

١. يقصد بالخسارة هنا تلك الناتجة بعد تطبيق أحكام قانون الضريبة أي الخسارة التي تتحدد بعد إجراء التعديلات الضريبية على صافي نتيجة الأعمال المقدمة من الممول إلى مصلحة الضرائب.
٢. لم يشترط المشرع هنا لترحيل الخسائر إمساك الدفاتر المنتظمة وبالتالي يستفيد بالترحيل كافة الممولين الممسكين لها وغير الممسكين لها والذين يحاسبون بطريقة التقدير.
٣. الحد الأقصى للتمتع بالإعفاء هو خمس سنوات بعد السنة التي تحققت فيها الخسائر.
٤. يعد مبدأ ترحيل الخسائر إلى الأمام لمدة خمس سنوات استثناء من مبدأ سنوية الضريبة واستقلال السنوات الضريبية ويرتبط هذا الاستثناء بشخص الممول الذي تحددت الخسائر باسمه وبالتالي يستفيد هو فقط دون غيره حتى دون ورثته من ميزة ترحيل الخسائر وبالتالي إذا باع المنشأة وتملكها غيره- البيع، التنازل، الإرث- فإن المالك الجديد لا يستفيد من حق ترحيل الخسائر الخاصة بالمالك السابق.

حادي عشر: الديون المدعومة:

- اعتبرت المادة (٢٨) من القانون الديون المدعومة من التكاليف واجبة الخصم وكانت تنص على: "يسمح بخصم الديون المدعومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تعد، بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
١. **الشرط الأول :-** أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
 ٢. **الشرط الثاني :-** أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة.
 ٣. **الشرط الثالث :-** أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
 ٤. **الشرط الرابع :-** أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ١٨ شهراً من تاريخ استحقاقه.

وتعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي:

- أ- الحصول على أمر أداء في الحالات التي لا يجوز فيها ذلك.
 - ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
 - ج- المطالبة بالدين في إجراء تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس.
- إذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها".
- يستفاد من هذه النصوص جواز إعتداد الديون المدعومة كخسائر متحققة فعلاً بشرط إتخاذ المنشأة لجميع الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بهذه الديون ومع ذلك استحالة تحصيلها فتعد من التكاليف واجبة الخصم في السنة التي حدثت فيها ورغم تعدد شروط إعتداد الديون المدعومة في المادة (٢٨)

إلا أن هناك بعض الملاحظات عليها كما يلي:

١. **الملاحظة الأولى :-** عدم ملائمة إجراءات إستيفاء الدين في حالة الديون الصغيرة خاصة عندما تتجاوز نفقات المطالبة بها وتحصيلها قيمة هذه الديون.
٢. **الملاحظة الثانية :-** إن الديون المدعومة قد يتوافر أدلة وجودها رغم عدم وجود إمساك دفاتر تجارية بانتظام.
٣. **الملاحظة الثالثة :-** اشتراط تقديم أحد المحاسبين المقيدين بالجدول تقرير يفيد توافر الشروط المنصوص عليها فقد يتم اللجوء إليه فقط لهذا الغرض.

ثاني عشر: إيجار العقارات التي نشغلها المنشأة:

تشمل هذه الإيجارات إيجار المباني لممارسة نشاط المنشأة وإيجار معارضها ومخازنها بشرط أن تكون هذه الإيجارات حقيقية ومؤيدة بمستندات لاعتمادها، ولم يعد المشرع يسمح بخصم قيمة إيجارية للمنشآت التي تملك عقاراتها الشاغلة لها لتمارس نشاطها مكتفياً بخصم مصروفات صيانة وإهلاكات لهذه المباني.

ثالث عشر: أقساط تأميناات الممول:

يعد من التكاليف واجبة الخصم أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على إيراد مرتب أو مبلغ وذلك كله بشرط عدم تجاوز هذه الأقساط ٣٠٠٠ جنيه سنوياً.

هناك تكاليف أخرى واجبة الخصم طبقاً للشروط التي تقررها مصلحة الضرائب وهي كما يلي:

١. التأمين على ممتلكات المنشأة:

ينبغي التفرقة بين أقساط التأمين غير المستردة والتي تخص المنشأة ومؤيدة بمستندات فتعد من التكاليف واجبة الخصم، وبين أقساط التأمين المستردة- تأمين عداد المياه والكهرباء والتليفون والإشتراك في العطاءات- فهي تعتبر من أصول المشروع وتدرج في الميزانية وليس في حسابات النتيجة ومن ثم لا تعد من التكاليف واجبة الخصم، وتستبعد من التكاليف واجبة الخصم التأمينات الخاصة بأصحاب المنشأة لأنها من استثمارات الربح وليس من التكاليف.

٢. الغرامات والتعويضات:

يجوز وفق تعليمات مصلحة الضرائب اعتماد الغرامات والتعويضات والمصروفات القضائية ضمن التكاليف واجبة الخصم ذلك بالشروط التالية:

- أ- **الشرط الاول :-** أن تتعلق هذه المصروفات بنزاع مرتبط بالمنشأة ومتعلقة بنزاع مع العملاء وتصرفات تتعلق بالمنشأة، وبالتالي فالمصروفات القضائية والتعويضات وأتعاب المحاماة والغرامات التي تتعلق بأصحاب المنشأة تعد من قبيل المصروفات الخاصة وليس من التكاليف.
- ب- **الشرط الثاني :-** إعتبر القانون الجزاءات المالية والتعويضات المستحقة على الممول نتيجة مسؤولية العقدية تعد من التكاليف واجبة الخصم.
- ج- **الشرط الثالث :-** أن يكون لهذه المصروفات والتعويضات لها صفة إيرادية حيث أنها تعلق بأصل ثابت حين الحصول عليه وبالتالي يتم رسميتها وتخضع للإهلاك الدوري.
- د- **الشرط الرابع :-** ألا تتعلق هذه المصروفات والتعويضات بجريمة جنائية أو غرامات ذات طابع شخصي مثل غرامات مخالفة قوانين الضرائب السارية أو مخالفة قانون التسعيرة الجبرية أو قانون التأمينات الإجتماعية وما إلى ذلك من كافة أنواع الجرائم فلا تعد من التكاليف الواجبة الخصم.

٣- خسائر السرقات والاختلاسات:

تتمثل هذه الخسائر في سرقة وإختلاس النقود أو الموارد أو البضائع أو الخسائر بسبب الحريق أو الفرق أو الضياع أو التلف فإن وقوع هذه الخسائر وتأكيد عدم التعويض عنها فيجب اعتمادها ضمن التكاليف واجبة الخصم ولو تراخى الممول بسبب من جانبه في تحصيل هذه التعويضات.

٤- مصروفات عمومية وإدارية:

تتعدد هذه المصروفات ومنها مصروفات الإنارة والمياه والتليفون والمصروفات النثرية ومصروفات السفر والانتقال والصيانة، ونظراً لإمتزاج هذه المصروفات بين الجانب الشخصي وجانب المنشأة فيجب فصل ما يخص المنشأة وإعتماده ووضعه ضمن التكاليف واجبة الخصم.

س ١٢ : وضع ما لا يعد من التكاليف واجبة الخصم علي ايرادات النشاط التجاري والصناعي؟

ما لا يعد من التكاليف واجبة الخصم :

"لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:

١. الاحتياطات والمخصصات على اختلاف أنواعها.
٢. ما يقضي به على الممول من غرامات وعقوبة مالية وتعويضات بسبب إرتكابه أو إرتكاب أحد تابعيه جنائية أو جنحة عمدية.
٣. الضريبة على الدخل طبقاً لهذا القانون.
٤. العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلي سعر الإئتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية.
٥. عائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها".

يستفاد من ذلك أن المشرع قد أخرج من التكاليف الواجبة الخصم ما يلي:

١. المبالغ المحتجزة من الأرباح كاحتياطات ومخصصات لتدعيم مركز الشركة المالي ومواجهة الخسائر المحتملة.
٢. الغرامات والعقوبات المالية والتعويضات التي يدفعها الممول بسبب جرائمه الجنائية- جنائية أو جنحة أو مخالفة- والتي تقع منه عمداً ومن ثم لا تدخل ضمن تكاليف المنشأة بل هي توزيعات الربح.
٣. أخرج المشرع الضريبة على الدخل المستحقة وفق القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ من التكاليف واجبة الخصم وبالتالي لا يجوز خصمها من الأرباح.
٤. بالرغم من أن العوائد تعد من التكاليف واجبة الخصم إلا أنه استثناء قد أخرج نوعاً من هذه العوائد من التكاليف واجبة الخصم وهو العائد المسدد على تلك القروض .
٥. يتم احتساب العائد المسدد على القروض على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في أول يناير أول يوم في بداية السنة الميلادية .
٥. كما أعفى المشرع من التكاليف عوائد القروض والديون المختلفة الأنواع والتي تدفع لأشخاص طبيعية غير خاضعين للضريبة أو المعفيين منها وبالتالي فإذا كانت مدفوعة لأشخاص خاضعين للضريبة فلا يسري هذا البند وإذا كانت مدفوعة لأشخاص غير معفيين فلا ينطبق أيضاً هذا البند، وبخصوص هذه الجزئية فقد ورد نص المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية بقولها: "لا تشمل عوائد القروض والديون المنصوص عليها في البند ٥ من المادة ٢٤ من القانون عوائد السندات التي تطرح في اكتتاب عام).
٥. بالتالي يستفاد من نص اللائحة أن عوائد السندات المطروحة في اكتتاب عام بالبورصة تعد من التكاليف واجبة الخصم.

نشا: أحكام خاصة:

٥. جاءت المادة ٣٠ من القانون بأحكام خاصة للأشخاص المرتبطين ونصت على: (إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفي منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها .

س ١٣: وضع كيفية تحديد السعر المحايد؟

المقصود بتحديد السعر المحايد:

السعر الذي يتم التعامل به بين شخصين غير مرتبطين به

يتم تحديد السعر المحايد طبقاً لإحدى الطرق الآتية:

١. الطريقة الأولى :- طريقة السعر الحر المقارن:

وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين. ويعتمد في هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية:

- أ- العامل الأول - الشروط القانونية التي يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.
- ب- العامل الثاني - ظروف السوق.
- ج- العامل الثالث - الظروف الخاصة بالعملية المعنية.

٢. الطريقة الثانية :- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح:

وفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالي تكلفة السلعة أو الخدمة المضافة إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذي يحصل عليه الممول في معاملاته التي تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذي يحصل عليه طرف مستقل آخر في معاملات أخرى مشابهة.

٣. الطريقة الثالثة :- طريقة سعر إعادة البيع:

وفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ويحددها من الربح على أساس الهامش الذي يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذي يحصل عليه الممول المستقل في معاملة مماثلة). في ذات الإطار (تكون الأولوية في تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن وفي حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين. وفي حالة عدم إمكانية تطبيق أي من الطرق يجوز اتباع أي طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأي طريقة أخرى ملائمة للممول.

في جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة).

يستفاد من نص المادة ٣٠ من القانون أن الأشخاص المرتبطون - هم كل الأشخاص المرتبطون بالممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك الزوج والزوجة والأصول والفروع، وأيضاً شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ٥٠% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت وأيضاً شركات الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها، وأيضاً أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر ٤٠% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها إذا كانت التعاملات بينهم تتم مثلما يحدث مع غيرهم من الأشخاص غير المرتبطين فإن الأمور تعد عادية ولا تتطلب تدخل من أي جهة. إذا كان لهذا الارتباط دور في تحديد الأرباح أو التأثير بالسلب على وعاء الضريبة - فإنه حفاظاً على حقوق الخزانة أعطى القانون الحق لمصلحة الضرائب أن تحدد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد - السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفق قوى السوق وظروف التعامل - أي السعر الذي يتعامل به الأشخاص غير المرتبطين.

س ١٤ : ما هي الإيرادات المعفاة من ضريبة النشاط التجاري والصناعي؟

الإيرادات المعفاة من ضريبة النشاط التجاري والصناعي

بنص المادة (٣١) من قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ :

١. أرباح منشآت استزراع واستزراع الأراضي:

حيث أن المشرع منح أرباح هذه المنشآت إعفاء لمدة عشر سنوات إعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط ويسري هذا الإعفاء للمنشآت التي قامت بنشاط الاستصلاح أو الاستزراع أو كلاهما معاً. يؤخذ على هذا النص في هذا البند من أن المشرع قد ذكر أن الإعفاء يسري من تاريخ بدء مزاولة النشاط وبتطبيق ذلك على منشآت الاستزراع فما هو تاريخ بدء المزاولة التي يتحقق عندها الربح هل هي بدء صلاحية الأراضي الزراعية أم بدء التجارب أم بدء الزراعة الفعلية أم جني المحصول.

٢. أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات

مصايد ومزارع الأسماك ومشروعات مراكب الصيد:

نجد أن المشرع قد أعطى هذه المشروعات إعفاء عشر سنوات لكل منشأة من تاريخ بدء مزاولة النشاط. وفي هذا الإطار جاءت المادة ٤١ من اللائحة التنفيذية في خصوص هذا البند بقولها:

(يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة ٣١ من القانون) :

١. يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها ما تنتجه هذه المواشي من البان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.
٢. يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر.
٣. يقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
٤. يسري الإعفاء المقرر لمنشأة تربية النحل على المنشآت التي لم تمضي على بدء مزاومتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات وذلك في حدود ما تبقى من هذه المدة أما المنشآت التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.

٣- وبالنسبة إلى الإعفاءات المقررة في المادة ٣١ لما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:

١. عوائد السندات وذكوك التمويل بأنواعها المختلفة والمقيدة في البورصة المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال وفي هذا التوجه تشجع الدولة الأفراد على الإدخار في سندات أذون الخزانة العامة والتي تطرحها الدولة لتمويل عجز الموازنة العامة، كما أنها تحفز الأفراد على الاستثمار في شركات الأموال تشجيعاً للاستثمارات وزيادة التوسعات الاستثمارية لهذه الشركات.
٢. التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وكذلك التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركاء التوصية بالأسهم ويستفاد من هذا الإعفاء استمرار الإعفاء للمدخرين والمستثمرين تشجيعاً للإدخار والاستثمار هذا بالإضافة إلى أن كل أرباح شركات الأشخاص والأموال خاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية مما كان يستدعي تقرير هذين الإعفاءين منعاً للزدواج الضريبي.
٣. التوزيعات التي تصدرها صناديق الاستثمار على ذكوك الاستثمار: ونجد أن هذا الإعفاء مقرر لتحفيز الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار والتي قد تنشأ في شكل شركة مساهمة أو كانت صناديق تؤسسها البنوك وشركات التأمين.

٤- عوائد الودائع والشهادات بالبنوك وصناديق التوفير لصالح الأشخاص الطبيعية:

📌 يلاحظ هنا أن الإعفاء مقرر فقط للأشخاص الطبيعية دون الأشخاص الاعتبارية حيث ورد الإعفاء على ودائع الأفراد فقط دون ودائع الشركات، كما أن النص ذكر البنوك المسجلة في مصر .

📌 يتضح أن الإعفاء مقرر لعوائد الودائع- ودائع تحت الطلب، الودائع لأجل محدد، ودائع بإخطار، ودائع وحسابات توفير- بالبنوك المسجلة في مصر.

📌 **خلاصة القول** ← فإن هذه الإعفاءات جميعها تحفز الادخار وجذب المدخرات الخاصة وتشجيع الاستثمارات.

٤. أرباح المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية: يشترط لتطبيق الإعفاء :

- أ- أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقاً لتاريخ التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
 - ب- أن يكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط.
 - ج- أن يتخذ المشرع شكل المنشأة الفردية.
- 📌 يكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني.
- 📌 في جميع الأحوال لا يسري هذا الإعفاء الضريبي إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

📌 **يهدف هذا الإعفاء** ← المقرر إلى تشجيع الشباب المصري على استثمار طاقاتهم ومدخراتهم في المشروعات والصناعات الصغيرة لعلاج مشكلة البطالة وتلافي آثارها، وقد أنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية لعلاج الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والذي يمول مشروعات الشباب كلياً وجزئياً.

📌 **بخصوص القواعد التي قررت للاستفادة من الإعفاء :**

- ١- أن يكون تاريخ التمويل من الصندوق الاجتماعي سابقاً على تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع وهذا مفاده أن يكون لتمويل الصندوق دور في دعم وبناء وتجهيز المشروع وبالتالي إذا كان تاريخ التمويل لاحقاً على تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع فلا يستفيد صاحب المشروع من الإعفاء الضريبي.
- ٢- يشترط أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري أو الصناعي فقط ومن ثم فإن نتجت عن مباشرة نشاط غير ذلك فلا يستفيد من الإعفاء المقرر .
- ٣- يشترط أن يأخذ المشروع شكل المنشأة الفردية وليس شكل شركة وذلك حتى يستفيد من الإعفاء المقرر .
- ٤- يتوقف الإعفاء إذا تم تنازل صاحب المنشأة عنها أو تغيير شكلها القانون من منشأة فردية إلى شركة.

بنك الأسئلة

س ١ : من هو الملتزم بتحصيل الضريبة على المرتبات وتوريدها ؟

س ٢ : وضع شروط سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ؟

س ٣ : وضع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها ؟

س ٤ : اكتب في اساس تحديد الأرباح الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي ؟

س ٥ : وضع الإيرادات غير الخاضعة للضريبة على المرتبات والإيرادات المعفاة ؟

س ٦ : وضع الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة على المرتبات والمبالغ المستععدة ؟

س ٧ : ما هي التكاليف واجبة الخصم وغير واجبة الخصم علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي والإيرادات المعفاة ؟

س ٨ : اكتب في سعر الضريبة وفقاً للمادة ٨ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والإستثناءات الواردة عليها ؟

س ٩ : اكتب في نطاق سريان الضريبة الموحدة مبيناً المعايير والمبادئ التي اخذ بها المشرع المصري والإستثناءات الواردة على الضريبة الموحدة ؟

س ١٠ : وضع كيفية تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة علي النشاط التجاري والصناعي مبيناً بإيجاز الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة ؟

إيرادات المهن غير التجارية

س ١٥: وضع شروط سريان الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية؟

شروط سريان الضريبة

١. ممارسة المهنة بصفة فعلية ومستقلة:

أن يتم ممارسة المهنة أو النشاط باحتراف وإمتهان في شكل دوري ومتكرر ومنظم ومعتاد والاعتماد على المهنة أو الحرفة في كسب الدخل والمعيشة، وبالتالي إذا كان العمل عارضاً وإن نتج عنه إيرادات من النشاط المهني أو غير التجاري فإن هذه الأرباح لا تخضع للضريبة

كما يجب أن يكون العمل - المهنة أو النشاط - هو العنصر الرئيسي في ممارسة المهنة أو النشاط ولا يمنع من وجود عناصر أخرى مساعدة، فهناك مهن حرة مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة تقوم على التدريب والتثقيف والدراسة العلمية والخبرات المكتسبة وتحتاج إلى المجهود العقلي والذهني أساساً، في حين أن جوهر الأداء يرتبط بالمجهود البشري والبدني والعقلي في المقام الأول.

وعليه فإن استعان صاحب المهنة بعنصر رأس المال عند ممارسته لمهنته مثل تجهيز العيادة أو مكتب المحاماة فإن عنصر رأس المال يظل عاملاً مساعداً فقط في مزاولة المهنة أو النشاط.

كما يتطلب مزاولة العمل فعلياً وبالتالي لا يكفي الحصول على المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة لممارسة المهنة للخضوع للضريبة، كما أن الانقطاع عن الممارسة الفعلية يوجب وقف سريان الضريبة على الممولين، كما أن عدم حصول المهني على الشهادات أو الخبرات أو الترخيص الضروري لا يخرج عن نطاق الضريبة فالعبرة بالمزاولة الفعلية للمهنة، وإن كان ذلك لا يمنع من مساءلة المخالف لقواعد المهنة مدنياً أو جنائياً أو تأديبياً، وبناء على ما سبق نخلص أن هناك أفراد لهم الحق في ممارسة المهنة حيث تتوافر شروطها فيهم ولكنهم لا يمارسونها فعلياً وبالتالي لا يخضعون للضريبة، وهناك أفراد ليس لهم الحق في مزاولة المهنة لعدم توافر شروطها فيهم ولكنهم يزاولونها فعلياً وبالتالي يخضعون للضريبة.

أخيراً يجب ممارسة المهنة بصفة مستقلة حيث لا يخضع لعلاقات العمل والتبعية والرقابة والتوجيه من صاحب العمل وبالتالي يعمل صاحب المهنة لحسابه الخاص وبالتالي تسري عليه أحكام أرباح المهن غير التجارية.

مثال ذلك ← إذا اتفقت جهة مع طبيب لتوقيع الكشف على عمالها نظير مقابل متفق عليه فلامر لا يخرج عن زيادة عدد المرضى المترددين على عيادته وبالتالي يظل الطبيب خاضع لضريبة أرباح المهن غير التجارية، أما إذا قامت الجهة المتعاقدة مع الطبيب بتوفير مقر كعيادة للطبيب في إحدى مبانيها التابعة لها وفرضت عليه الحضور في مواعيد محددة نظير أجر محدد فهذا يكون الطبيب لا يعمل باستقلال ويخضع للرقابة والتوجيه من صاحب العمل وتابع له فإنه هنا يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها.

٢- توافر نية الكسب:

يجب توافر نية الكسب وتحقيق الربح وبالتالي لا تسري الضريبة إذا كانت نية الممول عدم تحقيق الكسب كأن يعالج الطبيب مرضاه بعيادته بالمجان.

٣- مزاولة المهنة في مصر:

الأصل في خضوع أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية أن تكون ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر وذلك بغض النظر عن جنسية ممارس هذه المهنة.

أيضاً لا يهم محل إقامة الممول في مصر أو الخارج فالمهم هنا هو ممارسة النشاط أو المهنة في مصر ولو قام الممول في الخارج وهذا يتوافق مع مبدأ إقليمية الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.

نجد المشرع هنا في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ لم ينص على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج إذا كان المركز الرئيسي أو الدائم لمباشرة الممول لمهنة في مصر وقد حسم البند (٢) من المادة (٦٦) من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ هذه المسألة وأخضع النشاط العارض للضريبة بشرط أن يكون المركز الرئيسي أو الدائم لمباشرة المهنة في مصر.

وبعد عرض هذه الشروط نجد أنفسنا مدفوعين لتسجيل بعض الملاحظات :

- أ- أورد المشرع لفظ المهن الحرة، ولفظ المهن غير التجارية وهذا لا يعني أن المشرع يفرق بين المهن الحرة والمهن غير التجارية وهذا غير صحيح لأن العناصر اللازمة لاعتبار المهنة غير تجارية هي نفس عناصر المهن الحرة، كما أن المشرع يستخدم التعبيرين كمترادفين في مواد القانون فالعنصر الأساسي فيهما هو العمل الذي يعد مصدر الإيراد الأساسي والممارسة الشخصية للمهنة ولو كان الإيراد ناتج عن اختلاط العمل مع رأس المال ما دام عنصر العمل هو الأساس في ممارسة المهنة، ومن أمثلة هذه المهن الطب والهندسة والمحاماة والمحاسبة.
- ب- أكد المشرع على اعتبار الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والمهن الحرة هي ضريبة القانون العام حيث تفرض الضريبة على أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في القانون .
- ج- خضوع دخل أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم، وهذا يتوافق مع صدور القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، وعليه جعل المشرع الضريبي الإيراد الذي يحصل عليه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع واستبدال حقوقهم يخضع للضريبة الخاصة بإيرادات المهن غير التجارية ومنها التأليف ونظراً لعمومية النص فإن المشرع قد أخضع كافة إيرادات حقوق الملكية الفكرية للضريبة.
- د- نص المشرع على خضوع أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في القانون، وذلك خوفاً من إفلات بعض الإيرادات من الخضوع للضريبة إذا نسبها صاحبها لمصدر آخر غير وارد في نص المادة السادسة من هذا القانون، مثل مهنة الإرشاد السياحي حيث قررت محكمة النقض المصرية في أحدث أحكامها بأن المشرع لم يأتي بتعداد حصري للمهن غير التجارية ولكنه عرفها بأنها مهن يمارسها أصحابها على وجه الاستقلال ويشكل العمل العنصر الأساسي فيها وتتصل أرباحها بنشاط ومهنة الممول وهو ما ينطبق على مهنة الإرشاد السياحي.

س ١٦ : وضع الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة علي المهن الحرة والتكاليف واجبة الخصم ؟

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

أولاً: الإيرادات:

- أوضحت الفقرة الأولى من المادة ٣٣ من القانون أن الإيرادات تشمل الإيرادات العادية الناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط ويشمل أيضاً الإيرادات غير العادية الناتجة عن - الأرباح الرأسمالية- التصرف في أية أصول مهنية وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب، وبناء على ما سبق تكون الإيرادات كما يلي:
١. صافي الإيرادات من ممارسة المهنة خلال السنة محل المحاسبة الضريبية.
٢. عائدات التصرف في الأصول المهنية: وهي الأرباح الرأسمالية الناجمة عن التصرف- البيع والهبة والتنازل- في أي أصل من أصول مزاولة المهنة والمستخدم فيها.
٣. عائدات نقل الخبرات التي يحصل عليها المهني من عائد عند قيامه بنقل الخبرات المكتسبة من مزاولة مهنته إلى الغير.
٤. عائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً إلى الغير.
٥. كافة المبالغ التي يتم تحصيلها نتيجة غلق المكتب .

تحديد صافي الربح لأصحاب المهن الحرة يكون من خلال ما يلي:

أ- أساس الاستحقاق:

- أ- حيث تضم الفترة محل المحاسبة كل ما يخصها من الإيرادات والنفقات بغض النظر عن واقعة التحصيل أو السداد النقدي الفعلي.

ب- الأساس النقدي:

- ب- حيث تضم الفترة المالية محل المحاسبة كل ما يخصها من الإيرادات المحصلة بغض النظر عما يخص هذه الفترة من إيرادات أو ما يخص غيرها من الفترات التي تسبقها أو تعقبها والحال كذلك بالنسبة للمصروفات حيث يتم تحميل حساب المصروفات المدفوعة فعلاً خلال الفترة محل المحاسبة بغض النظر عما يخص كل فترة تسبقها أو تعقبها. وتعد طريقة الأساس النقدي هي الطريقة الأكثر اتباعاً من مصلحة الضرائب.

ج- الأساس المشترك:

- ج- حيث قد يتم الأخذ في الإيرادات بالأساس النقدي أو المصروفات أو الأخذ بأساس الاستحقاق.

ثانياً: التكاليف واجبة الخصم والالزمة لمباشرة المهنة:

يقصد بهذه التكاليف جميع النفقات اللازمة للحصول على الربح أو المحافظة على هذا الربح المتولد وبالتالي يجب خصم هذه التكاليف من الإيرادات الإجمالية حتى نصل إلى الأرباح الصافية والتي يتم محاسبة الممول عنها وبالتالي يجب توافر عدة شروط في هذه النفقات كمايلي:

1. **الشرط الاول :-** أن تكون هذه النفقات لازمة وضرورية لممارسة المهنة وبالتالي تستبعد كافة النفقات الشخصية المتعلقة بالمول وأي نفقات تعد استعمالاً للربح وليس تكليفاً عليه، وتستبعد أيضاً الجانب الشخصي من المصروفات والنفقات المختلفة.
2. **الشرط الثاني :-** أن تكون هذه النفقات مؤيدة بالمستندات الدامغة والكافية في كل حالة على أنها تخص ممارسة المهنة وتعد تكليفاً للربح.
3. **الشرط الثالث :-** وفق طريقة احتساب صافي الربح والذي تعتمد مصلحة الضرائب على الأساس النقدي فيجب أن تكون هذه النفقات قد تم دفعها فعلاً خلال فترة المحاسبة.
4. **الشرط الرابع :-** يجب أن تكون النفقات في حدود ما تحتاجه مباشرة المهنة ولا يكون مبالغ فيها.

التكاليف واجبة الخصم:

1. رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
 2. الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة مهنته عدا الضريبة التي يؤديها وفق هذا القانون.
 3. المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
 4. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجة وأولاد القصر
- هناك تكاليف لم ينص عليها القانون ولكن تستشف من النص وأصبحت واجبة الخصم لأنها من التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وهي على النحو التالي:

1. الإيجارات المدفوعة لمزاولة المهنة للأماكن المستأجرة لها.
2. الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها المدفوعة لعاملي الممول على أن يراعى عند استخدام الممول لأقاربه في العمل أن تكون أجورهم في حدود المثل وقيامهم بعمل فعلي.
3. الأدوات المكتبية والكتب والمطبوعات والمراجع واشتراكات الدوريات والمجلات ذات الصلة بالمهنة ونفقات حضور المؤتمرات واللقاءات العلمية والمهنية ذات الصلة
4. إهلاك الأصول الثابتة.
5. أقساط التأمين ضد أخطار المهنة.
6. مصروفات الإنارة والتليفون والمياه والدمغات والانتقالات ومصروفات السيارة.

المصروفات التي لم يجري العرف على أنها:

نصت المادة (٣٥) علي خصم كافة التكاليف والمصروفات من الجمالي الإيرادات اللازمة لتحقيق الإيراد المرتبط بالمهنة وهناك نوعاً للمصروفات التي لم يتم الصرف عليها واثباتها بالمستندات والمصروفات التي يتعذر اثباتها بمستندات خارجية وتتوافر بالنسبة لها اذن صرف داخلية او بيانات اسعار منها :-

1. مصروفات الانتقال الداخلية.
 2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
 3. مصروفات النظافة.
 4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتيسير أعمال المنشأة.
 5. مصروفات الصيانة العادية.
 6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
- يشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات بما في ذلك الإكراميات، على ٧% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.

🔗 يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات:

١. أن يكون الممول ممسكاً دفاتر وحسابات منتظمة.
 ٢. أن تكون التكاليف والمصروفات اللازمة لمزاولة المهنة أو النشاط وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات)).
- 🔗 عند عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم ١٠% من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف.

ثالثاً: التبرعات واجبة الخصم من صافي الإيراد:

🔗 هناك نوعين من التبرعات تخصم من صافي الإيراد السنوي للممول وهي كمايلي:

النوع الأولي: التبرعات المدفوعة إلى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة:

🔗 تشمل هذه التبرعات النقدية أو العينية في إطار المسؤولية الاجتماعية للممولين أصحاب المهن والأنشطة غير التجارية والتي تدفع أو تؤول للحكومة المركزية أو فروعها في الأقاليم والوحدات الإقليمية في المحافظات والمدن والقرى ذات الشخصية الاعتبارية العامة وذلك بحد أقصى بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي.

النوع الثاني: التبرعات والإعانات المدفوعة إلى:

١. الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها
 ٢. دور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة وبالتالي لا تعتمد هذه التبرعات والإعانات الموجهة لدور العلم والمستشفيات الغير خاضعة للإشراف الحكومي مثل المدارس الأجنبية والمستشفيات الخاضعة لإشراف السفارات الأجنبية.
 ٣. مؤسسات البحث العلمي المصرية.
- 🔗 وضع المشرع حداً أقصى لكي يتم خصمه من صافي الإيراد وهو ١٠% كتبرعات لهذه الجهات ولا جواز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات وذلك بالنسبة لإيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري وإيرادات الثروة العقارية.

س ١٧: وضع الاعفاءات الضريبية الواردة علي ضريبة المهن الحرة؟

الإعفاء من الضريبة

١. المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف

القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام.

🔗 المقصود بهذه المعاهد التعليمية هي تلك التي تستهدف التعليم العام والحد من الأمية ومحوها ونشر التعليم والمعرفة وتلتزم بمناهج وزارة التربية والتعليم وتخضع لإشرافها ورقابتها ودون أن تسعى لتحقيق الكسب وذلك رغبة من المشرع لتشجيع إنشاء هذه المعاهد والمنشآت والمؤسسات التعليمية ومن ثم يخرج من هذا الإعفاء نشاط المعاهد الخاصة التي تقوم علي تعليم اللغات الأجنبية والكمبيوتر والآلة الكاتبة والرقص والموسيقى والغناء والتفصيل والتي تسعى لتحقيق الربح وبالتالي تخضع للضريبة .

٢. إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية:

🔗 لقد أعفى المشرع هذه الإيرادات من الضريبة لأن هذا الإنتاج خاص بالأدب والعلم والفن ولكن لا تعفى هذه الإيرادات من الضريبة إذا كانت ناتجة عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.

٣. إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد:

🔗 بالتالي أعفى المشرع هذه الإيرادات عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم وذلك بشرط طبع هذه المصنفات والمؤلفات لتوزيعها على الطلاب وأن تكون أسعارها ونظم توزيعها وضعت وفق النظم والأسعار التي تضعها بالجامعات والمعاهد وبالتالي يفهم أنه إذا لم تحترم هذه الشروط فستخضع هذه الإيرادات للضريبة.

٤. إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر:

٥. إيرادات أصحاب المهن الحرة الذين يزاولون المهن الحرة لأول مرة، ويقيدوا كأعضاء عاملين في

النقابات المهنية في مجال تخصصهم:

حدد المشرع مدة الإعفاء بثلاث السنوات من تاريخ المزاولة ويضاف إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة، ومدة الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة. تخفيض مدة الإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاولون المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من ١٥ عاماً واشترط المشرع للاستفادة من هذا الإعفاء أن يقيد العضو الممول كعضو عامل في نقابة مهنية في مجال تخصصه، ويحاول الممول المهنة منفرداً دون مشاركة من الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء. **التوقف عن النشاط أو ممارسة المهنة:**

على الممول صاحب النشاط المهني أو التجاري- عند توقفه عن ممارسة نشاطه المهني كلياً أو جزئياً، فإن الأرباح المحققة حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل تدخل في وعاء الضريبة.

تعريف التوقف الجزئي ← انتهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط وبذلك قطع المشرع مجال الاجتهاد بتعريفه التوقف الجزئي وذلك سدا للذرائع لمحاولات التجنب الضريبي ويحقق بذلك العدالة الضريبية.

وبالتالي يجب على الممول المتوقف كلياً أو جزئياً عن ممارسة المهنة أو النشاط إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ٣٠ يوماً من تاريخ الانقطاع والتوقف عن العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.

إذا توقف النشاط بسبب الوفاة للممول أو إذا توفي الممول خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ٦٠ يوماً من تاريخ وفاة مورثهم وتقديم الإقرار خلال ٩٠ يوماً من هذا التاريخ.

يلتزم الممولون بصفة عامة بالإخطار ببدء مزاولة المهنة لأول مرة خلال ٣٠ يوماً من تاريخ المزاولة والإخطار أيضاً بالتوقف عن ممارسة المهنة.

الخصم والنقصان تحت حساب الضريبة:

توسع المشرع في مجال الخصم والتخصيل تحت حساب الضريبة وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضريبية والوصول بالإيرادات الضريبية قريباً من الواقع وأبانت المادة ٧٠ من القانون عن ضرورة خصم ٥٠% تحت حساب الضريبة من كل مبلغ تدفعه الجهات المحددة في المادة ٥٩ إلى أصحاب المهن غير التجارية .

إيرادات الثروة العقارية

إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة في نص المادة ٣٧ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ هي :

١- إيرادات الأراضي الزراعية . ٢- إيرادات العقارات المبنية . ٣- إيرادات الوحدات المفروشة .

١- إيرادات الأراضي الزراعية:

المشرع في القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ وايضا القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ربط بين إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة الموحدة وبين الاطيان الزراعية لان الربط يمثل الاساس في تحديد الايرادات للاراضي الزراعية الداخلة في وعاء الضريبة ، لانه اذا كانت ضريبة الاطيان لا تسرى على الاراضي الزراعية أو رفعت عنها او تأخر ربطها فإنه لن توجد إذن إيرادات للاراضي الزراعية ، لأنه لا يمكن القياس على الاطيان الزراعية المجاورة والمماثلة لتحديد الضريبة للاطيان الزراعية لانه لا يمكن التوسع في تفسير النصوص القانونية الضريبية.

لقد نص المشرع على إيرادات الثروة العقارية في نص المادة ٣٧ في ظل ابقائه على ضريبة الاطيان الزراعية ومنعا للازدواج الضريبي فقد ذكر المشرع في المادة ٤٥ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الاطيان.

٢- إيرادات العقارات المبنية:

أخضع المشرع إيرادات العقارات المبنية للضريبة على إيرادات الثروة العقارية وحدد المشرع في المادة ٣٩ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ إيرادات العقارات المبنية على اساس اجمالي القيمة الاجبارية المتخذة اساس لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية، وفي المادة ٤٥ من القانون نص على استنزال ما سدده الممول من الضرائب العقارية الاصلية المفروضة بالقانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤.

أخضع المشرع بموجب نص المادة ٣٧ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ إيرادات الوحدات المفروشة ضمن إيرادات الثروة العقارية ، وبالتالي تسرى على تأجير الوحدات المفروشة أو أي جزء منها المعدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهن غير تجاريه أو أي غرض آخر ، ووفق المادة ٤١ من هذا القانون جعلت الإيراد الخاضع للضريبة يتحدد على أساس قيمة الايجار الفعلي مخصوصا منه ٥٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

تحديد الإيرادات للأراضي الزراعية الداخلة في وعاء الضريبة

نصت المادة ٢٨ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ على هذه الإيرادات بقولها :

- ١ - يحدد إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الاطيان وذلك بعد خصم ٣٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات
- ٢ - تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز ثلاثة أفدنة ، وما يجاوز فدان واحد من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ، ومشاتل المحاصيل البستانية إيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن انشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون ١١٣ لسنة ١٩٣٩ المشار اليه ، وذلك إذا كان حائز الغراس مستاجرا للأرض أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلي القيمة الإيجارية يلتزم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستاجرا لها ، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة ، كما يلتزم بتقديم بيان المساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوما من تاريخ بدء الزراعة .
- في حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها .

١- إيرادات الأراضي الزراعية

المقصود بالإيرادات الأراضي الزراعية التي يحققها مالك الاطيان الزراعية من استثمار امواله في الأراضي الزراعية ، ويتم تقدير الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة من خلال التقدير الحكمي أو الإيراد الفعلي.

التقدير الحكمي

- يرجع حكمة انتهاز التقدير الحكمي إلى أن مالكي الأراضي الزراعية لا يمسكون بدفاتر منتظمة توضح الإيراد الفعلي الصافي.
- يشكل الإيراد الحكمي الداخل في وعاء الضريبة ذات القيمة الإيجارية و المقدرة للأراضي بعد خصم ٣٠% منه كمصروفات وتكاليف وكما نعلم أن تحديد الضريبة على الاطيان الزراعية تتحدد على أساس سعر الضريبة وهو ١٤% مضروبا في القيمة الإيجارية للأراضي وفق المعادلة التالية : الضريبة على الاطيان $\frac{14}{100} \times 70\%$

الإيراد الفعلي

- بعد الاعتماد على الإيراد الفعلي وفق إرادة المشرع الضريبي استثناء من الأصل العام والذي يعتمد على التقدير الحكمي في تقدير وعاء الضريبة على الاطيان الزراعية ، وبالتالي اباح المشرع مخاسبة الممول على أساس الإيراد الفعلي وفق شروط محددة يتطلب توافرها كلها والا خضعت للتقدير الحكمي يسرى الاستثناء المقرر لأعمال الإيراد الفعلي كأساس لربط الضريبة لكافة عناصر إيرادات الثروة العقارية نظرا لعموم النص الوارد بالمادة ٤٠ من القانون: ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ونصها، للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة ٣٨ ، والفقرة الأولى من المادة ٣٩ من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي ، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية .
- يستفاد من نص المادة ٤٠ من القانون في أنها أوجبت حق الممول في طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة ٣٨ والفقرة الأولى من المادة ٣٩ وذلك عند توافر الشروط التالية :

- ١- **الشرط الأول** تقديم الممول طلب التجديد ويتضمن كافة عقارات الممول الزراعية والمبنية بحيث لا يخرج منها أي عقارات خاصة بالممول
- ٢- **الشرط الثاني** أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الاقرارات السنوية وفق المادة ٨٢ من هذا القانون .
- ٣- **الشرط الثالث** أن يكون الممول ممسكا لدفاتر منتظمة وفق المادة ١٠٢ من اللائحة والتي تفيد تقديم المموليين الاقرارات الضريبية إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول ابريل من كل سنة ويقدم الاقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه باليد إلى المأمورية أو تم إرساله بالبريد مسجل بعلم الوصول ويتم ختم الاقرار بختم المأمورية المختصة وتختتم الصورة المسلمة إلى الممول وذلك كله دون مراجعة الاقرار أو إبداء الرأي فيه

📌 **ترجع اسباب نص المشرع على ضرورة امساك بدفاتر منتظمة في:**

- 📌 حالة الايراد الفعلي لانها تدل على صحة اعمال المنشأة دونما حاجة لاثبات آخر ، وتمثل المال الحقيقي للمنشأة الزراعية وبالطبع يجب ان تراعي في هذه الدفاتر الترتيب وممسوكه وفق الاصول الفنية التي جرى عليها العرف في هذه الانشطة والتي تثبت صحة العمليات التي قامت بها المنشأة
- 📌 كما يستفاد من نص المادة ٥٠ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون انه يجب تقديم طلب تحديد ايرادات الثروة العقارية على اساس الايراد الفعلي ولو كان صافي هذه الايرادات لا يجاوز الشريحة التي لا تستحق عليها الضريبة وهذا يعني ان تقرر استحقاق الضريبة هي من سلطات المصلحة المختصة وليس بيد الممول كذلك أن تقدير الربح محاسبيا تختلف عن حسابه ضريبيا وبالتالي يجب على الممول تقديم ايراده الفعلي ويترك لمصلحة الضرائب سلطة تقدير وفحص المستندات المقدمة منه
- 📌 كما ابانت اللائحة في المادة ٥٠ منها عن المستندات الواجب ارفاقها بالطلب وهي سندات الملكية او الحيابة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيابة أو المكلفة
- 📌 بالإضافة إلى ما سبق تقديمه يجب على الممول تقديم الايراد الفعلي والذي يتمثل في صافي الايجار الفعلي الذي يحصل عليه المالك والذي يتمثل في الفرق بين قيمة الايجار الفعلي للاراضي الزراعية من خلال عقود الايجار الفعلية المعتمدة ، وما يتحملة الممول المالك من مصروفات يقضى بها العرف الزراعي عند التأجير للغير وفي حالة استغلال المالك لارضه الزراعية المملوكة له فتخصم ايضا مصروفات استغلال هذه الأراضي الفعلية - مصروفات الصيانة والتقاوى والأسمدة والمبيدات والاجور .

ايرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية

📌 **تشمل المحاصيل البستانية وفق قرار وزير المالية رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٨٢ والمعدل بالقرار ٢٦٨ لسنة ١٩٨٤ مايلى :**

- ١- **حداائق الفاكهة المنتجة:** وتضم جميع الموالح بانواعها واصنافها - الموز باصنافه المختلف ، والمانجو بكافة انواعه ، والعنب بجميع اصنافه ، والكمثرى والتفاح والسفرجل والرمال والبرقوق والمشمش والتين والجوافة والزيتون والخوخ والتين الشوكي ، والنخيل
- ٢- **نباتات الزينة:** وتشمل كافة أنواع الورد المختلفة ، وعصفور الجنة.
- ٣- **النباتات الطبية والعطرية:** وتضم الياسمين والعتر واللوف والبردقوش والكركية والنعناع والريحان والبابونج والشيخ والكزبرة والكراوية والكمون والينسون والشمر والحرمل والحلف والحنة.
- ٤- **مشارتل المحاصيل البستانية:** وتضم هذه المشارتل كافة مشارتل اشجار الفاكهة ونباتات الزينة .

المساحات المعفاة من الضريبة :

- ١- المساحات المزروعة محاصيل بستانية في الأراضي الصحراوية مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ هذه الأراضي.
- ٢- المساحة في حدود (٣) أفدنة لحداائق الفاكهة المنتجة.
- ٣- المساحات في حدود فدان واحد للمحاصيل البستانية من نباتات الزينة والطبية والعطرية.
- ٤- أية مساحة من المشارتل للمنفعة الخاصة لأصحابها.

الإيراد الحكمي :

- 📌 يتحدد هنا الإيراد لما يزيد عن المساحات المعفاة في ضوء القيمة الإيجارية التي يتم تقديرها والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة على إيراد الأطينان الزراعية كما يلي :
- ١- **إذا كان حائز الغراس مستأجر للأرض :** يكون الإيراد المقدر للإستغلال الزراعي من المحاصيل البستانية مثل القيمة الإيجارية التي تحسب وفق أحكام ضريبة الأطينان الزراعية .
- ٢- **إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض :** يكون الإيراد المقدر للإستغلال الزراعي من المحاصيل البستانية مثلى القيمة الإيجارية التي تحسب في ظل ضريبة الأطينان الزراعية .

ضريبة إيراد الأراضي الزراعية للمحاصيل التقليدية الصافي

📌 المساحة مضروبة في ٨٤ جنيه مضروبة في ١٠/١٤ مضروبة في ٧٠% بعد خصم ٣٠% تكاليف).

الإيراد الفعلي :

- 📌 حدد القانون الشروط التي يمكن وفقها محاسبة الممول الحائز للغراس من المحاصيل البستانية على أساس الإيراد الفعلي إيرادا ومصروفات .
- 📌 اعتبر القانون الأسرة في حكم الممول الفرد لمنع التهرب الضريبي وذلك بتفتيت ملكية الغراس مالم يثبت صاحب الشأن قانونية ملكيته أو جيازته للغراس .
- 📌 لضمان حصر المجتمع الضريبي جيدا وعدم التجنب للضريبة فألقى المشرع التزامات على الممول ومنها تقديم البيانات - سواء مالكا أو مستأجرا - بالمساحة المزروعة من كل نوع من انواع اشجار الفاكهة خلال (٣٠) يوما من تاريخ انتاج اشجار الفاكهة ، ويلتزم ايضا بتقديم بيانات بالمساحة المزروعة بنباتات الزينة والطبية والعطرة أو مشارتل المحاصيل البستانية خلال (٦٠) يوم من تاريخ بدء الزراعة ، ويلتزم الحائز ايضا بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بواقعة إزالة الغراس خلال (٣٠) يوم من تاريخ حدوث الإزالة.

تحديد إيرادات العقارات المبنية الداخلة في وعاء الضريبة

تحديد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية والمفروضة بموجب القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية وكما نعلم أنه يتم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية لكي تتخذ أساساً.

لربط الضريبة سواء تحددت القيمة الإيجارية بالإتفاق والتراضي بين المالك والمستأجر، أو بمعرفة لجان تحديد الإيجارات المشكلة وفق قوانين تحديد إيجار الأماكن أو قيمة إيجار المثل في حالة صورية العقد أو عدم وجود عقد مثل حالة سكن المالك في ملكه.

بخصوص أنواع التقدير فقد نصت المادة (١١) من القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ على نوعان من التقدير هما :

١- **تقدير عام :** يتناول التقدير العام كل العقارات التي تخضع للتقدير كل (١٠) سنوات خلال السنتين الأخيرتين من مدة العشر سنوات.

٢- **التقدير السنوي :** ويشمل العقارات التي استجدت أو تلك التي أدخلت عليها تعديلات جوهرية وهذه يتم تقديرها خلال (٣) شهور الأخيرة من كل سنة ويعمل بهذا التقدير من أول السنة التالية إلى نهاية مدة العشر سنوات المقررة للتقدير العام.

أفادت المادة (١٣) من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بتشكيل لجان التقدير من أربعة أعضاء ويكون إثنين منهم من موظفي الضرائب العقارية وأحدهم يكون مأمور ضرائب ليتولى رئاسة اللجنة والآخر صراف أو كاتب ، في حين يكون العضويين الآخرين من الأهالي ملاك العقارات المبنية يعينهم المحافظة بموجب قرار يصدر منه.

يشترط لصحة انعقاد لجنة التقدير حضور ثلاثة من أعضائها لتوافر الأغلبية وتصدر قراراتها بالأغلبية وعند تساوى الأراء يرجح الرأي الذي يسانده الرئيس ويعتبر العضو من الأهالي مالكي العقارات مستقيلاً إذا تخلف عن الحضور لثلاث إجتماعات متتالية بدون عذر .

بعد تحديد الإيراد الخاضع للضريبة يتم خصم ٤٠% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات بالإضافة إلى خصم القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته ، كما تعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الإنتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.

يتضح لنا أن المشرع إعتد كالعادة في التقدير على التقدير الحكمي وجعله أصلاً وأن يتم التقدير على أساس تحديد القيمة الإيجارية المقررة في ضوء القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ حتى لا يتأثر التقدير بأي تعديل أو تغيير في تحديد القيمة الإيجارية بأي تشريع يصدر بعد صدور القانون ، ويتم خصم ٤٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات وعليه تكون صافي القيمة الإيجارية المقررة للعقارات المبنية والتي تقدر حكماً : الضريبة مضروبة في ١٠% سعر الضريبة.

نلاحظ أيضاً أن معالجة المشرع الضريبي لإيرادات الثروة العقارية تتضمن إزدواجاً ضريبياً حيث تخضع إيرادات الأطيان الزراعية أو إيرادات المباني لضريبة نوعية هي ضريبة الأطيان أو ضريبة العقارات المبنية ثم تخضع ذات الإيرادات للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وبالتالي كان على المشرع معالجة هذا الوضع لذلك أعفى الممول الذي يقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية من تقديم الإقرار الضريبي إذا لم يتجاوز مجموع صافي دخله منها حدود الإعفاءات المقررة ، وقرر القانون خصم الضرائب العقارية المسددة من الضريبة المستحقة منعاً لهذا الإزدواج .

إيرادات الوحدات المفروشة

كانت إيرادات الوحدات المفروشة تدخل ضمن إيرادات النشاط التجاري ولكن المشرع الضريبي في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ نقلها إلى إيرادات الثروة العقارية وترجع علة إخضاع هذا النشاط للضريبة تحقيقاً للعدالة الضريبية وزيادة حصيلة الدولة من هذه الإيرادات السيادية حيث أن هذه الأنشطة تمتاز بربحياتها العالية ولقد حددت المادة (٤١) سريان الضريبة على إيرادات الوحدات المفروشة كما يلي :

تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر .

يحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً، منه ٥٠% مقابل التكاليف.

يستفاد من نص المادة ٤١ من القانون أن المشرع جعل من الإيراد الفعلي أساساً لربط الضريبة على الوحدات المفروشة ويخصم ٥٠% منه مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

بالتالي يتحدد وعاء الضريبة في حالات التأجير المفروشة بالفرق بين الإيراد الذي يتمثل في الإيراد الفعلي طبقاً للعقود بين المالك والمستأجر وبين المصروفات المحددة حكماً بموجب القانون وهي ٥٠% من الإيراد.

🌟 **فلو أن الممول قد أجر وحدة مفروشة نظير ١٠٠٠ جنيه شهريا لمدة عام فإن :**

🌟 الإيجار الفعلي - ١٠٠٠ مضروبا في ١٢ شهر - ١٢٠٠٠ جنيه .

🌟 خصم ٥٠% للمصروفات - ٦٠٠٠ جنيه .

🌟 صافي إيراد الوحدة المفروشة - ٦٠٠٠ جنيه

🌟 **ويشترط عدة شروط لسريان الضريبة على الوحدات المفروشة كما يلي :**

١- أن تكون الوحدة المفروشة أو جزء منها معد للسكن.

٢- أن تكون الوحدة المفروشة أو جزء منها معد لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي وبيادر فيها هذا النشاط.

٣- أن تكون الوحدة المفروشة أو جزء منها معد لمزاولة مهنة غير تجارية وتباشر فيها هذه المهنة.

٤- الإيراد الناتج من تأجير أى وحدة مفروشة أو جزء منها مخصص لأى غرض آخر.

إيرادات التصرفات العقارية

🌟 جاءت المادة (٤٢) بفرض الضريبة على الإيرادات الناتجة عن التصرفات العقارية كما يلي :

🌟 تفرض ضريبة بسعر ٢.٥% وبغير أى تخفيض على إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعدم إقامة منشآت عليه وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير .

🌟 تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

🌟 يستفاد من نص المادة (٤٢) ان المشرع فرض نصيباً محدداً ٢.٥% على الإيرادات الناتجة عن التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن **وذلك في الحالات التالية :**

١- **الحالة الأولى :-** أن يكون التصرف على العقارات المبنية أو الأراضي كما هي دون أي تدخل منه أو بعد إقامة منشآت عليها.

٢- **الحالة الثانية :-** أن يكون التصرف شامل لكل العقار أو لجزء منه أو وحدة سكنية منه.

٣- **الحالة الثالثة :-** يستوى إقامة المنشآت على أراضي مملوكة للممول أو للغير.

🌟 الحالات المستثناءة من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة :

أ- هذه تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، ويفهم من ذلك أنه إذا أدخل المورث أي تعديلات على هذه العقارات وقام بالتصرف فيها فإن الضريبة تسرى على التعديلات التي أدخلها والتي كان لها الأثر في زيادة سعر العقار.

ب- تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات وذلك دعماً للإستثمار.

كما أورد المشرع بعض التصرفات الخاضعة للضريبة والتي يراها البعض أنها حددت على سبيل المثال وليس الحصر وهي:

١- التصرف بالهبة لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج.

٢- تقرير حق الإنتفاع على العقار.

٣- تأجير العقار لمدة تزيد على (٥٠) سنة.

كما أورد المشرع أيضا التصرفات التي لا تخضع للضريبة وهي :

١ - البيوع الجبرية الإدارية. ٢ - البيوع الجبرية القضائية.

٣ - تصرفات نزع الملكية ٤- الإستيلاء للمنفعة العامة ٥- الإستيلاء للتحسين

٦- تصرفات التبرع والهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

🌟 عليه فقد ألزم المشرع مكاتب الشهر العقاري بإخطار مصلحة الضرائب لشهر التصرفات المستحق عنها الضريبة وفق أحكام هذا القانون وأن يتم الإخطار خلال (٣٠) يوم من تاريخ شهر التصرفات.

- ١- أن الضريبة على التصرفات العقارية تتعلق بتصرف عقاري - الأراضي والمباني وذلك بالتصرف فيهما بالبيع أو التنازل عنه وبيع حق الرقبة في العقار مجرداً من حق الانتفاع وبيع حق الانتفاع في العقار والوصية بالعقار أو بمنفعته مدة معينة من الزمن أو مدى الحياة والمعاوضة في العقار وهبة العقار أو الرجوع فيها وحقوق الإرتفاق في عقارات مبنية أو أراضي داخل كردون المدن بكافة أنواعها وبالتالي يفهم أنه إذا تعلق التصرف العقاري بأرض خارج كردون المدن فلا محل لفرض الضريبة للتصرفات العقارية عليها .
 - ٢- أن التصرف العقاري بالهبة لغير الأصول والفروع والأزواج هو الذي يخضع للضريبة كذلك فإن تقرير حق الإنتفاع على العقار أو تأجيرها لأقل من خمسين عاماً فلا يخضع للضريبة التصرف العقاري..
 - ٣- يشترط لفرض ضريبة التصرفات العقارية أن يكون التصرف العقاري إرادياً وعليه لا تخضع التصرفات الجبرية لهذه الضريبة مثل البيوع الجبرية الإدارية والقضائية - وعلة ذلك أن هذا النوع من البيوع هو لسداد الديون العامة أو الخاصة وليس لمصلحة خاصة بالممول.
 - ٤- نلاحظ أن سعر الضريبة ٢.٥ حكيم وسعرها نسبي موحد مقطوعة بنسبة ٢.٥% من إجمالي الإيرادات أي إجمالي التصرفات العقارية دونما تخفيض ، وتعد هذه الضريبة خروجاً على مبدأ سنوية الضريبة التي تبني على فكرة سنوية الربح نظراً لسريانها على أي تصرف عقاري إستوفي شروط خضوعه للضريبة.
- تعد الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة التصرف في العقارات وذلك عند إشهارها أمام مكاتب ومأموريات الشهر العقاري لكن يجب أن نشير إلى سعر الضريبة على التصرفات يكون على إجمالي إيرادات التصرفات في حين أسعار شرائح ضرائب الدخل تكون على صافي الدخل وتراعي فيه الأعباء العائلية والشخصية وخصم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في حين أنها في ضريبة التصرفات العقارية لا تراعى هذه الأعباء أو التكاليف والمصروفات

الإعفاء من الضريبة على إيرادات الثروة العقارية اوردت المادة (٤٣) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الإعفاءات كما يلي :

- ١- إعفاء من الضريبة لإيرادات النشاط الزراعي عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون فيخضع للضريبة وبالتالي تعفى من الضريبة وفق ما أوردته المادة (٣١) من هذا القانون أرباح منشآت إستصلاح أو إستخراج الأراضي وذلك لمدة عشر سنوات إعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- ٢- تعفى إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اعتبار الأرض من منتجة.

وفي إطار الإعفاءات العامة :

- أخرج المشرع الأراضي الزراعية والعقارات المبنية التي تدخل ضمن أصول الشركة أو المنشأة وفي إطار تحقيق العدالة الضريبية جاءت المادة (٤٥) بالنص التالي :
- يستتزل ما سده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطنان ورقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية ، حسب الأحوال من الضرائب المستحقة عليه .

التزام مالكي العقارات المبنية والأراضي الزراعية بتقديم بيان عنها وقيمتها الإيجارية :

- الخاضعين لضريبة إيرادات الثروة العقارية من الملاك يلتزمون بتقديم بيان عن ملكيته للعقارات المبنية - عقار أو أكثر أو أراضي زراعية يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة وفق القواعد المنصوص عليها في القانون ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطنان وذلك بعد خصم ٣٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات ، وتحديد الإيرادات للعقارات المبنية على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم ٤٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلاً عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو واسرته ، إلى مكاتب التحصيل

الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

س ١٨: ماهي سمات الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية؟

سمات الضريبة على الأشخاص الاعتبارية

١. **ضريبة مباشرة** ← تفرض على الدخل المتمثل في الأرباح المحققة وهذا مفاده أن الضريبة المفروضة على رأس المال أو الدخل تكون ضريبة مباشرة وفق معيار المادة الخاضعة للضريبة.
٢. **ضريبة نوعية** ← حيث تفرض على نوع معين من الدخل وهو الدخل الناجم عن امتزاج عنصر العمل ورأس المال معاً بصورة يصعب الفصل بينهم، وبشرط أن يقوم بتحقيق هذا الدخل شخص اعتباري، باستثناء ما فرضه المشرع على الأرباح الرأسمالية تغليباً لاعتبارات الحصيلة الضريبية.
٣. **ضريبة تسري على دخول الأشخاص الاعتبارية فقط دون الأشخاص الطبيعية.**
٤. **أنها ضريبة تفرض على صافي الربح كقاعدة عامة مع وجود بعض الاستثناءات** ←
ويتميز صافي الربح بعدة **مميزات** منها:
أ- **الميزة الأولى :-** يضع في إعتباره كافة عناصر النفقات المقابلة للإيرادات مع الأخذ في الحسبان وجود فروق بين بعض هذه الإيرادات والنفقات في مفهوم الربح المحاسبي عن مفهوم الربح الضريبي.
ب- **الميزة الثانية :-** أن المعيار هو تحقيق الإيراد واكتسابه بغض النظر عن واقعة التحصيل النقدي له أو السداد النقدي للنفقات فالأساس في الإستحقاق هو الأساس المتبع عند تحديد صافي نتيجة أعمال الشركات وقت سريان الضريبة
ج- **الميزة الثالثة :-** التوسع في مفهوم الإيراد الخاضع للضريبة بحيث يشمل إيرادات متكررة وغير متكررة إيرادية ورأسمالية وسواء نتج الربح عن نشاط قانوني أم لا.
٥. **أنها ضريبة تفرض بسعر نسبي** ← وهذا يتفق مع طبيعة المشروعات التي تفرض عليها هذه الضريبة ولكن هذا لا يمنع من وجود أكثر من سعر للضريبة.

س ١٩: اكتب في نطاق سريان الضريبة علي ارباح الأشخاص الاعتبارية؟

تحديد نطاق سريان الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية تفرض سلباً على صافي الأرباح الكلية لهذا الأشخاص أيأ كان غرض هذه الأشخاص وبالتالي تسري هذه الضرائب على:

١. الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة لكافة أرباحها المحققة في مصر أو خارج مصر عدا مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
٢. الأشخاص الاعتبارية الغير مقيمة في مصر ولكن تسري على أرباحها المحققة في مصر من خلال منشأة دائمة بمصر.

ما يعد من الأشخاص الاعتبارية:

١. شركات الأموال والأشخاص مهما كان القانون الذي ينظمها وشركات الواقع.
٢. الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاء المقررة لها قانوناً.
٣. الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والتي تزاوّل أنشطة تخضع للضريبة مع عدم الإخلال بالإعفاء الضريبي المقرر لها قانوناً.
٤. البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في خارج مصر ولها فروع في مصر.
٥. الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية وتمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة.

مأمورية الضرائب المختصة بتحصيل أرباح الأشخاص الاعتبارية :

١- لتفادي التنازع في الاختصاص وحسن تنظيم وسير العمل تختص مأمورية الضرائب بفرض وتحصيل الضرائب على أرباح الشركات و الأشخاص الاعتبارية التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي لهذه الشركات أو الجهات **وذلك كما يلي:**

أ- تختص مأمورية شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيما يخص شركات الأموال وكافة الجهات وهم الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها، والبنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في مصر، وأيضاً الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة .

ب- تختص مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح أو المأمورية التي يصدر بتحديد قرار من وزير المالية.

ب- تختص مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ أو أي قانون استثمار آخر، وتختص مأمورية ضرائب الاستثمار بالإسكندرية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وتختص مأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة، والوادي الجديد .

ج- تختص مأمورية ضرائب المركز الرئيسي بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة .

د- تختص مأمورية ضرائب المركز الرئيسي للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشأ الإدارة المحلية التي تزاوّل نشاط خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

هـ- يختص مركز كبار الممولين بمحاسباتهم ضريبياً عندما يتقرر له ذلك التعامل مع المركز.

و- ينعد الاختصاص -في حالة تغيير المركز الرئيسي للممول- عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير وعلى المأمورية المختصة قبل التغيير إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالاته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاث أشهر مع مراعاة مدد التقادم.

٢- فيما يخص شركات الواقع تعامل الشركات التي تباشر نشاطاً من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية ويتم تحديد إيرادات هذه الشركات على أساس نقدي وتحدد مصروفاتها على أساس الاستحقاق .

٣- الالتزامات الملقة على عاتق الممولين من الأشخاص الاعتبارية حيث يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي على النموذج (٢٨) إقرارات قبل أول مايو من كل سنة أو خلال (٤) شهور التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية، ويقدم الإقرار الضريبي من أصل وصورة سواء تم تسليمه إلى المأمورية المختصة باليد أو تم إرساله بالبريد بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار الأصلي وصورته التي تسلم للممول بخاتم المأمورية دونما مراجعة الإقرار وإبداء رأي فيه من المأمورية المختصة وهذا يتوافق مع اتجاه مصلحة الضرائب في التعامل مع الممولين على أنهم صادقين في إقراراتهم والبيانات المقدمة منهم حتى يثبت العكس وإخضاع الإقرار للفحص العشوائي بدلاً من بدء المنازعة مع الممولين من لحظة تقديمهم الإقرارات الضريبية نظراً لتشكك المصلحة في قدر الربح المدون في الإقرار وكذلك في المصروفات والتكاليف واجبة الخصم.

تحديد الدخل الخاضع لضريبة الأشخاص الاعتبارية

- يمثل الدخل الخاضع للضريبة في أنه صافي الدخل الذي حققه الشخص الاعتباري خلال الفترة الضريبية- عادة هي سنة- من خلال ممارسته للأنشطة الخاضعة للضريبة .
- يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي.
- كما نعلم أن الإيرادات الخاضعة للضريبة تضم مثلاً الإيرادات الناتجة عن النشاط العادي للمنشأة (إجمالي الأرباح) وهناك والإيرادات العرضية أو التي لا تتكرر بصفة دائمة (الخصم المكتسب، التعويضات المحصلة، فوائد التأخير، المنح والإعانات، الديون المعدومة المحصلة، العمولات المحصلة، إيرادات الاستثمار، علاوة إصدار السندات، فائض رسوم إصدار الأسهم والتي تزيد عن مصروفات التأسيس).
- هناك أيضاً الأرباح الرأسمالية والتي تضم الأرباح المحققة من إهلاك أو الإستيلاء أو البيع على الأصول الرأسمالية الثابتة بالإضافة إلى أرباح التصفية المحققة خلال الفترة- المدة- الضريبة (عادة هي سنة) وكذلك الأرباح الناجمة عن إعادة تقييم أصول وخصوم المنشأة.
- كما نعلم أن المشرع الضريبي أخذ بمفهوم الربح الشامل عند محاسبة أرباح النشاط التجاري والصناعي حيث أخضع للضريبة على دخولهم المتولدة كل من الإيرادات العادية والعرضية والرأسمالية.
- في عجلة أيضاً تتضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على سبيل المثال (إهلاك الأصول الثابتة وهي إهلاكات عادية أو الاستهلاك المعجل للآلات والمعدات والضرائب التي تدفعها المنشأة، والتبرعات والإعانات وأقساط التأمينات الاجتماعية، والمبالغ التي تدفع لصالح الصناديق الخاصة، والإكراميات، والفوائد المدينة، والمرتببات والعمولات، ونفقات الإعلان والدعاية، والخسائر، والديون المعدومة، وإيجار العقارات التي تشغلها المنشأة والتأمين على ممتلكات المنشأة والغرامات والتعويضات، وخسائر السرقات والاختلاس والمصروفات العمومية والإدارية).

لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي:

- العوائد المدينة تشمل كافة المبالغ التي تتحملها الأشخاص الاعتبارية نظير حصولها على القروض والسلفيات والديون والتي قد تأخذ صور مختلفة منها السندات والأذون والأسهم أو التمويل النقدي والتي تزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية "ويقصد بحقوق الملكية رأس المال المدفوع مضافاً إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصوماً منه الخسائر المرحلة، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات في حالة عدم خضوعها للضريبة وفي حالة وجود خسائر مرحلة فإنهم تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط وتحسب النسبة على أساس إجمالي القروض والسلفيات منسوبة إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع.
- كيفية حساب متوسط حقوق الملكية:** يحسب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الآتية:

$$\text{حقوق الملكية أول السنة المالية} + \text{حقوق الملكية آخر السنة المالية} / 2$$
ويحسب متوسط القروض والسلفيات طبقاً للمعادلة الآتية:

$$\text{رصيد القروض والسلفيات أول السنة المالية} + \text{رصيد القروض والسلفيات آخر السنة المالية} / 2$$
- وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التي لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التي لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التي حصل عليها الشخص الاعتباري عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية.
- لا تعد أيضاً من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها عدا ٨٠% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها .
- ولا تعد من التكاليف واجبة الخصم حصص أرباح الأسهم الموزعة** وبالتالي لا تخصم من الربح والدخل الخاضع للضريبة
- كذلك لا يعد من التكاليف واجبة الخصم قيام الشركات بتوزيع أرباح مؤقتة أو توزيع أرباح في صورة أسهم مجانية تمنح لقدامى المساهمين.

- ٤- لا يعد أيضاً من التكاليف واجبة الخصم مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية، ويمنح هذا المقابل للمساهم بسبب حضور الجمعيات العمومية للشركة وهذا المقابل لا يمثل ناتجاً للسهم ولكن تعويضاً للمساهم عن التكاليف التي يتحملها نظير حضور هذه الجمعيات وقد أخرجها المشرع من التكاليف واجبة الخصم حتى لا تغالي الشركات في تحديد مقدارها.
- ٥- كذلك لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها والتي تشمل المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى وبدلات التمثيل والاستقبال
- ٦- كذلك لا يعد من التكاليف واجبة الخصم حصة العاملين من الأرباح التي يقتصر توزيعها طبقاً للقانون وكذلك لا يعد من التكاليف واجبة الخصم الاحتياطات والمخصصات مختلفة الأنواع وهي المبالغ المحجوزة من الأرباح لدعم مركز المنشأة ومواجهة الخسائر المحتملة وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول المنشأة الثابتة التي تحققها شركات المساهمة قبل تأسيسها وكذلك الاحتياطات السرية، وكذلك لا تعد من التكاليف واجبة الخصم الغرامات والعقوبات المالية والتعويضات التي يتركبها الممول بصفة شخصية أو التي يتركبها أحد تابعيه لجناية أو جنحة حيث لا علاقة لهذه الجرائم والنزاعات بالمنشأة وأعمالها وأنشطتها.
- ٧- **كذلك لا يعد من التكاليف واجبة الخصم الضريبة على الدخل** المستحقة وفق القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبالتالي لا يجوز للممول خصمها من الأرباح باعتبارها تكاليف واجبة الخصم، وكذلك لا تعد من التكاليف واجبة الخصم العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي في الفترة الضريبية وكذلك عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.

س ٢٠: اكتب في الإعفاء من الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية؟

الإعفاء من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

- ١- **أعفيت العقارات المبنية وما في حكمها والتي تملكها الوزارات والمصالح الحكومية** ← والأمر هنا لا يتعلق بالإعفاء بقدر ما يتعلق بعدم خضوع الدولة للضرائب وهذا الإعفاء وعدم الخضوع بغض النظر عن الغرض المخصصة له هذه العقارات وأياً كان شاغل هذه العقارات وكما نعلم أن هذه الوزارات والمصالح الحكومية معفية أيضاً من الخضوع لضريبة العقارات المبنية والأطيان الزراعية وكافة الرسوم والضرائب الملحقة بها كذلك تعفى العقارات والأنشطة التي تستولي عليها هذه الوزارات والمصالح الحكومية من تاريخ الاستيلاء الفعلي لهم، وتدخل المجالس المحلية للمحافظات والمدن والقرى سواء قدمت خدماتها وأنشطتها بالمجان أو بمقابل مثل خدمات الكهرباء والمياه والإسعاف والغاز.
- ٢- **أعفيت المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التي لا تستهدف أساساً الحصول على الربح** ← ويستفاد من تقرير هذا الإعفاء **الأمر التالي:**
 - أ- أن تقرير هذا الإعفاء يؤيد رغبة الدولة في تشجيع إقامة المعاهد التعليمية مساهمة منها في نشر التعليم بين أفراد المجتمع.
 - ب- أن هذا الإعفاء مقرر للمنشآت التعليمية التي تشرف الدولة عليها وتخضع لنظم ورقابة وتخضع في مناهجها لرقابة الدولة ولا تهدف أساساً من خلال ممارسة نشاطها التعليمي تحقيق الربح.
 - ج- أن المشرع ألحق إعفاء هذه المنشآت من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بالرغم من أن أرباح هذه المنشآت تعد أرباحاً غير تجارية بطبيعتها ولكن الإعفاء المقرر في حدود نشاطها والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح فإذا ما أصابت أرباحاً من مباشرة أعمال خارج تلك الحدود وجب فرض الضريبة عليها.
- ٣- **تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله.**
- ☺ قد أعفى المشرع الضريبي هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك دعماً لدورها في المجتمع المدني ولكن يشترط لتمام الإعفاء أن تكون مشهرة وفق القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وأن تمارس نشاطها في حدود الغرض الذي تأسست من أجله وهذا النشاط يكون معفياً من الضريبة، وبالتالي فإن تعدت هذا الغرض إلى ممارسة غرض آخر غير منصوص عليه في سند إنشائها هنا تخضع للضريبة هذا بالإضافة إلى أن هذه الجمعيات لا تسعى أساساً إلى تحقيق الربح من نشاطها.

٤- أعفى المشرع الضريبي الجهات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.

هذه الجهات هي الجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية والأندية الرياضية والتي تكون مسجلة ومشهرة وفق القانون وأن يكون نشاطها خيري واجتماعي أو علمي أو ثقافي أو رياضي ولا تهدف إلى تحقيق الربح وأن يتحرر نشاطها من الصفة التجارية أو الصناعية أو المهنية، وجدير بالذكر أن المشرع كان قد أعفى العقارات المبنية لهذه الجهات من الضريبة على العقارات المبنية .

٥- أعفى المشرع الضريبي أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون ٤ لسنة ١٩٧٥:

أن هدف المشرع من تقرير هذا الإعفاء هو تمكين صناديق التأمين الخاصة من تدبير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأغراض الاجتماعية التي نشأت من أجلها وقد يستفاد من هذا الإعفاء أنه أحد صور الإعانات التي تقدمها الدولة لبعض الجهات لتمكينها من أداء دورها لتحقيق أهدافها الاجتماعية

٦- أعفى المشرع الضريبي المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص إتفاقية دولية على إعفائها

حسب النص يتقرر الإعفاء عند وجود اتفاقيات دولية تنص على إعفاء أنشطتها من الخضوع لضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى الملحقة بالضريبة وذلك لرغبة الحكومة في المساهمة في الأغراض الاجتماعية والإنسانية التي تهدف هذه المنظمات والهيئات في تحقيقها مثل الإتفاق الموجود بين مصر ومنظمة الصحة العالمية والذي يتيح الإتفاق بينهم بإعفاء هذه المنظمة هي وموجوداتها وإيراداتها وكل ما يأتي من أملاكها من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة عدا الرسوم التي تؤدي نظير الخدمات التي تؤديها المرافق العامة- الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي والنظافة- وتهدف الحكومة بهذا الإعفاء تمكين المنظمة من تحقيق أغراضها والتي تتلخص في النهوض والرفي بمستوى الصحة العامة في مصر.

٧- أعفى المشرع أرباح توزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفق قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

وكذلك عائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية بورصة الأوراق المالية.

جاء هذا الإعفاء المقرر تدعيماً لدور البورصة المالي والاقتصادي في الاقتصاد المصري فقد أعفى أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفق قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وكذلك عائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية بالبورصة وذلك تحفيزاً للاستثمار في البورصة والتمويل من خلالها وتدعيماً لدور البورصة في خصخصة المشروعات العامة وتعزيز ثقة المتعاملين معها خاصة وأن صناديق الاستثمار تعد وعاء مالياً تستثمر فيه المدخرات الخاصة في الأوراق المالية من خلال جهة متخصصة ذات خبرة في إدارة المحافظ المالية لتقليل مخاطر الاستثمار وتعظيم العائد حيث تعد الصناديق وسيلة لتأمين عمليات تمويل الإقتصاد القومي بربط المدخرات القومية بأسواق المال بنظم تحمي المستثمر الصغير والكبير .

٨- أعفى المشرع من ضريبة ارباح الأشخاص الاعتبارية ناتج التعامل والذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن

استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

إذا كان المشرع قد أعفى من ناتج التعامل للأشخاص الطبيعية عن استثماراتهم في الأوراق المالية بالبورصة فإنه قد أعفى ناتج التعامل الذي تحصل عليه الأشخاص الاعتبارية ولكنه اشترط أن تكون هذه الأشخاص الاعتبارية مقيمة وفق معايير الإقامة وتعتبر الأشخاص الاعتبارية مقيمة إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري أو إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر، أو إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من ٥٠% من رأسمالها وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلية للشخص الاعتباري وذلك بتحقيق الأمور التالية.

- أ- أن تكون مصر مقر اتخاذ القرارات التي تتخذ فيها قرارات الإدارية اليومية.
- ب- أن تكون مصر المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.
- ج- أن تكون مصر هي المقر الذي يقيم فيه ٥٠% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
- د- إذا كانت مصر هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.

٩- أعضاى المشرع عوائد الأرباح اللى تحصل عليها الأشخاص الإعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع اللى يصدرها

البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها:

هذا استمرار لدعم المشرع الضريبي لدور البورصة الإقتصادى والمالى فأعفى أرباح الأسهم والسندات الخاصة بالأشخاص الإعتبارية وكذلك شهادات الإيداع الصادرة من البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وهذا دعماً لدور البنك المركزى فى إصدار شهادات الإيداع واللى تبث الثقة فى النظام المالى المصرى.

١٠- أعضاى المشرع الضريبي التوزيعات والأرباح والحصص اللى تحصل عليها أشخاص إعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى

أشخاص إعتبارية مقيمة أخرى:

لعل كان غاية المشرع هو زيادة الاستثمار بل وزيادة التوسعات الاستثمارية من خلال مساهمات الشركات المقيمة والعاملة فى مصر فى شركات أخرى عاملة ومقيمة فى مصر ودونما إشتراط المشرع لنسب معينة من المساهمة ودون إشتراط مدة معينة للإعفاء فالإعفاء جاء خالى من ثمة أية شروط وبالتالى يسرى الإعفاء على أى ناتج قل ذلك أو كثر حجم هذا الناتج.

١١- أعضاى المشرع أرباح شركات الاستصلاح أو الاستزراع للأراضى لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو

بدء الإنتاج حسب الأحوال

يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضى وفقاً لما يأتى:

أ- إذا كانت الشركة تزاوّل نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين.

ب- إذا كانت الشركة تزاوّل نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضى المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة.

ج- إذا كانت الشركة تزاوّل نشاط الاستصلاح أو الاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال.

مما لا شك فيه أن هذا الإعفاء المقرر قانوناً ولمدة عشر سنوات هو لدعم الأمن الغذائى .

١٢- تعفى أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك

لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط :

يتضح أن غرض هذا الإعفاء هو دعم الأمن الغذائى ويسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات اللى لم تمض على بدء مزاومتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما الشركات اللى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء".

سعر الضريبة

فرض المشرع الضريبي ضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعر نسبي ٢٠% كقاعدة عامة .

استثناء من السعر الوارد تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، والبنك المركزى للضريبة بسعر ٤٠% كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر ٤٠,٥٥%.

عند تحديد وعاء الضريبة يقرب إلى أقرب عشرة جنيهاً أقل فإذا كانت الأرباح السنوية الصافية الخاضعة للضريبة تبلغ (٨٠٠٧) فإن المحاسبة للشركة عن الوعاء الضريبي وقدره (٨٠٠٠) وبالتالى تحسب الضريبة على الوعاء ، وتكون الضريبة بسعر ٢٠% على صافي الأرباح السنوية .

الأحكام الضريبية الخاصة ببعض أرباح الأشخاص الاعتبارية

س ٢١: اكتب في المعاملة الضريبية للأرباح والخسائر عند تغيير الشكل القانوني للأشخاص الاعتبارية؟

أولاً: المعاملة الضريبية للأرباح- أو الخسائر- عند تغيير الشكل القانوني للأشخاص الاعتبارية:

📌 جاءت المادة (٥٣) من القانون ٩١ لفي هذا الإطار بقولها: "في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر لا يدخل في حساب الأرباح والخسائر الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والإلتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والإحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. ويعد تغييراً للشكل القانوني على الأخص ما يأتي:

- ١- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
- ٢- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
- ٣- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
- ٤- شراء أو الاستحواذ على ٥٠% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشتري أو المستحوذ.
- ٥- شراء أو الاستحواذ على ٥٠% أو أكثر من أصول وإلتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشتري أو المستحوذ.
- ٦- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.

📌 بالتالي لا يتم احتساب الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حساب الأرباح والخسائر وذلك بسبب تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري لأن هذا التقييم لا يعبر عن الواقع والحقيقة،

يشترط لعدم دخولها في حساب الأرباح والخسائر الشروط التالية:

- أ- **الشرط الأول :-** أن يكون هناك تغيير قانوني في المنشأة.
- ب- **الشرط الثاني :-** أن تكون الأرباح والخسائر ناتجة عن إعادة التقييم.
- ج- **الشرط الثالث :-** إثبات الأصول والالتزامات بذات قيمتها الدفترية عند تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة.
- د- **الشرط الرابع :-** يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والإحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

إثبات الأصول والالتزامات:

📌 يجب على الأشخاص الاعتبارية إثبات الأصول والالتزامات في الدفاتر والسجلات التي يلتزم بإمسائها على أساس قيمتها بعد إعادة التقييم وعلى الأشخاص الاعتبارية إعداد قائمة الدخل وتشمل قائمة الدخل (صافي المبيعات، وإيرادات من الأرباح الرأسمالية وخصم مكتسب وفرق تقييم عملة وإيراد بيع مخلفات وفوائد دائنة، وتشمل أيضاً المصروفات وهي الفوائد المدينة والمصاريف الإدارية والعمومية والخصم المسموح به والديون المعدومة والخسائر الرأسمالية وفوائد تقييم عملة وأقساط إهلاك).

حساب الضريبة:

📌 لأغراض حساب الضريبة، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.

📌 يجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي:

- ١- في حالة التصرف في الأصول الثابتة، المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٤) من المادة (٢٥) من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها.
- ٢- بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (٢٥) من القانون يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفي حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من القانون.
- ٣- يتم متابعة حركة الإحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الإحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة.

- ❖ الجزاء المترتب على عدم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة النقدية :
- ❖ في حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أي خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة في اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.
- ❖ يعتمد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري .
- ❖ لا يعتد بالتغيير في الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو التغير في ملكية رأسماله إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الإلتزامات الضريبية.

ثانياً: خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة في خارج مصر من الضريبة المستحقة في مصر تالياً لازدواج الضريبي:

- ❖ تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤدية لها. ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
- ❖ لا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد في مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال في الخارج.
- ❖ **فلاحظ أن المشرع قد ذكر عدة مبادئ تحكم خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة خارج مصر قامت بأدائها شركة مقيمة في مصر من أرباحها المحققة في خارج مصر:**

- ١- خصم الضرائب التي تؤديها شركة مقيمة على أرض مصر ويتحدد معيار الإقامة وفق المادة (٢) من هذا القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
 - ٢- أن تقدم الشركة المقيمة على أرض مصر المستندات الدامغة على دفعها الأرباح خارج مصر حتى يتم خصمها من الضريبة المستحقة عليها في مصر.
 - ٣- عدم الخصم للخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية- غالباً هي سنة- أو أي فترة تالية لها.
 - ٤- لا يجوز تجاوز الخصم للضريبة المؤداة في الخارج الضريبة واجبة السداد في مصر والتي تحدد وفق القانون.
- ❖ **المقصود بالأرباح المحققة في الخارج** ← أرباح العلميات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية التي تحصل عليه الشركات المقيمة مقابل استثماراتها في شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات والعوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.
- ❖ **شروط خصم الأرباح المحققة في الخارج :**

❖ يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل في مصر :

- ١- أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها.
 - ٢- ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة في الخارج الضريبة واجبة السداد في مصر التي يتم تحديدها وفقاً للقانون.
 - ٣- ألا يتجاوز ما يدخل في نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية الضريبية المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ.
- ❖ يتم حساب الضريبة واجبة السداد في مصر على أساس إجمالي الأرباح المحققة في الخارج الداخلة ضمن إيرادات الشركة المقيمة مضروباً في سعر الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٤٩) من هذا القانون.

ثالثاً: عدم ترحيل الخسائر للأمام:

- ❖ المشرع يمكن أن يرحل الخسائر للأمام بحد أقصى ٥ سنوات إلا أن المشرع الضريبي ذكر حالة في المادة (٥٥) من هذا القانون لا يجوز فيها ترحيل الخسائر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية .
- ❖ بناء على نص المادة (٥٥) من القانون فقد جاء المشرع بحكم جديد فيما يخص عدم سريان نظام ترحيل الخسائر المنصوص عليها في المادة (٢٩) وذلك بتوافر الشروط التالية:
- ١- إذا طرأ تغيير في ملكية رأس مال الشركة بنسبة تزيد على ٥٠% من الحصص أو الأسهم أو حقوق التصويت.
- ٢- أن يصاحب التغيير في ملكية رأس المال تغيير في النشاط.
- ٣- أن تكون الأسهم لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم غير مطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية.
- ❖ في حالة عدم توافر أي من الشروط يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقيق أي منها.

رابعاً: حالة فرض الضريبة على إجمالي الإيرادات استثناءً وخضم الضريبة من المنبع:

خرج المشرع الضريبي على الأصل العام والذي يقضي بفرض الضريبة على صافي الدخل على سبيل الاستثناء وذلك بفرض الضريبة على إجمالي الإيرادات حيث تخضع للضريبة بسعر ٢٠% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشآت دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها.

س ٢٢: وضع انواع المبالغ الخاضعة للضريبة المستقطعة من المنبع؟

انواع المبالغ الخاضعة للضريبة المستقطعة من المنبع:

١-العوائد:

المقصود بالعوائد ← ما تنتج عن القروض والسلفيات والديون المختلفة والسندات والأذون، وتسري الضريبة على ما ينتج عنها من فوائد ومكافآت سداد وأنصبة، ويلتزم صاحب المنشأة الفردية والشخص الاعتباري المقيم في مصر والمنشأة الدائمة لشخص اعتباري غير مقيم في مصر عند سداد هذه العوائد خصم الضريبة من المنبع وسداد الصافي الباقي للجهة غير المقيمة في مصر والمأنة للقرض أو السلفيات أو الديون، ويتم خصم الضريبة وحجزها وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال (١٥) التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.

أورد المشرع في المادة (٥٦) إعفاء مقرر لعوائد القروض والتسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بشرط ان تكون مدة القرض ثلاثة سنوات علي الاقل .

بالتالي يتضح لنا ما يلي:

- إذا كانت مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات أو أكثر فإن عائد هذا القرض أو التسهيل لا يخضع للضريبة المستقطعة من المنبع.
- إذا كانت مدة القرض أو التسهيل أقل من ثلاث سنوات فإن عائد القرض أو التسهيل يخضع للضريبة المستقطعة من المنبع.

٢- الأتاوات:

المقصود بالأتاوات ← المبالغ المدفوعة مقابل استخدام الأصول طويلة الأجل مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر وبرامج الحاسب الآلي وحقوق المعرفة والإستغلال وتسري الضريبة المستقطعة من المنبع على هذه الأتاوات ثم دفعها لجهات غير مقيمة في مصر. أوردت المادة (٥٦) من القانون في البند (٢) على عدم سريان الضريبة في الحالات التي دفع فيها الأتاوات للخارج مقابل تصميم حقوق معرفة لخدمة الصناعة ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.

٣- مقابل الخدمات:

المقصود بمقابل الخدمات ← تلك المبالغ التي تدفعها منشآت فردية أو أشخاص اعتبارية مقيمة في مصر أو منشآت دائمة في مصر لجهات غير مقيمة بها وذلك مقابل خدمات مؤداه في الخارج من جهات غير مقيمة في مصر وبالتالي تسري الضريبة المنصوص عليها في المادة (٥٦) على هذه المبالغ.

لا يعد مقابل الخدمة التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (٥٦) من القانون:

- ١- النقل أو النولون
- ٢- الشحن
- ٣- التأمين
- ٤- التدريب
- ٥- الإشتراك في المعارض والمؤتمرات
- ٦- القيد في البورصات العالمية.
- ٧- الإعلان والترويج المباشر.

بالتالي أخرجت هذه الخدمات ومقابلها وبالتالي لا تخضع لهذه الضريبة.

أخيراً يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (٥٦) من القانون مقابل الخدمات المؤداه بالخارج في دولة ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية إتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي وفي حالة الخدمات في دول بينها وبين جمهورية مصر العربية إتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي فيتم تطبيق أحكام هذه الإتفاقيات بشرط إلتزام الجهة التي تؤدي هذا المقابل بتقديم المستندات التي تثبت إرتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل.

على الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدي في الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية

١٠ يجب أن يتقدم الطلب مستوفياً البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية:

- ١- إسم الممول ورقم حصره الضريبي.
 - ٢- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
 - ٣- صورة المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
- ١١ يصدر رئيس المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة، ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تتعرض عليها قبل إصدار القرار.

٤- مقابل نشاط رياضي والفنان:

- ١٢ يتم استقطاع الضريبة من المنبع على مقابل نشاط رياضي أو الفنان سواء تم دفعة للرياضي أو الفنان مباشرة أو من خلال أي جهة.
- ١٣ المادة (٥٦) تطبق بشكل خاص في حال سداد مقابل إلى رياضي أو فنان غير مقيم في مصر قدم خدماته إلى جهات مقيمة أو غير مقيمة في مصر ولكن لها منشأة دائمة بمصر مثل تقديم مطرب عربي لحفل غنائي غير مقيم بمصر فإنه يخضع للضريبة الواردة في المادة (٥٦) والذين يبلغ ٢٠% من المبلغ المدفوع.

خامساً: حكم المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة والسمسرة غير المتصلة مباشرة بالنشاط:

ورد في نص المادة ٧٧ حكم هذه المبالغ كما يلي:

- ١٤ تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.
- ١٥ يلتزم دافع لعمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال خمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة دون خصم أي تكاليف.

١٦ يتضح من النص وضع المشرع عدة شروط لسريان الضريبة المستقطعة من المنبع وهي:

- ١- يلتزم بدفعها المنشآت الفردية أو الأشخاص الاعتبارية.
 - ٢- أن يتم دفع المبالغ لشخص طبيعي.
 - ٣- أن هذه المبالغ مدفوعة على سبيل العمولة والسمسرة.
 - ٤- أن لا تتصل هذه العمولة والسمسرة بنشاط الشخص الطبيعي التي حصل عليها.
 - ٥- تسري سعر الضريبة هنا ٢٠% دون خصم أي تكاليف.
- ١٧ يستفاد من نص المادة (٥٧) أن سريان الضريبة يرتبط هنا بأن المبالغ المدفوعة تمثل عمولة عارضة بالنسبة لمن يحصل عليها، أما إذا دفعت العمولة لشخص طبيعي يحترف نشاط الوساطة فتخرج من الخضوع للضريبة المستقطعة من المنبع وتدخل في نطاق الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعية، أما إذا كانت مدفوعة لشخص اعتباري كشركة تحترف نشاط الوكالة أو الوساطة أو السمسرة فتدخل هذه المبالغ في نطاق الضرائب على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

سادساً: عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية:

- ١٨ نصت المادة (٥٨) من القانون على سريان الضريبة على السندات التي تصدرها وزارة المالية كما يلي: "مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر ٣٢% وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمس عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه الخصم".

ينطبق سريان هذا النص ثوافر الشروط التالية:

- ١- سريان الضريبة على عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية.
- ٢- أن يكون إصدار السندات لصالح البنك المركزي أو بنوك أخرى.
- ٣- أن تسري الضريبة بسعر ٣٢%.
- ٤- تسري الضرائب على إجمالي الدخل دونما خصم أي تكاليف أو أعباء.
- ٥- حجز الضريبة من المنبع وتوريدها إلى المأمورية المختصة خلال ١٥ يوم الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.
- ٦- أن تراعى أية إعفاءات ضريبية وردت في قوانين أخرى بخصوص عائد هذه السندات.

📌 **المقصود بالمأمورية المختصة** ← المأمورية التي يتبعها البنك المركزي أو أي بنك آخر يكتب في السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك".

📌 أخيراً يجب خصم الضريبة المسددة على عوائد هذه السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة".

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

النشاط التجاري والصناعي

أولاً :- الخصم

📌 ألزم المشرع هذه الجهات والمنشآت أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على (٣٠٠) جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القانون الخاص.

📌 لقد فوض المشرع وزير المالية بإصدار القرار الذي يحدد نسبة الخصم بما لا يجاوز التحديد الذي حدده المشرع لها وهي نسبة ٥% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على هؤلاء الأشخاص، واستثنى المشرع من هذا الخصم تلك الأقساط المسددة لشركات التأمين.

بالنسبة للجهات التي تقوم بالخصم لهذه النسبة وهي كما يلي :

١. وزارات الحكومة ومصالحها
 ٢. وحدات الإدارة المحلية.
 ٣. الهيئات العامة.
 ٤. الهيئات القومية والإقتصادية أو الخدمية.
 ٥. شركات ووحدات القطاع العام
 ٦. شركات قطاع الأعمال العام.
 ٧. شركات الأموال
 ٨. المنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الإستثمار.
 ٩. شركات الأشخاص التي تجاوز رأسمالها عن خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني.
 ١٠. الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة
 ١١. الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة.
 ١٢. فروع الشركات الأجنبية.
 ١٣. مخازن الأدوية ومكاتب الإستيراد.
 ١٤. الجمعيات التعاونية
 ١٥. المؤسسات الصحفية.
 ١٦. المعاهد التعليمية.
 ١٧. النقابات والروابط والأندية.
 ١٨. مراكز الشباب والإتحادات
 ١٩. المستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على إختلاف أغراضها.
 ٢٠. المكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية.
 ٢١. منشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو.
 ٢٢. صناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥ أو بأي قانون آخر.
 ٢٣. الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
- وقد صدر القرار الوزاري وحدد تلك الجهات بأنها :**

- أ- منشآت المقاولات والتوريدات.
- ب- مكاتب التصدير
- ج- الوكلاء التجاريون.
- د- وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية.
- هـ - منشآت النقل السياحي
- ي- منشآت الإنتاج التليفزيوني والمسرحي والإذاعي.
- ط - المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي

🔗 الإجراءات التي يجب على الجهات والمنشآت إتباعها عند توريد المبالغ المخصوصة وهي على النحو التالي :

✓ **الاجراء الاول** - يتم توريد المبالغ المخصوصة تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص على النموذج رقم (٤١) خصم وتحصيل ومرفق بالنموذج وسيلة الدفع : النقدي أو الشيك أو الدفع الإلكتروني.

- **الاجراء الثاني** - يتم التوريد للمبالغ المخصوصة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام أي تقبل المصلحة مبدأ التقسيط على دفعات ربع سنوية وهذا يتفق مع مبدأ التيسير في التحصيل.

- **الاجراء الثالث** - يتم التوريد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة.

🔗 يتضمن النموذج (٤١) خصم وتحصيل بيانات الممول خاصة رقم التسجيل الضريبي ورقم الملف والمأمورية المختصة وطبيعة التعامل ، مع وجوب استيفاء بيانات الشيك إن كان وسيلة الدفع خاصة منه التوقيعات والبنك المسحوب عليه وإسم وصفة الموقعين.

🔗 **تعد من وسائل الدفع الإلكتروني القنوات التالية :**

أ- التحويلات البنكية من حسابات الممولين بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار الإضافة وهذا بالطبع من خلال الاتفاق بين البنوك التي بها حسابات الممولين والربط على شبكة المعلومات الخاصة بالمصلحة بإستخدامها في الإخطار.

ب- استخدام شبكة بنك أو مجموعة بنوك أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة على السماح للممولين بالسداد من خلال قنواتها.

🔗 تخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد الفوري ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطالبة ، ويشترط لأجازه هذه القنوات موافقة وزارة المالية مع الجهات السابقة حتى تصبح قنوات للدفع.

🔗 **الإعفاء لأشخاص القطاع الخاص من أحكام الخصم تحت حساب الضريبة :** جاءت المادة (٦٠) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بهذا الحكم وكان نصها كما يلي :

🔗 يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة (٥٩) من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت الحساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلا منتظما تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما .

ثانياً :- الدفعات المقدمة

١ : شروط إنطباق نظام الدفعات المقدمة على الممولين :-

🔗 **المقصود بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون** - قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع ٦٠% من أي مما يأتي .

أ- آخر ضريبة أقر بها الممول.

ب- الضريبة التي يقدرها الممول عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها خاصة إذا لم يكن قد سبق للممول التقدم بإقرار ضريبي أو كان قد تقدم به ولكن يتضمن خسارة في الفترة السابقة على تقديم الإقرار وفي جميع الأحوال يلتزم الممول بسداد المبلغ على دفعات ثلاثة متساوية

٢ : حق الممول في الاختيار بين نظام الخصم أو الدفعات المقدمة

🔗 للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة وبين الإلتزام بأحكام نظام الدفعات .

🔗 يكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمور الضرائب المختصة قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة إبتداء منها.

🔗 على المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب.

٣ : التزام الممول في نظام الدفعات المقدمة بسداد نسبة ٦٠ % .

🕒 يلتزم الممول وفقاً لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية .

🕒 للممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.

🕒 **تتضح من هذه الالتزامات الملزمة على عاتق الممول وفق نظام الدفعة المقدمة وهي كما يلي :**

- أ- يلتزم الممول بسداد النسبة المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون وذلك بواقع ٦٠% من آخر ضريبة أقر به ، أو الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب الممول في تطبيق نظام الدفعات عليها هذا إذا كان الممول لم يسبق له التقدم بإقرار ضريبي أو إذا كان تقدم بإقرار ضريبي عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم طلب إختيار نظام الدفعة المقدمة ولكن كان الإقرار الضريبي يتضمن خسارته.
- ب- يلتزم الممول بسداد النسبة السابقة ٦٠% على ثلاث دفعات وذلك تيسيراً عليهم وتكون هذه الدفعات المسددة بالتساوي وذلك في مواعيد لا تتجاوز (٣٠) يونيو ، و (١٢) سبتمبر ، و (٣١) ديسمبر من كل عام.
- ج- يمكن الممول بعد سداد الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
- د- يجوز تخفيض عدد الدفعات إذا كانت المدة الباقية بعد تقديم الطلب أقل من ١٢ شهر.
- هـ- يلتزم الممول بسداد كل دفعة من الدفعات إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- و- تتم تسوية المبالغ المدفوعة كدفعة مقدمة عند تقديم الإقرار الضريبي ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار ، وإتساقاً مع قواعد العدالة فقد أعطى المشرع الضريبي للدفعات المقدمة عائد سنوي يتم إحتسابه وفق سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مع خصم منه ٢% واستبعاد الكسور الشهرية والجنية.

٤ : مدى حق الممول في العدول عن نظام الدفعات المقدمة :

🕒 للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة

وذلك بالشروطين الآتيين:

- **الشرط الاول** ← أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام.
 - **الشرط الثاني** ← أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة إعتباراً منها.
- 🕒 تلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب.

ه : إعفاء الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة :

- ١- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين وذلك لفقدان الممول المؤشرات التي يمكن من خلالها الإستدلال على حدوث الربح حتى يمكنه دفع الدفعة المقدمة التقديرية والتي يتم دفعها بناء على الربح المستهدف والتقديري ، هذا بالإضافة إلى أن الممول يخسر لمدة سنتين متتاليتين وبالتالي يحتاج لمزيد من الوقت حتى يحقق ربحاً ومن ثم فهو في وضع لا يسمح له بدفع هذه الدفعات المقدمة.
- ٢- تغيير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة ، وذلك بأن تتحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تتحول شركة أموال إلى شركة أشخاص أخرى.
- ٣- يمكن للمصلحة حرمان الممولين من تطبيق الدفعات المقدمة إذا تبين للمصلحة فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية المحققة والتي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها نظام الدفعات ويتوجب على المصلحة إخطار الممولين بهذا الحرمان

التحصيل تحت حساب الضريبة

أوجب المشرع الضريبي على الجهات المختلفة تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة هذه الجهات كما يلي وفق النصوص التي تنظمها :

أولاً : الجهات التي تمنح تراخيص تجارة الجملة والأنشطة الحرفية :

- ألزم المشرع الجهات التي تمنح تراخيص الإتجار بالجملة في الخضروات والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، وكذلك الجهات المانحة لتراخيص مزاولة الأنشطة الحرفية أن تقوم بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة عند تجديد رخصة النشاط من الشخص الذي يصدر تجديد الترخيص بإسمه ويحظر على جهات تراخيص تجارة الجملة والأنشطة الحرفية إصدار الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ تحت حساب الضريبة.
- هذا وقد فوض المشرع الضريبي وزير المالية بإصدار قرار يحدد هذا المبلغ بما لا يجاوز ١٠% من رسم التجديد .

ثانياً : مصلحة الجمارك :

- على مصلحة الضرائب أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة مئوية من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للإتجار فيها أو تصنيعها وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم.
- في حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتهما إلى الغير يتم تحصيل نسبة كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير .
- يصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز ٢% من قيمة الواردات ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها".

ثالثاً : المجازر :

- على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة وذلك عن كل رأس من الذبائح.
- يصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز ١٠% من قيمة الرسم".

رابعاً : أقسام المرور :

- ❖ قد جاءت المادة (٦٩) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ في هذا الشأن بنصها التالي :
- ❖ على أقسام المرور الإمتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
- ❖ يصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز ١٠% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقاً لقانون المرور ..

المهن غير التجارية

الخصم

❖ جاءت المادة (٧٠) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ لتنظيم الخصم على أرباح المهن غير التجارية كما يلي نصها:

- ❖ تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة ٥٥% من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحابه المهن غير التجارية التي يصدر بتحديد قرار من الوزير ..

التحصيل تحت حساب الضريبة

- ❖ جاءت المادة (٧١) بوضع أسس التحصيل تحت حساب الضريبة كما يلي نصها:
- ❖ تلتزم أقلام كتاب المحاكم على إختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، ومأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المحرر.
- ❖ تلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب الذي يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغاً تحت حساب الضريبة .
- ❖ تلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركي مبلغاً عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
- ❖ فوض المشرع وزير المالية بإصدار قراره لتحديد المبالغ والذي صدر برقم ٥٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ونص في مادته الأولى على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين **على الوجه الآتي :**
- ❖ **الوجه الأول: (٥) جنيه** عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
- ❖ **الوجه الثاني: (١٠) جنيه** عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
- ❖ **الوجه الثالث: (١٥) جنيه** عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم النقض.

❖ أما في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فنصت على ما يلي :

- ❖ على أقلام كتاب المحاكم ومكاتب مأموريات الشهر العقاري تسليم المحامي إيصالاً بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة.
- ❖ عليها توريد قيمة ما حصلته إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

❖ قد جاءت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٥٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بإستثناء بعدم سريان هذا القرار على ما

يلي : " لا تسرى أحكام هذا القرار على :

١- صحف الدعاوى التي ترفعها هيئة قضايا الدولة

٢- صحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها والخاضعة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي

٣- الدعاوى التي ترفع من المحامي خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي.

❖ كما ألزم المشرع الضريبي مصلحة الجمارك بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة ممن يزاولون مهنة التخليص الجمركي وذلك عن كل بيان جمركي يقدم للمصلحة من غير أشخاص القانون العام ويكون ه جنيهاً.

الإلتزام بتحصيل وتوريد الضريبة إلى المصلحة :

❖ أن الجهات الملتزمة بتحصيل وتوريد مبالغ تحت حساب ضريبة أرباح المهن غير التجارية الى مصلحة الضرائب وهي الجهات المانحة لتراخيص الإتجار في الجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، والجهات المانحة لتراخيص الأنشطة الحرفية ، ومصلحة الجمارك والمجازر وأقسام المرور ، وايضا اقسام كتاب المحاكم بإختلاف درجاتها وأموريات الشهر العقاري بالنسبة للأشخاص المنوط بها.

❖ هذه الجهات تلتزم بتوريد المبالغ المخصصة لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقاً للإجراءات والمواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون. وتلتزم الجهات السابق بيانها في حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها أن تؤديها إلى المصلحة وما يستحق عليها من مقابل تأخير.

❖ ميعاد توريد الضريبة المحصلة تحت حساب الضريبة وفق المادة (٧٢) من هذا القانون يكون في موعد اقصاه آخر أبريل ويوليو واکتوبر ويناير من كل عام ، ويكون التوريد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحويل تحت حساب الضريبة .

التزامات الممولين وغيرهم

الإخطار وإمساك الدفاتر

الإخطار

❖ جاءت المواد (٧٤) ، ٧٥ ، ٧٦ ، (٧٧) بتنظيم الإلتزام بالإخطار وهي على النحو التالي:

أولاً : التزام كل من يزاول نشاط تجاري او صناعي بإخطار مصلحة الضرائب :

❖ جاءت المادة (٧٤) من هذا القانون في حدود هذا الإلتزام بنصها التالي :

❖ يلتزم كل من من يزاول نشاطاً تجارياً وصناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجاري ، أن يقدم الى المصلحة إخطار بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

❖ يلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو المنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير.

❖ يقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية على الممثل القانوني للشخص الاعتباري .

ثانياً : التزام الممولين المحددين في المادة (٧٥) باستخراج البطاقة الضريبية

يلتزم كل ممول يزاول نشاط تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنيًا بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لإستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده، وعلى المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية.

يعد في حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية ، قيام الممول بإستخراج النموذج الإلكتروني المعد ذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة ممولى الضريبة على الدخل .

يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول سواء صدرت على هيئة بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية البيانات الآتية :

- ١- رقم التسجيل الضريبي .
- ٢- الرقم المسلسل للبطاقة طبقاً لما هو وارد في سجل قيد البطاقة الضريبية
- ٣- تاريخ إصدارها .
- ٤- كود المأمورية
- ٥- عنوان النشاط السمة التجارية".
- ٦ عنوان الممول .
- ٧- رقم الملف الضريبي .
- ٨- نشاط الممول
- ٩- أسم الممول
- ١٠- رقم التأمينات الإجتماعية
- ١١- رقم السجل التجاري
- ١٢ رقم سجل الشركات
- ١٣- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن
- ١٤- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط.
- ١٥- الكيان القانوني
- ١٦- بيانات الإقرار سنة الإقرار - تاريخ الإقرار - توقيع المختص بالمأمورية).
- ١٧- بيانات الإعفاءات الضريبية
- ١٨- بيان ما إذا كان الممول خاضعاً لنظام الدفعات المقدمة.
- ١٩- تاريخ الإصدار وتاريخ الإنتهاء.
- ٢٠- أي تغيير في بيانات البطاقة

تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند إنتهاء هذه المدة .

لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي .

في تطبيق حكم المادة (٧٥) من القانون تصدر البطاقة الضريبية بلونين :

اللون الأخضر ← للأشخاص الطبيعيين

اللون الأحمر ← للأشخاص الاعتبارية يفيد ذلك.

ثالثاً : التزام الجهات المختصة بالترخيص بطبع ونشر كتب ومؤلفات والمصنفات بالإخطار:

على الجهات التي تختص بترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها، إخطار المصلحة في كل حالة عن إسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.

لا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع

رابعاً : إزام المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات بالإخطار

على المختصين في الجهات عند منح أي ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة أو لبناء عقار أو الإستغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح إمتياز أو التزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو بمنطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص ، موضحاً به اسم طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة .

الإلتزام بإمساك الدفاتر والسجلات

📌 **يلتزم الممولون الآتى ذكرهم** بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم وذلك طبقا لما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

١- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون الذي يزاوِل نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا ، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه ، أو إذا تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه ، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ ٢٠ ألف جنيه.

٢- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.

📌 يلتزم هؤلاء الأشخاص بإرسال الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارتها أو صناعته أو حرفته أو مهنته لمدة ٥ سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، كما يلتزم الممولون من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط ، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب وأعطى المشرع الضريبي الممولين الحق في إمساك الدفاتر والحسابات الإلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية

📌 **الإستثناءات الواردة على قاعدة سنوية الربح:**

الإستثناء الأول : حالة توقف المنشأة

📌 إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية في التاريخ الذي توقف فيه العمل.

📌 **المقصود بالتوقف الجزئى** ← إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر .

📌 على الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل ، وإلا حسب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.

📌 إذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف ، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوما من هذا التاريخ .

📌 لكن الفقه المالي كان له راي آخر في الجزاء المترتب على عدم الإخطار في المواعيد المقررة ألا وهو إفتراض المنشأة تعمل ومحاسبة الممول عن كامل السنة الضريبية .

📌 يجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الإتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقا لضوابط التوقيع الإلكتروني بإستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة ، ويعتبر أستلاما لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسله إليه من المصلحة.

📌 **يعتبر من حالات عدم تحقيق أى إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف:**

الحاله الاولى: مغادرة البلاد نهائيا .

الحاله الثانيه: الغلق الجبرى أو الإداري

الحاله الثالثه: ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار.

الحاله الرابعه: الإستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة.

📌 ذلك كله ما لم يثبت للمصلحة ان الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف.

الاستثناء الثاني : حالة التنازل عن المنشأة

- ❖ في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة ، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله ، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
- ❖ كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل.
- ❖ يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذه التنازل.
- ❖ للمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وذلك خلال تسعين يوم من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان ، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في شأن بيع المحال التجارية ورهنها .
- ❖ تحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها في تاريخ التنازل وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .

الاستثناء الثالث: التوقف عند مزاوله النشاط:

- ❖ يكون طلب الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاوله النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفة الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد طبقا للمادة (٨١) من القانون عن النموذج (٢٦) طلبات بشرط أن يكون قدم الإقرارات الملزمة بها قانونا وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال ٩٠ يوم من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهاً.

الإقرارات الضريبية

أولاً: نظام تقديم الإقرار في ظل القانون (١٨٧) لسنة ١٩٩٣ الملقى :

- ❖ يلتزم الممول بتقديم إقرار سنوي ببيان الإيرادات والتكاليف وصافي الأرباح والخسائر عن السنة السابقة ، سواء كان الممول فرداً أو شريكا متضامناً أو شريكا موصياً في شركة أشخاص عن إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات النشاط المهني وإيرادات الثروة العقارية وسواء كان يمسك الممول حسابات ودفاتر منتظمة أم لا وسواء تتحدد الأرباح تقديرياً وسواء حقق أرباحاً أو خسارة.

ثانياً : نظام تقديم الإقرار في ظل القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ :

- ❖ يلتزم كل ممول بأن يقدم الى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج الى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة.
- ❖ يسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
- ❖ يعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطار بمزاولة النشاط.

يعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية :

- ❖ **الحالة الاولى** ← إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
- ❖ **الحالة الثانية** ← إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في المادة ٧ من هذا القانون.
- ❖ **الحالة الثالثة** ← إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في المادة ٧ من هذا القانون.

ثالثاً : مواعيد تقديم الإقرار :

- حدد المشرع في مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفرق بين مواعيد تقديمه للأشخاص الطبيعية وجعله قبل أول أبريل من كل سنة تالية لإنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها ، وبين الأشخاص الاعتبارية الذي جعل معاد تقديمه قبل أول مايو من كل سنة أو خلال اربعة اشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية .
- أوجبت المادة ٨٣ من القانون ضرورة توقيع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا بشرط بيان الممثل القانوني صفته في تمثيل الممول ، وألزم المشرع الضريبي بوجوب توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيون وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه.
- أوجب المشرع الضريبي على الورثة أو التركة في حالة وفاة الممول خلال السنة أو المصفي أن يقدموا الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوم من تاريخ الوفاة وتؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة لا تركة إلا بعد سداد الدين.
- بالنسبة للممول الذي تنقطع إقامته بمصر يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوم على الأقل مالم يكن هذا الإنقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته ويستوجب على الممول المتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كلياً ان يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوم من تاريخ التوقف الكلي.
- تيسيرا على الممولين اجاز المشرع الضريبي للممولين إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية أو أي قناة الكترونية اخرى تحددها وزارة المالية على أن يقوم الممول بتسجيل أسمه والحصول على كلمة السر ، ويسال الممول عمما يقدمه من بيانات ومعلومات مسئولية كاملة .

تعد بوابة الحكومة الإلكترونية - وفق المادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية:

- خدمة ممولي الضريبة على الدخل أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحد وسائل المراسل التي تستخدمها كل من المصلحة والممول فكل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين خلال هذه القنوات ومن ذلك:
- أ- القناة الاولى ← أطلب إستخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها.
- ب - القناة الثانية ← إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخرى.
- ج - القناة الثالثة ← كافة الخدمات الأخرى التي تتيحها الوزارة أو المصلحة من خدمات الكترونية

رابعاً : مسئولية الممول عن البيانات والمعلومات الواردة بالإقرار :

- مصلحة الضرائب تلتزم بقبول وإستلام الإقرار الضريبي كما هو دون مراجعة للإقرار أو إبداء الرأي فيه وذلك على مسئولية الممول بالطبع عن البيانات والمعلومات والأرباح أو الخسارة أو الإيرادات والتكاليف الواردة فيه.
- يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد إستنزال الضرائب المخصوصة والدفعات المقدمة . وفي حالة زيادة الضرائب المخصوصة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم إستخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة ، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة مالم يطلب الممول كتابة إستخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.

خامساً : مدى مد المهلة المحددة لتقديم الإقرار للممول :

- إنطلاقاً من قاعدة التيسير على الممولين اتجه المشرع الضريبي لمد المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي وذلك بتوافر الشروط التالية :

- الشرط الاول ← تقدم الممول بطلب مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي قبل إنتهاء المدة المحددة لتقدير الإقرار الضريبي بخمسة عشر يوماً على الأقل ومن ثم يجوز تقديم طلب مد المهلة بشهر أو شهرين أو ما يزيد عن ذلك قبل إنتهاء المدة المحددة لتقديمه.
- الشرط الثاني ← أن يكون الممول قد سدد في تاريخ تقديم طلب الممول بمد مهلة تقديم الإقرار الضريبية المستحقة من واقع تقدير الممول الوارد في الطلب وكأن المشرع كان قد اعتبر الطلب المقدم بمثابة إقرار ضريبي مؤقت يشتمل على كافة البيانات ومنها مبلغ الضريبة المقدرة في الطلب.

بتوافر هذه الشروط يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً ولا يؤثر هذا الإمتداد للمدة على حق المصلحة في تحصيل الضريبة في مواعييدها أو حقها في مقابل التأخير عن الضرائب المتأخرة سدادها. للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه ، ويجوز تقديم الطلب بالإساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً عليه بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً.

سادساً : تصحيح الخطأ الوارد في الإقرار الضريبي خلال مدة تقادم دين الضريبة :

- يلتزم الممولون بتصحيح الخطأ الوارد في إقراره الضريبي وذلك عند إكتشاف الممول له خلال فترة تقادم دين الضريبة سهو أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة .
- قد حسم المشرع القضية في تقديم الممول الإقرار المعدل وأداء الجهات السابقة لفروق الضريبة من واقع حساباتها لا يعتبر خطأً أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية.
- لقد جاءت المادة (١١٢) من اللائحة بحكم جديد يعارض موقف المشرع بأنه لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي جديد معدل - أي لا يقبل منه تصحيح الخطأ أو السهو - إذا إستعمل الممول أحد الطرق التي يعد فيها الممول متهرباً وفق المادة (١٣٣) من القانون وتم إكتشاف ذلك من جانب المصلحة وبالتالي إذا إكتشفت المصلحة الخطأ المقصود فلا يقبل من الممول العدول والتوبة خاصة **إذا استخدام الطرق التالية :**
- ✓ **الطريقة الأولى** ← الإعتماد في إقراره على المستندات والحسابات والدفاتر المصطنعة مع علمه بمخالفة هذه المستندات للواقع.
- ✓ **الطريقة الثانية** ← تقديم الإقرار إستناداً لعدم وجود دفاتر أو سجلات أو مستندات وتضمنه بيانات تخالف المستندات التي يخفيها.
- ✓ **الطريقة الثالثة** ← الإلتفاف العمدي للمستندات والسجلات المتصلة بالضريبة قبل تقادم دين الضريبة.
- ✓ **الطريقة الرابعة** ← إخفاء نشاط أو جزء منه خاضع للضريبة.
- ✓ **الطريقة الخامسة** ← إصطناع أو تغيير الفواتير للشراء أو البيع لإيهام المصلحة بالخسائر أو قلة الأرباح.
- إذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار يعتبر الأقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي. ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها وتؤدي فروض الضريبة من واقعها.

سابعاً : التزام الجهات المتلزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة وسجلات الفحص :

- أزم المشرع الضريبي بموجب المادة (٨٦) المتلزمة بتطبيق أحكام الخصم وهي الجهات المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذا القانون والجهات التي صدر بها القرار الوزاري لوزير المالية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٠٥ وهذه الجهات وفق المادة (٥٩) من القانون
- وزارات الحكومة ومصالحها ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، الهيئات القومية الإقتصادية أو الخدمية ، شركات ووحدات القطاع العام ، شركات قطاع الأعمال العام ، شركات الأموال ، المنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الإستثمار ، شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أياً كان شكلها القانوني ، الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة ، الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، فروع الشركات الأجنبية ، مخازن الأدوية ومكاتب الإستيراد ، الجمعيات التعاونية ، المؤسسات الصحفية ، المعاهد التعليمية ، النقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية على إختلاف أنواعها ، المكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ، منشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو ، صناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ أو بأي قانون آخر ، الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية

❖ **مثال لذلك** ← منشآت المقاولات والتوريدات ، مكاتب التصدير ، الوكلاء التجاريون وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية ، منشآت النقل السياحي ، منشآت الإنتاج التلفزيوني والمسرحي والإذاعي.

❖ بالتالي تلتزم هذه الجهات بتنفيذ الخصم أن تؤدي هذه المبالغ المخصوصة لصالح الضريبة وذلك في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو واکتوبر ويناير من كل عام أى على دفعات ربع سنوية ، كما تلتزم هذه الجهات أيضا بتوفير السجلات اللازمة للفحص من جانب مصلحة الضرائب ويجب أن تتضمن هذه السجلات المبالغ المدفوعة والشخص المتلقى لها والضريبة المستقطعة من هذه المبالغ وأن ترسل هذه الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى مصلحة الضرائب للحفظ وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

❖ جاءت المادة (٨٨) لتؤكد حسن نية الممول وألزمت مصلحة الضرائب بالاعتداد بدفاتر وسجلات الممول المنتظمة وفقا لنص المادة (٧٨) من القانون كما لا يجوز للمصلحة إهدار هذه المستندات أى لا تعتد بالمعلومات الواردة بها إلا إذا اثبتت مصلحة الضرائب بناء على مستندات تقدمها هي تؤكد عدم صحة المستندات المقدمة من الممول.

ربط الضريبة

أولا : كيفية ربط الضريبة :

❖ جاء ربط الضريبة في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ في المادة (٨٦) منه حيث يتم ربطها من واقع الإقرار الضريبي المقدم من الممول ، والمقصود بربط الضريبة هو تعيين وتحديد قدر الضريبة المستحقة من واقع الإقرار ومن ثم يتعين على الممول دفعها، حيث أن المادة (٨٤) من القانون كانت قد ألزمت مصلحة الضرائب بقبول الإقرار من الممول دون مناقشة أو إبداء الراى - هذا على خلاف ما كانت تقضى به المادة (١٠٣) من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ والتي كانت تعطى مصلحة الضرائب الحق ١٩٦ في في : قبول الإقرار أو رفضه وتعديله أيضا وتصحيحه. وكما نعلم أن الإقرار المقدم من الممول يتضمن الإيرادات الخاصة للضريبة ، وأن الواقعة المنشئة للضريبة تتحقق عند وجود الدخل الصافي من هذه الإيرادات ، وبالتالي يعتبر الإقرار الضريبي بما يحمله من الإيرادات الصافية يمثل ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في المواعيد القانونية المحددة ويجب تسديدها من واقع الإقرار الضريبي

❖ هذا ما أكدته المادة (١١٤) من اللائحة التنفيذية (يقصد بربط الضريبة في تطبيق حكم المادة (٨٩) من القانون، تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول).

ثانيا : حق المصلحة في تعديل الربط الضريبي :

❖ جاءت المادة (٩٠) من القانون (٩١) لسنة ٢٠٠٥ بإعطاء الحق لمصلحة الضرائب في تعديل الربط للضريبة من واقع البيانات الواردة بإقرار الممول نفسه وكذلك المستندات المؤيدة له، كذلك أعطى القانون الحق لمصلحة في الربط التقديرى للضريبة من واقع أيضاً أية بيانات متاحة هذا فقط في حالة تقاعس الممول وعدم تقديمه للإقرار الضريبي عن نشاطه وأرباحه أو في حالة عدم تقديمه المستندات والبيانات والسجلات المؤيدة لإقراره ولما كان هذا الربط التقديرى استثناء فيجب أن لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه ويظل إعماله في نطاقه الضيق الذي وضعه المشرع له.

❖ كذلك يمكن للمصلحة إجراء الفحص الضريبي من جديد وتصحيح الإقرار الضريبي أو تعديله ليتطابق مع الواقع الفعلى وتحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة وذلك عند توافر المعلومات المؤكدة لدى مصلحة الضرائب من المستندات التي لديها عدم مطابقة الاقرار الضريبي المقدم من الممول للحقيقة والواقع.

ثالثاً : حق رئيس مصلحة في ربط الضريبة قبل تاريخ استحقاقها :

❖ يجوز لرئيس مصلحة الضرائب بعد أخذ موافقة وزير المالية ربط الضريبة وذلك قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها ، وهو أن يكون هناك مقتضى لتحصيل وربط الضريبة وذلك بتوافر أدلة ودلائل محددة بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصول مشروعة ومنشأته إلى شخص - مثل البيع الصوري أو الهبة - وإتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة .

❖ تلتزم مصلحة الضرائب بأن تخطر الممول بخطاب مسجل بعلم الوصول بعناصر الربط للضريبة .

رابعاً : عدم جواز إجراء أي تعديل للربط إلا خلال خمسة سنوات

لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الاقرا عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ٦ سنوات إذا الممول متهرباً من أداء الضريبة .

في هذا الاطار جاءت نصوص مواد اللائحة التنفيذية كما يلي :

تخضع هذه المدة للتقادم وتنقطع القانون بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن بالتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعوى ، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمناً .

خامساً : الجزاء المترتب على صورية الربط الضريبي :

" إذا ربط الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريقة الصورية أو التواطؤ للحصول على أي مزايا أو للتهرب من أي التزامات مقرره بمقتضى أحكام هذا القانون كان مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح .

" في جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية. كما جاء في نص المادة ١١٧ من اللائحة التنفيذية المتعلقة بنصوص هذه المواد : " يقصد بالأخطاء المادية ورود النتيجة مخالفة للحيثيات ، ويقصد بالأخطاء الحسابية الأخطاء في نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية .

الفحص والتحريات

أولاً: حق المصلحة في الفحص بالعينة العشوائية

تلتزم مصلحة الضرائب بفحص إقرارات الممولين من خلال عينة عشوائية كمبدأ عام ويتم إختيار هذه العينات وفق قواعد موضوعية منضبطة يصدرها قرار من وزير المالية وذلك بعد عرض رئيس مصلحة الضرائب الأمر عليه.

نجد هذا التوجه من المشرع بفحص عينة وفق المعايير التي يحددها القرار الوزاري يتفق مع توجه المشرع إلى إلزام مصلحة الضرائب والأموريات التابعة من ضرورة قبول الأقرار الضريبي بحالته دون مناقشة أو إبداء الرأي وهذا يلقي بالمسؤولية على مقدم الإقرار سواء الممول أو من ينوب عنه قانوناً في وجوب صحة البيانات والمستندات والوثائق المقدمة لأنه بثبوت المخالفة عند الفحص العشوائي سيضعه تحت طائلة القانون

ثانياً : حق مأموريا الضرائب من خلال موظفيها بالأطلاع على الدفاتر والمستندات والمحركات لدى الممول :

جاءت المادة ٩٥ من القانون بتقرير حق مأموريا الضرائب من خلال موظفيها - ذوى الصفة الضبطية القضائية - بفحص الدفاتر والمستندات والمحركات وذلك بهدف التأكد من مطابقة البيانات التي تحتويها مع البيانات المثبتة في الإقرار وإذا كان هذ حق مأموريا فإن المشرع أوجب عليها التزام بإخطار الممول بخطاب مسجل بعلم الوصول بالتاريخ المحدد بالفحص ومكانه والمدة التقديرية له وذلك كله قبل عشر أيام على الأقل من ذلك التاريخ المحدد للفحص .

بالطبع يلتزم الممول دائماً باستقبال موظفى الضرائب من ذوى صفة الضبطية القضائية ويمكنهم من الاطلاع على ما لديه من المستندات والدفاتر والمحركات.

يمكن لوزير المالية بموجب القانون الإذن لموظفى المصلحة من ذو صفة الضبطية القضائية دخول أماكن ومقار العمل خلال ساعات العمل فقط وذلك دون أى إخطار مسبق كإجراء استثنائي لحالة استثنائية وهي إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية تفيد تهرب الممول من الضريبة وبالتالي لا يستفيد من المهلة المقررة في الفقرة الأولى في المادة ٩٥ وهي أخطار المأمورية للممول بخطاب مسجل بعلم الوصول وذلك قبل عشر أيام من تاريخ الفحص ، وتوفير الوقت والجهد والنفقات لا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها وذلك كله ما لم تظهر وتتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص .

ثالثاً: التزام الممول بتوفير البيانات وصور من الدفاتر والمستندات والمحركات :

بما ان الممول لديه أصول المستندات فيلتزم أمام المأمورية المختصة أو أمام مصلحة الضرائب العامة بتقديم صور من دفاتر ومستندات ومحركات الخاصة بالمنشأة أو نشاطه أو مهنة وأيضاً قوائم العملاء والموردين والتي تطلبها منها مصلحة الضرائب العامة بتقديم صور من دفاتر ومستندات ومحركات الخاصة بالمنشأة أو نشاطه أو مهنته وأيضاً قوائم العملاء والموردين والتي تطلبها مصلحة الضرائب العامة خلال ١٥ يوم .

بناء على العذر القهري الذي داهم الممول المرض أو القوة القاهرة أجاز المشرع الضريبي وأعطى المكنة لرئيس مصلحة الضرائب أو من يفوضه في ذلك مد مدة تقديم البيانات لمدة مناسبة وذلك إذا قدم الممول الأدلة الكافية لما يعترضه من صعوبات في تقديم الصور والبيانات.

رابعاً : حق مصلحة الضرائب في الاطلاع على الوثائق والأوراق السرية

لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفه الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة

خامساً : لمصلحة الضرائب الاطلاع علي كل ملفات الدعاوي

لدي النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع ولها أن تطلع على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجرية المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون.

سادساً: مدي حق المصلحة في الاطلاع علي حسابات العملاء:

للووزير أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر باطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائهم.

كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحركات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين .

لا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة من الإطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحركات وغيرهم أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة الى إخطار مسبق

سابعاً : التزام المنشآت التعليمية والهيئات المعفاة من الضريبة تقدي الفاتر لموظفي المصلحة:

تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بشكل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات..

ثامناً: التزام موظفي المصلحة بمراعاة سرية المهنة:

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة لا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً .

لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية الا بناء على طلب كتابي من الممول أو بناء على نص في أي قانون آخر ولا يعتبر إفشاء السرية إعطاء بيانات للمتنازل اليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات أو البيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ضمانات التحصيل

جاءت المادة (١٠٦) من هذا القانون بأنه يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالرجوع إلى القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ وبعد عرض ضمانات التحصيل سيتم عرض النصوص القانونية المنظمة لذلك وكذلك عرض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

أولاً: دين الضريبة ديناً ممتازاً:

تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً تالياً في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها، ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.

ثانياً: تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير:

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانوناً بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون من حق الرجوع على من مدينون بها وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول.

في هذا السياق جاءت نص المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية على الجهات المتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.

١- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة.

٢- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة.

ثالثاً: حق المصلحة في توقيع الحجز التنفيذي:

للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع القرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أدائها في المواعيد القانونية دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.

على المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول.

في جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد انذار الممول بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.

رابعاً: تحصيل دين الضريبة دفعه واحده وعلى أقساط:

يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تتجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحققت عنها الضريبة.

إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالمول تحول دون تحصيل الضريبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية.

يسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تحديد القسط في الحالات التي يقدرها.

❖ في هذا الإطار جاءت نص المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية بنصها التالي: في حالة سداد الضريبة علي إقساط يكون تحديد

قيمة القسط ومدة التقسيط وفقا لما يأتي:

- ١- حجم تعاملات الممول طبقا لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
- ٢- صافي الأرباح النهائية في الثلاث سنوات الأخيرة.
- ٣- قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية.
- ٤- مدي إنتظام الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له.

❖ وجاءت المادة (١٢٦) من اللائحة التنفيذية بنصها التالي:

❖ في تطبيق حكم المادة (١٠٥) من القانون إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالمول تحول دون التزامه بالسداد وفقا للاتفاق مع المصلحة علي التقسيط يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات. فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية.

خامسا: تحصيل الضرائب وفق القانون رقم (٣٠٨) لسنة ١٩٥٥

❖ يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

❖ نجد أنه قانون خاص استثناء من قانون المرافعات ويتم من خلاله التنفيذ علي المنقولات والعقارات وحجز ما للمدين لدي الغير . كما يلي

أولاً: فبالنسبة للحجز علي المنقولات

❖ عندما يتقاعس الممول عن سداد دين الضريبة وبعد استنفاد طرق الأخطار والتنبيه والمدة القانونية للسداد فإن المأمورية ستشرع في إجراءات الحجز الإداري عليه وتقضي المادة الرابعة من قانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بأن تعلن مندوب الحجز إلى المدين أو من ينوب عنه تنبيهها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فوراً في توقيع الحجز ويشتمل محضر الحجز علي البيانات التالية: تاريخ ووقت توقيع الحجز ، بيان تفصيلي بالمبالغ المستحقة علي الممول اسم المدين وعنوانه بيان إجراءات توقيع الحجز وشهور الحجز وتفصيل الأموال المحجوز عليها وقيمة الأموال المحجوز عليها وتحديد تاريخ البيع ومكانه والحارس علي المنقولات وعدم نقل المحجوزات أو التصرف فيها.

❖ يمكن رفع الحجز علي المنقولات بدفع الممول لدين الضريبة ويتم ذلك بإخطار من مندوب الحجز إلى الممول ويجوز رفع الحجز الجزئي عن بعض المنقولات دون البعض الآخر إذا لم يكن الوفاء كلي وتقضي المادة (٢٠) من القانون ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ إنه إذا انقضي (٦) شهور من تاريخ توقيع الحجز اعتبر الحجز كان لم يكن وقد يتم وقف الحجز بإتفاق بين الممول والمصلحة أو موافقة المصلحة علي الوقف وتقوم مصلحة الضرائب بالبيع بالمزاد العلني بعد الإعلان عن البيع وعلي مندوب البيع عمل الإعلان الإجباري للبيع النشر في الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية وتقضي المادة (٢٤) من القانون ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بأن تخصص أولاً من المبلغ المتحصل من البيع مصروفات إجراءات الحجز ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع وعمولة البنك والسماسة والصارفة في بيع الأسهم والسندات وأجور في تقويم المحجوزات ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من أجلها.

- ١ يبدأ التنفيذ على العقار وفق الفقرة الأولى من المادة (٤٠) من قانون الحجز الإداري بأن التنفيذ على العقار يبدأ بأن يعلن مندوب الحاجز صاحب العقار في شخص واضح اليد مهما كان صفته ويتضمن الإعلان التنبيه بالحجز وإنذار بحجز العقار وتشتمل بيانات الإعلان بتاريخ الإنذار بالحجز والتنبيه علي المدين بالدفع والإنذار بحجزه العقارات والضرائب المستحقة واسم المدين وشهرته ولقبه وأسماء واضعي اليد علي العقار وأسماء الأشخاص الذين انتقلت إليهم ملكية العقار وبيان تفصيلي عن العقار من حيث موقعه وحدوده ورقمه والناحية والشيخة والقسم التابع له ومقدار الحصة التي يملكها المدين في العقار.
- ٢ يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضي شهرين بين تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور بناء علي طلب المدين ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز الاستعانة بأهل الخبرة أو بمساح المساحة العقار وتحديد ثمنه ويجوز لمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول علي البيانات اللازمة لوصف ومشتملاته وله حق استصحاب من يعاونه ولا يجوز منعه من ذلك وعلى جهة الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء.
- ٣ يعلن محضر الحجز في شخص واضح اليد المدير صاحب العقار مهما كانت صفته وفق الصيغ المقررة لإعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات السابقة ومساحة العقار المحجوز وثمرته الأساسي ويحق لمندوب الحاجز تعيين حارس علي العقار فقد يكون المالك أو الحائز كما يحق له تكليف الحارس بتأجير العقار المحجوز عليه وله بيع المحصول والثمار ويبقي المدين الساكن في العقار ساكناً بدون أجر إلى أن يتم بيعه.
- ٤ باعتبار دين الضرائب من الديون الممتاز فلا يجوز شهر محضر الحجز العقاري الذي توقعه المصلحة بالشهر العقاري لأن المادة (٤٤) من قانون الحجز الإداري تقضي بوجوب شهر محضر الحجز العقاري وفاء الديون المستحقة غير الممتازة بمكتب الشهر العقاري.
- ٥ يترتب على الإعلان المدين بالحجز بأن تلحق إيرادات العقار المحجوزة وثمراته من تاريخ الإعلان لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبة ويجوز لمستأجر العقار أداء الأجرة للحاجز ويعتبر الإيصال المسلم منه للمستأجر بمثابة إيصال من المالك أو الحائز نفسه ويعتبر أداء المبالغ من المستأجر إلى المالك أو إلى الحائز صحيحاً إذا كانت لإيجار سنة في الأراضي الزراعية وثلاثة أشهر في العقارات المبنية.
- ٦ يرفع الحجز العقاري بدفع المدين كافة الضرائب المستحقة وذلك بمحضر يحرره مندوب الحاجز بناء علي أمر كتابي صادر إليه بالنسبة لمحضر الحجز العقاري غير المسجل ويعلن بإجراءات الإعلان العادية أما محضر الحجز العقاري المسجل فيلزم لرفع الحجز اتخاذ إجراءات بتسجيل محضر رفع الحجز وذلك بإجراءات التسجيلات العادية أو اتخاذ إجراءات التأشير الهامشي بالشطب علي العقد المسجل أصلاً بالحجز وتقديم طلبات التأشير الهامشي لمكتب الشهر العقاري الذي تم فيه بشهر المحرر المراد التأشير في هامشه.
- ٧ يباع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضي شهرين علي الأقل وقبل مضي أربعة أشهر في تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال وينشر البيع في الجريدة الرسمية قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام علي الأقل ويشتمل علي كافة البيانات الواردة في محضر الحجز العقاري بالإضافة إلى ثمنه ويعلن البيع أيضاً بالتعليق على لوحة الإعلانات المعدة للإعلانات بديوان المحافظات المختصة وعلي باب مقر العمدة في القرية وباب المركز أو القسم أو في الصحف اليومية المقررة للنشر الإعلانات القضائية ويتم البيع علناً ويجوز تأجيل البيع بالثمن الأساسي لأسباب جدية ويتم النشر والإعلان عن الميعاد الجديد ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من الجلسة التي تقرر فيها التأجيل وعلي كل من يتقدم للشراء يؤدي الجلسة المزايدة (١٠%) تأمين من قيمة عطائه.

ثالث : أما بالنسبة لحجز ما للمدين لدي الغير

جاءت المادتان (٢٨)، (٢٩) من قانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ لتتضمنان بجواز توقيع الحجز بالطريق الإداري لحجز ما للمدين لدي الغير من المبالغ والديون ولو مؤجلة أو معلقة علي شرط وكذلك المنقولات وذلك بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهي المحجوز لديه من الوفاء بما في يديه إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال (١٥) يوم من تاريخ الإعلان.

يعلن المدين المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال (٨) أيام التالية التاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن ويجب علي المحجوز لديه الإقرار بما في ذمته خلال (١٥) يوم من تاريخ الإعلان بكل ما لدين للمدين والتاريخ الذي يمكنه فيه أدائه لمندوب الحاجز ويكون ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول أو يسلمه لمندوب الحاجز مقابل إيصال من دفتر بعد ذلك ويصدر به قرار من وزير المالية، وتلزم المادة (٣١) من قانون الحجز الإداري لديه خلال (٤٠) يوم من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما بقي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانه الجهة الإدارية الحاجزة.

يترتب علي عدم الإقرار بما في الذمة أو قدم إقرارا مخالفا للحقيقة أو أخفي المستندات أو لم يودع حقوق المدين المحجوز عليها تحت يده في الميعاد المحدد جاز مطالبته شخصيا بأداء المبالغ المحجوز عليها تحت يده في الميعاد المحدد مع مصروفات الإجراءات المترتبة علي تقصيره أو تأخيرته ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة.

يترتب علي حجز للمدين لدي الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه والمصروفات المستحقة إلى يوم البيع ما لم يودع مبلغا مساويا للمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة ويترتب علي عدم الإيداع أو الوفاء بما في الذمة جاز لمندوب الحاجز الاستمرار في إجراءات البيع ويكون البيع بعد ٤٠ يوما أو بعد اليوم الذي يحل فيه ميعاد الأداء ويترتب علي أداء المبالغ أو تسليم الأشياء المحجوزة إبراء ذمة المحجوز لديه منها قبل مصلحة الضرائب - (الدائن) أما بالنسبة لحجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص فقد قضت المادتان (٣٦) (٣٧) من قانون الحجز الإداري بأن الأسهم والسندات والشيكات والكمبيالات الحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدي المدين أما الإيرادات المترتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص وحقوق الموصين فتحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدي الغير.

سادسا : حق المصلحة في اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي.

إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضي الأمور الوقفية المختص أن يصدر أمراً على عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء والحقوق المعرضة للضياع منها وتحت أية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة.

يكون إصدار أو الحجز طبقاً للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك ويرفع الحجز بقرار من قاضي الأمور الوقفية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفي لسداد تلك الحقوق يخصه الضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.

سابعا: اجراءات التنفيذ علي العقار المحجوز لصالح مصلحه الضرائب :

❶ علي قلم كتاب المحكمة التي تبشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع.

❷ علي قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك علي كل من يتولي البيع بالمزاد ان يخطر المصلحة بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما علي الأقل.

❸ كل تقصير أو تأخير في الأخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمسائلة التأديبية.

ثامنا: الالتزامات الملقاه علي عاتق الاشخاص العامه والخاصه الحاجزه للمبالغ تحت حساب الضريبه:

❶ علي كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة العامة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه أن يعطي الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاه من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة.

❷ تعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة علي الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة.

تاسعا: حالات استحقاق مقابل التأخير:

١- الحالة الاولى :- ما يجاوز مائتي جنيه ما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتي لو صدر قرار تقسيطها وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .

٢- الحالة الثانية :- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينصب القانون علي حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة وذلك باعتبار من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

❶ يحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعادن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق السابق علي ذلك التاريخ مضافا إليه ٢% مع استبعاد كسور الشهور والجنيه ولا يترتب علي التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.

❷ قد جاءت المادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية بنصها التالي: تكون الضريبة واجبة الأداء في تطبيق حكم البند (١) من المادة (١١٠) من القانون

في الحالات الآتية:

- الحاله الاولى ← من واقع الإقرار الضريبي للممول.
 - الحاله الثانيه ← من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
 - الحاله الثالثه ← من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوننا عليه.
 - الحاله الرابعه ← في حالة عدم الطعن علي نموذج الأخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة .
 - الحاله الخامسه ← من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوننا عليه.
- ❶ يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلقة بها ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة إستيفاء لالتزامات الممول علي النحو الآتي:
- ١- المصروفات الإدارية والقضائية.
 - ٢- الضرائب المحجوزة من المنبع.
 - ٣- مقابل التأخير .
 - ٤- الضرائب المستحقة.

عاشرا: حق الممول في استرداد الضرائب المسددة دون وجه حق:

إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أدت بغير وجه حق التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر الإئتمان والخصم المعادن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوصا منه ٢%.

تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء وذلك علي النحو التالي:

قد جاءت المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية بنصها التالي: تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة (١١٣) من القانون علي النحو التالي:

- ١- أن تكون المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته.
- ٢- أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداه بالزيادة وفقا للقانون ومبالغ أخرى مستحقة وفقا لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة.
- ٣- أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهاية وخالية من أي نزاع، وعلي الأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة.

احدي عشر: حق وزير المالية في إسقاط كل أو بعض الضرائب مقابل التأخير :

لوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية:

- ١- إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة
- ٢- إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
- ٣- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنويا.

اثني عشر: حق وزير المالية اصدار صكوك ضريبية:

لوزير إصدار صكوك ضريبية يكتب فيها الممولون وتحمل بعائد من الضرائب يحدده الوزير . وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الأبراء عند سداد الضرائب المستحقة.

إجراءات الطعن

أولا: إعلان الممول بالخصومة الضريبة

يكون إعلان الممول بإرسال الإعلان بخطاب مسجل بعلم الوصول ولم يكتفي المشرع الضريبي بهذه الوسيلة التقليدية في الإعلان ولكن جريا على استعمال الأساليب والطرق الحديثة في الإعلان فقد أخذ أيضا بوسيلة الإعلان الالكترونية وجعل لها حجية في .

ويعتبر الإعلان صحيحا قانونا وتنعقد به الخصومة الضريبة سواء تسلم الممول الإعلان بنفسه من الأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار والحالتين الأخيرتين يكون تسلم الإعلان بخطاب مسجل بعلم الوصول وقد جاءت المادة (١٢٩) من اللائحة التنفيذية وحددت أن المقصود بمحل الإقامة المختار بالنسبة للممول هو المكان الذي يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب محامي أو محاسب.

عند غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بالطرق السابقة وأيضا في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يتم إثبات هذا الغلق والغياب والرفض في محضر يحضره أحد موظفي مصلحة الضرائب المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة وأيضا يتم لصق صور بين هذا المحضر على مقر المنشأة باعتبارها المكان الذي يزاول فيه الممول نشاطه الخاضع للضريبة.

في حالة إرتداد الإعلان المرسل ومؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة حول وجود المنشأة وعنوان الممول ومن ثم تنعقد الخصومة الضريبية بتمام الإعلان في مواجهة النيابة ويتم الفصل فيها بالرغم من عدم حضور الممول.

اعتبرت المادة (١١٦) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ان نشر غلق المنشأة أو غياب الممول أو رفضه تسلم الإعلان في لوحة المأمورية او لجنة الطعن المختصة وكذلك الإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.

قضت المادة (١١٦) من القانون بحق الممول في الطعن في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة وهي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو رفض الممول تسليم الإعلان أو عند ارتداد الإعلان لعدم وجود منشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول في الربط أو في قرار لجنة الطعن خلال (٦٠) يوم من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا وقد أبانت المادة (١٢٩) من اللائحة التنفيذية للقانون عن ان المقصود بتاريخ توقيع الحجز على الممول هو تاريخ علمه بهذا الحجز.

ثانيا : حق الممول في الطعن على الضريبة في حالة ربطها من مصلحة الضرائب العامة :

قضت المادة (١١٧) انه في الأحوال التي يتم ربط الضريبة فيها من مصلحة الضرائب العامة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة وذلك خلال (٣٠) يوم من تاريخ تسلمه فإذا لم يتم الطعن في المدة المحددة أصبح الربط نهائيا وذلك حتى تستقر المراكز القانونية وسرعة الفصل في الطعون والخصومات الضريبية وحث الممول على الإسراع باستخدام حقه في الطعن فان تخلف فان ذلك يعنى رضائه عن الربط وتخليه عن المنازعة.

ثالثا : حق الممول الخاضع لضريبة المرتبات والأجور الاعتراض على الضرائب المستقطعة منه

يحق للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور الاعتراض على الضرائب المخصومة منه وذلك بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم وذلك خلال (٣٠) يوم من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة وعلة اشتراط المشرع بان يكون الاعتراض خلال (٣٠) يوم ليتم النظر والبت وعلاج الأخطاء على وجه السرعة حتى لا تتراكم المازعات الضريبية بطول مدة الاعتراض وألزم المشرع الضريبي الجهة التي قامت بالخصم والمرسل إليها الطعن ان ترسل طلب الطعن مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال (٣٠) يوم من تاريخ تقديمه.

يحق للجهة التي خصمت الضريبة الاعتراض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص وذلك أيضا خلال (٣٠) يوم من تاريخ استلام الأخطار .

أوجبت المادة (١١٨) من القانون على مصلحة الضرائب المختصة القيام بفحص الطلب أو الاعتراض عليه فإذا تبين لها صحته أخطرت الجهة القائمة بالخصم بتعديل ربط الضريبة إما إذا لم تقتنع المصلحة بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن وفق أحكام هذا القانون وإخطار الممول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال (٣٠) يوم من تاريخ الإحالة إلى لجنة الطعن.

إذا لم يكن للممول جهة تيسر له التقدم إليها بطلب الاعتراض على الضرائب المخصومة منه كان الخيار بيده وفق القانون في إن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال وذلك تيسيرا على الممول سبل الولوج للحصول على حقه.

رابعاً: طرق الطعن المتاحة للممول عند طعنه على ربط الضريبة من المصلحة :

قضت المادة (١١٩) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ عندما يتم ربط الضريبة على الممول من جانب المصلحة فإن تقديم الطعن عليها من الممول ينضوي على عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك كله يقدم في صحيفة الطعن تقدم من ثلاث صور يودعها الممول في المأمورية المختصة ولإثبات الإيداع أوجب المشرع على المأمورية إن تسلم الممول الطاعن إحدى هذه الصور مؤشراً عليها من المأمورية المختصة بتاريخ إيداعها وهذا يفيد في توافر الجانب الشكلي في قبول الطعن والالتزام بمواعيد الطعن وبالتالي يجب على المأمورية المختصة ان تثبت في دفتر خاص بيانات هذه الطعون وملحقاتها وافياً عن أوجه الخلاف التي تتضمنها .

تيسيراً على الممولين الطاعنين أناط القانون باللجنة الداخلية في المأمورية المقدم اليها الطعن بأن تنظر وتبت في الطعون الحاملة لأوجه الخلاف بين المأمورية والممول وذلك خلال ٦٠ يوم من تاريخ تقديم الطعن وإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصير الربط نهائياً ويلزم على الممول دفع الضريبة المقررة. جاءت المادة (١٣١) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتنظيم تشكيل اللجان الداخلية حيث يصدر تشكيلها بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه ويرأس اللجنة احد موظفي مصلحة الضرائب العامة من درجة مدير عام أو عضوية اثنين من العاملين فيها وتختص هذه اللجان المنصوص عليها في المادة (١١٩) من القانون بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين طعناً على ربط الضريبة من المصلحة فيما يخص النشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ويتم الفصل في الطعون خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن الى لجنة الطعون.

جاءت المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ببيان ما يجب توافره لدى كل لجنة داخلية من السجلات وهي سجلات قيد الطعون وسجل محاضر الجلسات وسجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة قضت المادة (١٣٤) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بإلزام اللجنة الداخلية بإخطار الممول بكتاب مسجل لعلم الوصول بتاريخ جلسة نظر الطعن وعند عدم حضور الطاعن أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد للجلسة يتم إعادة إخطار الطاعن بكتاب مسجل بعلم الوصول ثانياً وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً ثانية لا تتصدى اللجنة الداخلية للخصومة الضريبية ولكنها تحيلها الى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بهذه الإحالة .

أيضاً جاءت المادة (١٣٥) من اللائحة التنفيذية بأن تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ويجب إثبات ما يتم تداوله في الجلسة في محضر الجلسة مؤيداً بالمستندات المقدمة من الممول وان ترد على كل بند من البنود وعند اتفاق الممول والمأمورية يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه وفي حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها ثم يحال أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة .

قضت أيضاً المادة (١١٩) من هذا القانون بأنه عند عدم التوصل إلى تسوية الأوجه الخلاف تقوم المأمورية المختصة بإخطار الممول بذلك وتحيل أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة خلال (٣٠) يوم من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن يخطر الممول بالإحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول وإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون إحالة المأمورية المختصة الخلاف الى لجنة الطعن المختصة كان من حق الممول عرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب مسجل بعلم الوصول ويكون على رئيس لجنة الطعن خلال (١٥) يوم من تاريخ عرض الأمر عليه أو تسلمه للكتاب المسجل بعلم الوصول أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول وتيسيراً على الممولين أجازت هذه المادة (١١٥) بأنه يجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها فيها بأي وسيلة الكترونية يحددها الوزير وهذا يتماشى مع متطلبات العصر وسهولة وصول الإعلان والإخطارات الى الممولين.

خامسا : تشكيل لجان الطعن :

قضت المادة (١٢٠) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بأن تشكيل لجان الطعن يصدر بقرار من وزير المالية وهي عبارة لجنة خماسية الأعضاء يختار الوزير رئيسها من غير ذوى العاملين في مصلحة الضرائب وعضوية اثنين من موظفى مصلحة الضرائب يختارهم الوزير واثنين من الأعضاء من ذوى الخبرة يختارهم الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام المزاوى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .

يشترط لانعقاد لجان الطعن صحيحا أن يحضر رئيسها وثلاثة من الأعضاء على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة لذلك العمل وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة لوزير المالية ويصدر قرار منه بتحديددها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها وجاءت المادة (١٣٦) من اللائحة التنفيذية بوجوب أمساك لجان الطعن من **السجلات الآتية :**

١ - **السجل الاول** ← سجل الطعون الضريبية وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها وتتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة وقرار اللجنة عند صدوره

٢ - **السجل الثانى** ← سجل تدون به المداولات في الجلسة .

٣ - **السجل الثالث** ← أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة عمل لجان الطعن .

سادسا : اختصاص لجان الطعن

قضت المادة (١٢١) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ باختصاص لجنة الطعن بالفصل في كافة أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وفى القانون ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

الزمت المادة (١٢١) لجنة الطعن بإعلان الممول الطاعن والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن وذلك قبيل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ويحق للجنة الطعن أن تطلب من الممول والمصلحة تقديم كل ما هو ضروري تراه من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو الوكيل عنه وإلا فصلت لجنة في الطعن المقدم من الممول في ضوء المستندات المقدمة والمتوفرة لديها .

تصدر لجنة الطعن قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويتم تعديل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار وهذا يتفق مع القواعد القضائية بأن القاضي لا يحكم إلا بما يطلب منه وجريا على ذلك فإن لجنة الطعن تحكم في ضوء ما هو معروض عليها فقط من تقدير المصلحة وطلبات الممول مع أعمال قاعدة ألا يضر طاعن من طعنه .

سابعا : مبدأ سرية جلسات لجان الطعن :

أوجبت المادة (١٢٢) من هذا القانون مبدأ سرية جلسات لجان الطعن ووجوب صدور قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين كما قضت المادة (١٢٢) من هذا القانون بوجوب التزام لجنة الطعن بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات والتي تشمل الاختصاص وإعلان أطراف الخصومة وأحقية الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها ومناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول وتسبب القرارات وهذا كل مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

يكون التزام لجنة الطعن بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي التزام بتحقيق نتيجة ويعلن كل من الممول الطاعن ومصلحة الضرائب بالقرار الصادر من لجنة الطعن بخطاب مسجل بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبه الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .

ثامنا : حق الممول ومصلحة الضرائب في الطعن على قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية :

قضت المادة (١٢٣) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بأنه يحق لكل من المصلحة والمومول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة تجارية خلال (٣٠) يوم من تاريخ الإعلان بالقرار الصادر من لجنة الطعن في الطعن.

☞ ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك وفق أحكام قانون المرافعات.

☞ يكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف ايا كانت قيمة النزاع .

☞ جاءت المادة (١٢٥) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ لتقرر بأن الدعوى المرفوعة من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة وعلى أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ويعاونها في ذلك مندوب المصلحة

☞ تيسيرا على الممولين المتعاملين مع مصلحة الضرائب أوجبت المادة (١٢٦) من هذا القانون أن لوزير المالية دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون .

تاسعا : حق الممول في تصحيح الربط النهائي :

☞ قضت المادة (١٢٤) من القانون أنه على مصلحة الضرائب تصحيح الربط النهائي الممتد إلى تقدير الأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال (٥) سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الحالات الآتية :

- ١- عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
 - ٢- ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
 - ٣- ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 - ٤- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
 - ٥- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
 - ٦- الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
 - ٧- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
 - ٨- عدم خصم الضرائب واجبه الخصم.
 - ٩- عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
 - ١٠- عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.
 - ١١- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
 - ١٢- ربط ذات الضريبة على ذات الإيراد أكثر من مرة.
 - ١٣- يحق لوزير المالية أن يضيف حالات أخرى بقرار منه ، بقرار منه .
- ☞ قضت المادة (١٢٤) من القانون بأنه تختص بنظر الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر في الربط النهائي) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة (مستشار مساعد على الأقل ينوبه رئيس مجلس الدولة ويصدر تشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقارها قرار من رئيس مصلحة الضرائب ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس مصلحة الضرائب ، ويتم إخطار كل من مصلحة الضرائب والمومول بقرار اللجنة.
- ☞ أوضحت المادة (١٤٣) من اللائحة التنفيذية بأنه يجب على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال (١٥) يوم من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص بالمومول من الأمورية المختصة وعلى الأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال (١٥) يوم كحد أقصى من تاريخ ورود الطلب من اللجنة إلى المصلحة وبمجرد ورود الملف إلى اللجنة تقوم بدراسة طلب الممول ومستنداته المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي وتصدر قرارها خلال (٦٠) يوم من تاريخ ورود الملف ولا يكون القرار نافذا إلا بعد اعتماد رئيس مصلحة الضرائب له وتعلن تخطر مصلحة الضرائب والمومول بالقرار.

جاءت المادة ١١٧ من اللائحة التنفيذية لتبين المقصود بالأخطاء المادية في تطبيق المادة ٩٣ من هذا القانون ورود النتيجة مخالفة للحيثيات ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء في نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية ويعد في حكم الأخطاء المادية التي يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (١٢٤) من القانون ما لم يصبح الربط نهائيا.

عاشرا : اختصاص وزير المالية بإصدار القواعد والتعليمات :

أنطت المادة (١٢٦) من هذا القانون بوزير المالية اختصاص أصيل ولا يحق له تفويض غيره بإصدار القواعد والتعليمات العامة والتي تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

إحدى عشر : حق الممول في بيان موقفه الضريبي بشأن معاملاته :

للممول الحق عند إتمامه معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة التقدم بطلب كتابي إلى رئيس مصلحة الضرائب المختصة ببيان موقف هذه المعاملات ضريبيا وفق أحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ويشترط تقديم الممول للطلب مستوفيا بيانات اسم الممول ورقم حصره الضريبي ويكون مصحوبا بالوثائق الخاصة ببيان المعاملة وأثارها الضريبية وصور الحسابات والعقود والمستندات المتعلقة بالمعاملة وأنطت المادة برئيس مصلحة إصدار قراره في الطلب خلال ٦٠ يوم من تاريخ تقديمه ويجوز لرئيس مصلحة طلب بيانات إضافية من الممول خلال مدة السنتين يوما ويكون القرار الصادر ملزما للمصلحة ما لم تكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليه قبل صدور القرار فيها .

اثني عشر : حق مصلحة الضرائب في تعيين مندوبيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية.

جاءت المادة ١٢٨ من هذا القانون بإعطاء الحق لمصلحة الضرائب في تعيين مندوبين هذا النظام يتفق مع المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية في كل المصالح الحكومية لمراقبة الأداء المالي وتنفيذ بنود الموازنة العامة لها من بين موظفي مصلحة الضرائب لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويختص هؤلاء المندوبين بمتابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات الأحكام هذا القانون وغير من التشريعات الضريبية المرتبطة به وأيضا التحقق من أن هذه الجهات تؤدي الضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات الضريبية . أعطي المشرع الضريبي لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة صفة الضبطية القضائية وذلك بعد صدور قرار بتحديددهم من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية ولهم حق إثبات المخالفة الواقعة لأحكام هذه التشريعات الضريبية في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وفي هذا الصدد جاءت المادة (١٤٥) من اللائحة التنفيذية الجديدة لهذا القانون بأن علي مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة (١٢٨) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من التشريعات المرتبطة به وفي حالة اكتشاف المندوب لأية مخالفة أن **يثبت ذلك في محضر الأعمال يتضمن البيانات التالية:**

- ١- اسم المندوب.
 - ٢- المخالفة.
 - ٣- اسم الجهة.
 - ٤- تاريخ اكتشاف
 - ٥- وصف المخالفة - الأثر المالي للمخالفة.
 - ٦- المدة إلى وقعت خلالها المخالفة.
- يجب علي المندوب إحالة المحضر إلى الإدارة الضريبية لاتخاذ اللازم.

ثالث عشر : حالات وقوع عبء الإثبات علي المصلحة والممول :

١- عبء الإثبات علي المصلحة.

جاءت المادة (١٢٩) من هذا القانون لتحديد الحالات التي يقع فيها عبء الإثبات علي المصلحة:

- ١- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدم وفق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين (٨٣) (٨٤) من هذا القانون ويستند إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
- ٢- تعديل الربط وفق المادة (٩١) من هذا القانون.
- ٣- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستندا إلي دفاتر وفق الأحكام المادة (٧٨) من هذا القانون.

على مصلحة الضرائب المختصة إثبات تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط في مذكرة معتمدة ومرفق بها المستندات المؤيدة لها ويجب إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد وبيان الأسباب.

٢- عبء الإثبات علي الممول

يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات التي أوردتها المادة (١٣٠) علي النحو التالي:

- ١- قيام المصلحة بربط تقديري الضريبة وفق المادة (٩٠) من هذا القانون.
- ٢- قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي.
- ٣- اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة من لهم صفة الضبطية القضائية.

العقوبات

أولاً: العقوبات المقررة للمحاسبين

جاءت المادة (١٣٢) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ لتفرض عقوبة على كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتماداً إقراراً آخر ووثائق أو مستندات مؤيدة له إذا كان الفعل المرتكب والمشكل لجريمة قانونية في أحدي الصور التالية:

- الصورة الأولى: إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر عن هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
- الصورة الثانية: إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
- تكون العقوبة المقررة لهذه الأفعال هي الحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود في هذا الأفعال يعاقب بالحبس والغرامة معاً.

جاءت المادة (١٣٣) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ لعقاب كل ممول يتهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن (٦) شهور ولا تتجاوز (٥) سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أدائها بموجب هذا

القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة **باستعمال إحدى الطرق الآتية:**

١- **الطريقة الاولى** ← تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصنوعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.

كما نعلم أن جريمة التزوير تقوم ولو لم يكن هناك المستند الدال على قيامها وهو ما يتطابق على حالتنا هذه عند إخفاء الممول المستندات الإقرار الضريبي ليوهم المصلحة بخلاف الحقيقة أنه لم يحقق أرباحا أو حقق خسائر أو حقق أرباح لا ترقى لمستوي المحاسبة الضريبة ويدخل في حد الإعفاء الضريبي.

٢- **الطريقة الثانية** ← تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها وهذه الفقرة الثانية من المادة (١٣٣) لم تأتي بجديد من الفقرة الأولى ولكنها جاءت لتؤكد أن ممارسة الممول للطرق الاحتيالية والتدليسية وإخفاء المستندات الحقيقية للإقرار الضريبي السنوي ويقدم إقراره على أساس عدم وجود هذه المستندات ومن ثم يقوم بتضمين الإقرار بيانات تخالف الحقيقة الثابتة في المستندات المخفأة.

٣- **الطريقة الثالثة** ← الإتلاف العمدي للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة وفي هذه الفقرة يقع تحت طائلة العقوبة في هذه المادة كل ممول أتلّف عمدا أي بتوافر القصد الجنائي العلم والإرادة واتجاه إرادته لتحقيق النتيجة الإجرامية المعاقب عليها قانونا لأي مستندات وسجلات تتصل بالضريبة قبل انقضاء تقادم مدة دين الضريبة ومن ثم يخرج من دائرة العقاب الإتلاف غير العمدي أو بسبب القوة القاهرة وبالطبع فإن توصيف الفعل بأنه إتلاف عمدي أو غير عمدي للقاضي الجنائي والذي يترتب عليه خضوع الممول للعقاب من عدمه.

٤- **الطريقة الرابعة** ← اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر وتحتوي هذه الفقرة على أن فعل التهرب الضريبي للممول يكون من بينه اصطناع فواتير الشراء والبيع والمستندات أي يقوم بعمل فواتير بيع وشراء وهمية لا أساس لها في الواقع عن عمليات مالية لم تحدث في الواقع العملي لنشاط الممول أو يقوم الممول بتغيير فواتير الشراء والبيع موجودة بالفعل سواء بالحذف أو الإضافة أو الكشط أو التغيير بهدف تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر وهذا كله يكون في ظل توافر الركن المادي بشبوت حدوث فعل الاصطناع وتغيير فواتير الشراء والبيع مع توافر الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي (العلم والإرادة) للممول في الإتيان بهذه الأفعال.

٥- **الطريقة الخامسة** ← إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة، وهنا لا يتعلق الأمر بإخفاء أو اصطناع مستند ولكن إخفاء الممول لنشاط كامل و جانب منه يخضع للضريبة بغرض التهرب من أداء الضريبة عنه.

في حالة عود الممول في ارتكاب هذه الأفعال يحكم عليه بالحبس والغرامة معا ويدخل العود الوارد في نص المادة (١٣٣) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تحت حكم المادة (٤٩) عقوبات والذي تعتبر العائد هو من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو الغرامة وتثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المذكور وبالتالي يجب إيداع صورة رسمية من الحكم الذي يثبت أن الممول ارتكب فعل التهرب خلال (٥) سنوات من التهرب اللاحق حتى يمكن تطبيق أحكام العود على الممول المتهرب من الضريبة لمرة ثانية خلال (٥) سنوات من التهرب السابق، وتعد جريمة التهرب جنحة ولكنها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفق نص المادة (١٣٣) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ووفق المادة (١١٢) من قانون العقوبات لا يلزم لإثبات هذه الجريمة المخلة بالشرف والأمانة سوي طرق الاستدلال العامة للمحكمة لتقتنع بوقوع الفعل المكون لأي جريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.

ثالثا : العقاب علي فعل الاشتراك للتهرب الضريبي

جاءت المادة (١٣٤) من هذا القانون لتقرر عقوبة للشريك في جريمة التهرب الضريبي متضامنا مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها.

من ثم يشمل فعل الاشتراك عقاب كل من الشريك في النشاط والمحاسبين والمراجعين وكل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليه في المادة (١٣٢) من هذا القانون إذا شاركوا بأفعالهم في جريمة التهرب الضريبي حيث يعدوا مسئولون بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضريبة والغرامات .

بتقرير المشرع الضريبي المسؤولية التضامنية لضمان حقوق الموازنة العامة ضد المتلاعبين بحقوقها والمتهربين من أدائها ومن ثم يسأل كل من الشريك والممول في أموالهم الخاصة لضمان حقوق الخزانة العامة وبالتالي تستطيع مصلحة الضرائب التنفيذ على أموالهم الخاصة إذا عجزت أموال ومنقولات النشاط عن الوفاء بدين الضريبة الذي يعد من الديون الممتازة والتي يحق لها التقدم والأولوية علي ما عداها من الدائنين ومن ثم فإذا أوفي الشريك بالضرائب والغرامات المستحقة فإنه يمكن وفق القواعد العامة الرجوع على الممول بما دفعه من ضرائب وغرامات.

رابعا : العقاب على الفعل بطريق الامتناع

جاءت المادة (١٣٥) من هذا القانون لتقرر العقوبة لكل من ارتكب فعلا بطريق الامتناع وهي **علي النحو التالي:**

- ١- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
 - ٢- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
 - ٣- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
- أفردت هذه المادة لعقاب هذه الأنواع من الامتناع بالغرامة التي لا تقل عن الفين جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.

كما عاقبت المادة (١٣٥) من هذا القانون بذات العقوبة المقررة لفعل الامتناع السابق لكل من يخالف أحكام المادة (٩٦) فقرة (١) والتي تشترط أن يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحركات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال (١٥) يوما من تاريخ طلبها ما لم تقدم الممول دليلا أيضا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.

كما يعاقب بالغرامة وقدرها (١٠) آلاف جنيه لكل من خالف أحكام المادتين (٧٨) بند (١) و (٨٣) فقرة (٣) ، وقرر المشرع في المادة (١٣٥) مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها بها في حالة العود لارتكاب ذات المخالفة خلال ٣ سنوات.

خامسا: العقاب علي إدراج قيمة أقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا :

جاءت المادة (١٣٦) بعقاب الممول إذا أدرج مبلغ الضريبة بالإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا وذلك بتفريجه النسب التالية:

- ١- ٥% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان هذا المبلغ يعادل من ١٠% إلى ٢٠% من الضريبة المستحقة قانونا.
- ٢- ١٥% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من ٢٠% إلي ٥٠% عن الضريبة المستحقة قانونا.
- ٣ - ٨٠% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من ٥٠% عن الضريبة المستحقة قانونا.

علي ذلك جاءت المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية والتي تتعلق بهذه المادة من القانون بقولها يجب أن يتوافر لكل لجنة داخلية السجلات الآتية:

- ١- سجل قيد الطعون.
- ٢- سجل محاضر الجلسات.
- ٣- سجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة.

سادسا: اختصاص الوزير الأصيل في تحريك الدعوي الجنائية

جاءت المادة (١٣٧) لتقرر بأنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير.

يتسق هذا النص مع منطق الشفافية وعدم الكيدية والتعسف في معاملة الممولين وبذلك يكون هذا النص قد وضع قيда على مصلحة الضرائب في تحريك الدعوي الجنائية أو أي من إجراءات التحقيق وأن ذلك يتطلب إذن كتابي من الوزير مما يحد من سلطة المصلحة في تهديد الممول أو الضغط عليه.

سابعا : اختصاص وزير المالية أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها(١٣٨) في المادة

جاءت المادة (١٣٨) من هذا القانون لتقرر اختصاص الوزير أو من ينيبه في ذلك بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور حكم بات في الدعوي وذلك مقابل أداء ما يلي:

- ١- المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٣٥) من هذا القانون بالإضافة لتعويض مقداره ألفين جنيه.
 - ٢ - المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة (١٣٦) من هذا القانون.
 - ٣- المبالغ المستحقة علي المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (١٣٣)، (١٣٤) بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
 - ٤- تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة ١٣٢ من هذا القانون.
- يترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذ العقوبة.
- لعل كان اتجاه المشرع الضريبي نحو التصالح محمودا خاصة لأن إجراءات التقاضي تطول وتتكلف الدولة نفقات باهظة وكذلك الحال للممولين بالإضافة لضياع الوقت والجهد والمساس بالكيان الأدبي لهم وبهذا التصالح يتنازل المجتمع عن حقه في العقاب في مقابل أداء الالتزام الوارد في المادة (١٣٨) نظير هذا التصالح والتصالح هنا اختياري وليس وجوبي حيث أن الدولة تري في ذلك حصولها على حقها المالي الضائع والمتراكم منذ سنوات عديدة قبل وأثناء فترة التقاضي.

التنظيم المؤسسي للمجلس الأعلى للضرائب واختصاصاته

أولاً: إنشاء المجلس الأعلى للضرائب

تضمنت المادة (١٣٩) إنشاء مجلس أعلى للضرائب بقرار يصدره رئيس الجمهورية علي أن يتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وبالتالي يكون له ذمة مالية مستقلة وأهلية التقاضي وموطن مستقل والذي تحدد بنص القانون في القاهرة.

ثانياً: أهداف المجلس الأعلى للضرائب

قررت المادة (١٤٠) أهداف المجلس الأعلى للضرائب وهي ضمان حقوق دافعي الضرائب بكافة أنواعها المختلفة والتأكد من التزام كافة الإدارات الضريبية المختصة بصحيح القانون واللوائح الصادرة في هذا الشأن والتأكد من أن إجراءات الربط والتحصيل تتم في إطار من التعاون وحسن النية وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية الكفيلة بحصولهم على حقوقهم.

ثالثاً: اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب.

جاءت المادة (١٤١) من هذا القانون لتحديد كيف يمارس هذا المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات التالية:

- ١- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
 - ٢- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الضرائب علي اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب.
 - ٣- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشؤون الضرائب علي اختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة بالإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة دافعي الضرائب وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر دون عنت.
 - ٤- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
 - ٥ - مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأس فيها قبل إقرارها ونشرها علي الأخص:
 - ✓ أدلة عمل الإدارة الضريبية.
 - ✓ دليل إجراءات الفحص.
 - ✓ دليل الفحص بالعينة.
 - ٦- دراسة مدي الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة علي شؤون الضرائب بما تضمن جودة مستوي الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها والسعي لدي الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
 - ٧- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين علي التعرف علي حقوقهم والتزاماتهم.
 - ٨- دراسة ما يقدم للمجلس من الممولين والسعي لدي جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزويد المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.
- يقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريراً عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمناً ما كشف عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات إدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.

🔹 يقدم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس ويشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد **علي النحو التالي:**

- ١- رئيس من الشخصيات العامة.

- ٢- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.

- ٣- أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يرشحه وزير العدل.

- ٤- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين
- ٥- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

- ٦- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

- ٧- أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات.

- ٨- أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.

رابعا: اجتماعات وموارد المجلس الأعلى للضرائب المالية

🔹 جاءت المادة (١٤١) من هذا القانون لتحدد كيفية اجتماع المجلس الأعلى للضرائب بقولها يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين وكلما رأي الرئيس ضرورة كذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل وتصدر بذلك القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

🔹 للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يري الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين وقانونيين دون أن يكون لهم صوت محدود في المداولات **وتتكون موارد المجلس مما يأتي:**

- ١- ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة.

- ٢- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه.

- ٣- عائد استثمار أمواله.

🔹 يكون للمجلس موازنة خاصة به وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يولييه وتنتهي في آخر يونيه من كل عام.

🔹 جاءت المادة (١٤٦) بأن يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية العمله ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها

خامسا : أيلولة كافة المبالغ والقيم المالية التي سقط حق أصحابها فيها بالتقادم للخزانة العامة:

🔹 تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التي سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:

- ١- الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أي شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.

- ٢- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة.

- ٣- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدي البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقي مثل هذه الأوراق علي سبيل الوديعة أو لي سبب آخر.

- ٤- كل مبلغ يدفع علي سبيل التأمين لأي سبب كان إلي أي شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.

تلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي المصلحة في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة بيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقاً لهذه المادة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزنة العامة خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم هذا البيان.

سادساً : نظام إثابة العاملين بمصلحة الضرائب

للووزير وبعد العرض على المجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر إثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرههم ومن أحيل منهم إلى التقاعد وأسرههم.

الدعوى الجنائية الضريبية

أولاً : تحريك الدعوى الجنائية الضريبية بناء على تقديم طلب كتابي من الوزير المختص :

يتم تحريك الدعوى الضريبية بناء على طلب كتابي من الوزير، المختص يقدم إلى النيابة العامة لتباشر إجراءات التحقيق والدعوى الجنائية ، وهو ما جاء في المادة (٨) إجراءات جنائية بأنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (١٨١) ، (١٨٢) من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، وجاءت المادة (١٣٧) من القانون (٩١) لسنة ٢٠٠٥ بقولها لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير، وأردفت المادة (١٣٨) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بقولها للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها **وذلك مقابل أداء :**

أ - المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٣٥) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره الف جنيه.

ب - المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة (١٣٦) من هذا القانون .

ج - المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (١٣٣) ، (١٣٤) بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .

تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من هذا القانون ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمّر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ، وحملت إلينا المادة (٤٥) من قانون ضريبة المبيعات ذات المعنى الوارد في المادة (١٣٧) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، والتي أفادت بأنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه ، ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة (١) ، ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب عليها من آثار بما في ذلك العقوبة المقرضى بها عليها.

يستفاد من المادة (٩) من قانون الإجراءات الجنائية بأنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٨٤) من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها ، وفي الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب.

ثانياً : إختصاص وزير المالية أو من ينييه التصالح في الجرائم الضريبية في أي حالة كانت عليها الدعوى :

يتحقق هذا التصالح قبل صدور حكم بات في الدعوى ، ويلاحظ هنا المغايرة فعند رفع الدعوى لا يجوز تحريكها إلا بطلب كتابي من وزير المالية والحال كذلك بالنسبة لإجراءات التحقيق فيها وهذه ضمانة من المشرع حتى لا يتم تحريك الدعاوى الجنائية ضد الممولين بطريقة عشوائية مما يهدد استقرار النظام الضريبي ، ولكن في حالة التنازل يمكن للوزير بحسب الأصل بإعتباره صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية الضريبية أو من ينييه هذا الوزير وهذا الإنابة محددة في هذا التصالح فقط دون تحريك الدعوى الجنائية الضريبية التي لا يجوز الإنابة فيها بحسب نص القانون.

يجوز التصالح في أي وقت وأمام أي جهة سواء أمام مأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو المحكمة بكافة درجاتها.

تنقضى الدعوى الجنائية الضريبية بوفاة المتهم أو بمضي المدة حيث نصت المادة (١٤) على إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (٣٠) من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة، أثناء نظر الدعوى وفق المادة (٣٠) عقوبات يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة جناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات والمضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحق الغير حسن النية ، وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم ونصت المادة (١٥) تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجناح بمضي ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

التهرب الضريبي في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥

قانون الضريبة العامة على الدخل

جرائم التهرب الضريبي في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥

أولاً: عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات

يعاقب الممولين المتهربين من أداء الضريبة على الدخل بالعقوبات الواردة في القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد لهذه الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات .

ثانياً : عقاب المحاسبين:

إستحدث هذا القانون في المادة (١٣٢) منه عقاباً لكل من المحاسبين المقيدين بجداول المحاسبين والمراجعين بعقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عند إعتمادهم إقرارات ضريبية أو وثائق أو مستندات مؤيدة لها على خلاف الحقيقة ،

تكون العقوبة إذا ارتكب أحد الأفعال التالية :

- ١- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .
- ٢- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقله الأرباح أو زيادة الخسائر ، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

إذا كان المحاسب على علم أثناء أدائه لمهمته بأي وقائع مخفاها أو أخفاها هو لإيهام الإدارة الضريبية بقله الأرباح أو زيادة الخسائر للتهرب من الضرائب الواجبة فيعاقب بالحبس والغرامة وفق المادة (١٣٢) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، ومن ثم يقع على كل محاسب التزام ببحث حالة الممول من واقع الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات الصحيحة دونما تعديل أو تغيير فيها سواء بمعرفته أو بمعرفة الممول وعلم بذلك أثناء أدائه لمهمته ، ولذلك فقد شدد المشرع الضريبي العقوبة في حالة العود لهذه الجرائم حيث يحكم على المحاسب المرتكب لها بعقوبتي الحبس والغرامة معاً.

ثالثاً : تجريم تهرب الممولون من أداء الضريبة الواجبة والمفروضة

عاقبت المادة (١٣٣) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ كل ممول يتهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أدائها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، والجديد في النص أنه جعل الحد الأدنى لعقوبة الحبس لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن خمس سنوات ، كما أنه جعل الغرامة تعادل مثل الضريبة المتهرب من أدائها بالإضافة طبعاً لأداء قيمة الضريبة الواجبة ، **ويعد الممول متهرباً إذا أتى أحد الأفعال الآتية :**

- ١- تقديم الممول لإقراره الضريبي السنوي إستناداً إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو المستندات التي أخفاها.
- ٢- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
- ٣- الاتلاف العمدي للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
- ٤- إصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

٥- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة ، وفي حالة العود في إحدى الجرائم الخمسة السابقة يحكم بالحبس والغرامة معاً ، وجاءت المادة (٤٩) من قانون العقوبات لتحديد حالات العود الثلاثة في الفقرة الثالثة على أنه يعتبر عائداً من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو الغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور ، وبالتالي يدخل العود الوارد بنص المادة (١٣٣) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تحت حكم المادة (٤٩) عقوبات ، وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة وذلك لحرمانها الخزنة العامة من الإيرادات الضريبية السيادية حيث تشبه جريمة إختلاس المال العام.

رابعاً: عقاب الشريك في النشاط في جريمة التهرب الضريبي :

عاقبت المادة (١٣٤) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الشريك في جريمة التهرب الضريبي بالتضامن مع الممول في أداء الضريبة المتهرب منها وكذلك الغرامات المحكوم بها ، ويقصد بالشريك هنا الشريك في النشاط، ومن جانبنا نرى أنه إذا كان المشرع الضريبي قد أغفل عقاب المحاسبين والمراجعين غير المقيدين بجداول المحاسبين من العقاب الوارد بالمادة (١٣٢) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيمكن هنا أن يخضعوا للعقاب الوارد بالمادة (١٣٤) باعتبارهم شركاء أيضاً في جريمة بل وقد يتسع النص ليشمل أيضاً المحاسبين والمراجعين المقيدين إذا إشتراكوا في الجريمة بالتضامن مع الممول في الإلتزام بأداء قيمة الضرائب المتهرب من أدائها والغرامات المقررة بها في شأنها.

خامساً: العقاب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشر آلاف جنيه على من يرتكب الأفعال الآتية :

١ - **الإمتناع عن تقديم إخطار مزاوله النشاط :** جاءت المادة (١٣٥) لتقرر العقاب السابق على مجرد الإمتناع عن تقديم هذا الإخطار ، ونرى من جانبنا أن هذه العقوبة ضئيلة وهزيلة لأنها ستقضى لعدم تقديم الممولين لهذا الإخطار

٢ - **الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبي :** نلاحظ أن المشرع قد ساوى في العقوبة بين الإمتناع عن الإخطار وبين الامتناع عن تقديم الإقرار .

٣ - **الإمتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية :** قررت المادة (١٣٥) العقاب عن الامتناع عن تطبيق هذه النظم الواردة بالمواد ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٩٣ ، ٩٦ ، ٧٠ ، ٧١. من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وذلك لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وحصول الدولة على إيراداتها السيادية.

٤ - **العقاب بذات العقوبة الواردة في المادة (١٣٥) لكل من خالف حكم المادة (٩٦) فقرة (١) :** وبذلك يعاقب الممول المخالف لأحكام المادة (٩٦) فقرة (١): يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحركات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال (١٥) يوماً من تاريخ طلبها مالم يقدم الممول دليلاً أيضاً على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.

٥ - العقاب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (٧٨) بند (١)، والمادة ٨٣ فقرة (٣) : نصت المادة (٧٨) بند (١) : يلتزم (الممولون الآتي ذكرهم بإمسك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :

المادة (٨٣) فقرة (٣) فقط نصت على أن الإقرار يجب أن يوقع من الممول أو من يمثله قانوناً وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنوياً .

تضاعف الغرامة في جميع الأحوال الواردة في نص المادة (١٣٥) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

سادساً : العقاب بالغرامة على إدراج مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً:

جاءت المادة (١٣٦) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ لتعاقب بالغرامة على إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً على النحو التالي :

١- ٥% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان هذا المبلغ يعادل من ١٠% إلى ٢٠% من الضريبة المستحقة قانوناً :

٢- ١٥% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من ٢٠% إلى ٥٠% من الضريبة المستحقة قانوناً .

٣- ٨٠% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من ٥٠% من الضريبة المستحقة قانوناً.

رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير، وبذلك قيد النص وربط إجراءات رفع الدعوى بوجوب الحصول على طلب كتابي من الوزير المختص بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الممول المتهم وذلك منعاً للإجراءات التعسفية أو الكيدية من الإدارة الضريبة وحتى لا يقع الممول تحت الضغط والتهديد عند تحريك الدعوى الجنائية ضده، وبذلك ترك المشرع أمر تقدير رفع الدعوى الجنائية لإختصاص الوزير شخصياً دونما تفويض لآخرين غيره في ذلك .

التصالح في جرائم التهرب الضريبي للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥

أولاً : حق الوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم الضريبية :

اختص المشرع الضريبي وزير المالية أو من ينيبه في ذلك التصالح في أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها وتأمراً النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

كما تقدم أن المادة (١٣٥) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تعاقب على الجرائم الواردة بها بغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) جنيه ولا تجاوز (١٠٠٠٠) جنيه ومن ثم يتضح إذا ما رغب الممول في التصالح بمجرد رفع الدعوى الضريبية ضده قبل صدور حكم بات فيها فسيُدفع الغرامة الواردة بها فقط.

تتعدد الاعتبارات الدافعة نحو الأخذ بنظام التصالح في الجرائم الضريبية منها سرعة الإجراءات حيث بالتصالح تنتهي الخصومة والجريمة وعقوبتها ، والتخفيف عن كاهل القضاء والنيابة والممولين في كافة مراحل الدعوى مثل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، وعدم المساس بالعلائق الإقتصادية والإجتماعية لأفراد المجتمع ، كما أن المشرع الضريبي حريص على سيادة التفاهم بين الإدارة الضريبية والممولين المخالفين لإقناعهم بوجوب الإلتزام بالعدالة الضريبية ، كما أن الدولة يهتمها في المقام الأول حصولها على إيراداتها السيادية من الضرائب لأنها لن تستفيد من تقييد حرية

🔴 **يذهب البعض للقول** بأن المبالغ المنصوص عليها في المواد (١٣٣) - (١٣٤) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ - الغرامة التي تعادل مثل الضريبة ، الغرامات المقررة بها في شأن الضريبة - تعد من قبيل التعويض ، ويتم تكييف هذا التعويض في إطار المواد الضريبية بأنه ذو طبيعة مدنية بحته حيث أنه يختلف عن الغرامة الجنائية .

🔴 **في المقابل يذهب البعض الآخر من الفقه المالي** للقول بأن التعويض هو غرامة جنائية تسمى مجازاً تعويضاً تضاف للعقوبة الأصلية ، وبذلك تكون الغرامة عقوبة لإخلال الممول بواجباته الضريبية تجاه الدولة الفارضة للضريبة وهو ما أبانت عنه جانب من أحكام محكمة النقض المصرية من أن هذا التعويض ليس مقابل ضرر نشأ عن جريمة التهرب ولكن جزاء جنائي يحمل خصائص العقوبة الجنائية من ردع وزجر والقول بذلك يفضي للقول بأن تحكم به المحكمة دون تدخل من الدولة في الدعوى كمدعية بالحق المدني .

🔴 **يذهب اتجاه ثالث للقول** بأن التعويض ذو طبيعة مختلطة يجمع بين الجزاء والتعويض ، فهو جزاء تحكم به المحكمة كعقوبة على الممول الفاعل الأصلي أو الشريك وجوبياً من تلقاء نفسها ولو لم تتدخل الدولة في الدعوى ودون حدوث ضرر ، كما أنه يعد تعويضاً ذو طبيعة مدنية ليكون مقابل الضرر الذي لحق بالدولة جراء الخسارة اللاحقة والكسب الفائت.

🔴 يرتب على التصالح عدة آثار هي :

١ - **التصالح قبل صدور الحكم في الدعوى الجنائية الضريبية:** إذا قدم الممول طلباً للتصالح قبل صدور حكم في الدعوى يلتزم الممول بأداء المبالغ المستحقة على الممول المخالف بالإضافة لتعويض قدره ألفين جنيه، أو المبالغ المستحقة على الممول المخالف وفق المادة (١٣٦) بجانب تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة الواردة بهذه المادة ، أو المبالغ المستحقة على الممول المخالف في الجرائم الواردة بالمواد (١٣٣) ، (١٣٤) بالإضافة لتعويض يعادل مثل هذه المبالغ أو تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

٢ - **التصالح بعد صدور حكم في الدعوى** وقبل صيرورة الحكم باتاً يلتزم هنا الممول بسداد المبالغ المشار إليها في التصالح قبل صدور الحكم في الدعوى ويقدم إيصال الدفع والسداد الصادرة من الإدارة الضريبية إلى النيابة العامة لمنع صدور حكم بات في الدعوى.

٣ - **حالة صدور حكم بات في الدعوى** عند طلب الممول التصالح بعد صدور حكم بات في الدعوى يجب عليه سداد المبالغ الواردة في المادة (١٣٨) فقرة أ ، ب ، ج ، ج ويقدم إيصال السداد إلى النيابة العامة لتوقف تنفيذ العقوبة أثناء تنفيذها أو عند صدور الحكم بالعقوبة أو عند بداية تنفيذ العقوبة.

جرائم التهرب الجمركي

ماهية وأنواع جرائم التهرب الجمركي

أولاً: ماهية جريمة التهرب الجمركي

🔴 تعني وفقاً للقانون إدخال البضائع من أي نوع إلى الدولة المصرية و إخراجها منها بطرق ووسائل غير مشروعة دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع المستوردة ، **يعرفها الفقه المالي** بأنها كل تصرف أو فعل لا يتوافق - يتعارض - مع القواعد المنظمة لحركة البضائع عبر الحدود ، سواء ما يتعلق منها بفرض الضريبة الجمركية على البضائع عند دخولها أو خروجها من الدولة أو يمنع إستيراد أو تصدير جانب من هذه البضائع ، **عرفتها محكمة النقض** بأنها إدخال البضائع إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه على نحو يخالف القانون وبطرق غير مشروعة.

ثانياً : أنواع التهريب الجمركي :

١ - **المقصود بالتهريب الجمركي الضريبي**: تهرب الممولين من دفع الضريبة الجمركية المفروضة قانوناً على البضائع بقصد التخلص منها كلياً أو جزئياً من خلال إدخالها أو إخراجها إلى ومن الدولة بطرق غير قانونية أو مجرد الشروع في ذلك.

٢ - **المقصود بالتهريب الجمركي غير الضريبي**: قيام الأفراد بتصدير وإستيراد السلع المحظورة بقصد إختراق الحظر والقيود المفروضة قانوناً عليها ، و عبرت محكمة النقض في ذلك بقولها خرق الحظر المطلق الذي يفرضه المشرع على هذه السلع.

٣ - **المقصود بالتهريب الحقيقي (التام)**: إدخال أو إخراج السلعة المحظورة إلى ومن الدولة.

٤ - **التهريب الإعتباري (الحكمي)** : تعد السلع في حالة تهريب حكمي عندما لم تجتاز الدائرة الجمركية ولكن يصاحبها أفعال وتصرفات عند إدخالها أو إخراجها يصفها المشرع بأنها تأخذ حكم البضائع المهربة ، خاصة عندما تكون هذه الأفعال تجعل من إدخالها أو إخراجها وشيك الوقوع غالباً ، ومن ثم تأخذ حكم جريمة التهريب التامة ولو لم تقع جريمة التهريب ويتحقق قصد المهرب ، وفي هذا السياق جاء المشرع بالعديد من

الحالات تكون في حكم جريمة التهريب الجمركي وهي :

الحالة الاولى ← تقديم أوراق أو مستندات أو فواتير مصطنعة أو مزورة أو وضع علامات وهمية أو إخفاء البضائع .

الحالة الثانية ← مجرد حيازة البضائع الأجنبية مع العلم بأنها مهربة بهدف الإتجار فيها ، وعليه يفترض علم الحائز بأن البضائع مهربة عند عدم تقديمه المستندات الدالة على دفع الرسوم الجمركية المفروضة بل وأي ضرائب أخرى مفروضة عليها كضريبة الإستهلاك مثلاً (ضريبة المبيعات).

الحالة الثالثة ← إسترداد أو الشروع في إسترداد الرسوم الجمركية كلها أو بعضها وكافة الضرائب والرسوم المقررة بإحدى الطرق غير المشروعة كتقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة للإيهام بأن البضائع المصدرة أو المستوردة هي ذاتها المدفوعة عنها الضريبة الجمركية ، بالإضافة لإخفاء البضائع أو العلامات أو البيانات الحقيقية المتعلقة بها.

ثالثاً: أركان جريمة التهريب الجمركي

تقوم جريمة التهريب الجمركي على ركنين مادي ومعنوي فبالنسبة لجريمة التهريب الجمركي التام يثبت الركن المادي عند ثبوت إجتياز البضائع حدود الدولة بوسائل غير قانونية والإتيان بأفعال ألتهرب الواردة بالمادة (١٢١) من قانون الجمارك، ويتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي بتوافر العلم للجاني بأنه يدخل أو يخرج البضائع إلى البلاد بطرق غير قانونية وبأنه لم يسدد الرسوم الجمركية المفروضة عليها مع إتجاه إرادته لتحقيق النتيجة الإجرامية المعاقب عنها قانوناً.

رابعاً : العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي

المستفاد من نص المادة (١٢٢) من القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشر آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على النحو التالي :

١ -عقوبة تهريب البضائع : بقصد الإتجار فيها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ب عقوبة حيازة البضائع المهربة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة تكون العقوبة الغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

ج عقوبة الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية يعاقب هؤلاء عندما ترتكب الجريمة لصالحهم متضامنين بتعويض يعادل مثل الضريبة الجمركية المفروضة ، فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور إستيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

د عقوبة المصادرة: يجوز الحكم بالمصادرة لوسائل النقل والإدوات والمواد المستعملة في التهريب عدا السفن والطائرات مالم تكن قد أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة المالك لهذا الغرض ، ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الإرتباط ، ويتم نظر قضايا التهريب الجمركي عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإستعجال نظراً لخطورة هذه الجرائم وأثرها الضار على إيرادات الخزنة العامة .

هـ - العقاب على إسترداد الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها بطريقة الغش أو التزوير : وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويكون التعويض يعادل مثلى قيمة البضائع أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر مع مصادرة البضائع المهربة فإن لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

و - حق مصلحة الجمارك في التصرف بالبيع في البضائع المضبوطة الناجمة عن جريمة التهريب الجمركي : أعطت المادة (١٢٥) من قانون الجمارك الحق لمصلحة الجمارك بيع البضائع ووسائل النقل والأدوات التي حكمت المحكمة بمصادرتها ، كما يجوز لها بيع البضائع والتي مضى عليها (٤) شهور في مخازن مصلحة الجمارك أو على الأرصفة بعد أخذ موافقة وزير المالية والذي يجوز له خفض هذه المدة عند الضرورة ، وبالنسبة للبضائع التي تكون محلاً للتلف أو الإنقاص لا يجوز بقاءها في الجمارك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها .

كما أجاز قانون الجمارك في المواد (١٢٨) ، (١٢٩) لمصلحة الجمارك بيع ما يلي :

١- البضائع والأشياء التي آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل. ٢. البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة ، وتجرى البيوع وفق الشروط والأوضاع المحددة من وزير المالية ويتم بيع البضائع خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم كضريبة المبيعات ويتم دفع الثمن فوراً ، وتقوم مصلحة الجمارك بتحصيل ضريبة المبيعات لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات.

تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه ، وبالتالي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات بدء سيرها أمام جهات التحقيق أو الحكم إلا بموجب طلب كتابي يقدم من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك ، وتقديم الطلب بهذه الضوابط يعد ضماناً لكافة الأطراف في الدعوى خاصة وأن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تقصد لذاتها ولكن لتحقيق غرض معين هو العدالة الضريبية ومكافحة التهريب ، ومن ثم فإن رفع الدعوى الجنائية يكون عند الضرورة القصوى خاصة وأن الإدارة الضريبية الجمركية لديها من إجراءات الحجز الإداري والتنفيذ المباشر للحصول على حقوقها.

أحكام التصالح في جريمة التهريب الجمركي وفق القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٥

جاءت المادة (١٢٤) من القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المعدلة الأحكام قانون الجمارك لتنظيم أحكام التصالح كما يلي:

أولاً: حق التصالح:

أنط القانون بوزير المالية أو من يفوضه الحق في التصالح في جرائم التهريب الجمركي في مرحلة كانت عليها الدعوى .

ثانياً : حق مصلحة الجمارك في الحصول على مقابل التصالح :

حددت المادة (١٢٤) مقابل التصالح في جرائم التهريب الجمركي وهو أداء مبلغ التعويض كاملاً ، فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظورة إسيرادها يتم احتساب التعويض على أساس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر ، ويضاعف التعويض إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو إنقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح.

ثالثاً: الإثر المترتب على التصالح:

يتم رد كافة البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظورة إستيرادها ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب ، وكذلك إنقضاء الدعوى الجنائية وكافة الآثار المترتبة على الحكم فيها ، وتأمّر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً ، ويقصد بوقف تنفيذ العقوبة لا يعني مجرد عدم تنفيذها ولكن إلغاء ما تم تنفيذه منها رغم أنه تم صحيحاً ، فمثلاً في حالة الحبس يمتنع تنفيذه إذا لم يكن قد بدأ تنفيذه فعلاً ويجب الإفراج الفوري عن المحكوم عليه ، وكذلك ترد الغرامة المحصلة فعلاً ، ويمتنع تحصيلها إذا لم تكن حصلت بالفعل ، وإذا دفع المتهم مبلغ ما على ذمة أنه تعويض تم تصالح مع المصلحة وتم قبول هذا المبلغ على مقابل التصالح فستحدث المقاصة القضائية بين ما دفعه المتهم كتعويض وبين قيمة مبلغ التصالح ويرد الباقي للمتهم ، وبالنسبة لعقوبة المصادرة التي قضت بها المحكمة في حكمها النهائي فالمستقر أن المصادرة مستثناة من وقف تنفيذ العقوبة الجنائية بإعتباره أثراً لازماً للتصالح فلا يكون وقف تنفيذها وجوبياً ولكن يخضع موضوع رد البضائع ووسائل النقل والأدوات المستعملة في التهريب تبعاً لشروط الصلح ، ويجوز التصالح مع المحكوم عليه إذا ارتكب جريمة جمركية تالية لأنه بالتصالح لم يعد الحكم سابقة في العود بل ويمكن للمحكوم عليه العمل في مهنة التخليص الجمركي لعدم إعتباره سابقة في إحدى جرائم التهريب الجمركي.

المخالفات الجمركية وفقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٥

المخالفة الأولى:

الزمت المادة (٣٧) ربان السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو إلى أصحاب الشأن . وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وإنسياب محتوياتها .

تنتفى المسؤولية عن مخالفة الحكم الوارد بهذه المادة حسبما ورد في المادة (٣٨) في الأحوال الآتية :

- ١- إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن .
- ٢- إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها .
- ٣- إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات باختتام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ، ويتعين أن يكون تبرير النقص في الحالات المخصوص عليها في البنود الثلاثة السابقة وفقاً للقواعد والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المخالفة الثانية: عدم تقديم قائمة الشحن أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير في تقديمها أو

الامتناع عن تقديم أي مستند آخر عند طلب الجمارك :

تكون العقوبة وفقاً للمادة (١٤) الغرامة بواقع ٥٠٠ جنيه تفرض على ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى ، وللجمارك إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وفي كل الأحوال لا يجوز المصلحة الجمارك تأخير الإفراج عن البضائع أو تفريغها أو نقلها وفاء للغرامة المشار إليها ، ولا يجوز لها مطالبة الذين وردت البضاعة بأسمائهم سداد قيمتها.

المخالفة الثالثة: إغفال ما يجب أن يدرج بقائمة الشحن :

تكون العقوبة هي الغرامة (٥٠٠) جنيه تفرض على ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى وهي ذات العقوبة المقررة للمخالفة الثانية.

المخالفة الرابعة :

رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن التي تحددها الجمارك لذلك : وتكون العقوبة المطبقة عليها هي تلك الواردة في نص المادة (١١٤).

المخالفة الخامسة :

شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص الجمارك أو دون حضور موظفيها وتكون العقوبة هي تلك الواردة في نص المادة (١١٤).

المخالفة السادسة :

تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك : وتكون العقوبة هي تلك المقررة بالمادة (١١٤).

المخالفة السابعة :

مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص : العقوبة هي تلك المقررة في نص المادة (١١٤).

المخالفة الثامنة :

عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والمراجعة وطلب المستندات وتكون العقوبة وفق المادة (١١٥) هي الغرامة (٢٠٠) جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون.

المخالفة التاسعة :

عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم : والعقوبة المطبقة عليها هي تلك الواردة في نص المادة (١١٥) .

المخالفة العاشرة :

عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع : العقوبة المقررة وفق المادة (١١٥) من القانون.

المخالفة الحادية عشر :

عدم إتباع الإجراءات المشار إليها في المادة (٦٢) من هذا القانون : وتكون العقوبة هي المقررة في القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٥

المخالفة الثانية عشرة :

التسبب عمداً أو بطريق الإهمال في الزيادة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة، والعقوبة المقررة وفق المادة (١١٧) يعاقب دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون ومع عدم الإخلال بنص المادة (٣٨) من هذا القانون يعاقب بغرامة تعادل ٢٥% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع، وإذا كانت الزيادة في البضائع تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة في قائمة الشخص فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب ورسوم أكبر هي الطرود الزائدة .

المخالفة الثالثة عشرة :

تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها ، يتم توقيع غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المرصدة للضياع وفق المادة (١١٨) من القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ ، كما تفرض غرامة تساوى ١٥% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز عشرين في المائة بشرط أن تلتزم الجمارك باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية.

المخالفة الرابعة عشر :

❖ مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه ، وتوقع عقوبة الغرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع وكذلك باقي الغرامة الواردة في المادة (١١٨) من القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ .

المخالفة الخامسة عشر :

❖ عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (٣٠) من هذا القانون والعقوبة المقررة هي الواردة بالمادة (١١٨) من القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ .

جرائم التهرب الضريبي في قانون الدمغة

❖ وفق أحكام القانون ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل لبعض أحكام القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠

جرائم التهرب الضريبي في قانون الدمغة

أولاً : جريمة الإمتناع عن تقديم المحررات قبل إنتهاء مدة التقادم :

❖ يتوافر الركن المادي لهذه الجريمة عند توافر الشروط التالية :

- ١- فعل الإمتناع عن تقديم المحرر: بعد فعل الإمتناع فعل سلمي تقع به الجريمة بعد مضي (٣٠) يوم على إخطار الممول لوجوب تقديم المحرر بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول.
- ٢- وقوع فعل الامتناع قبل انقضاء مدة التقادم الواردة في المادة (٢٥) من قانون الدمغة جاءت المادة (٢٥) لتقرر سقوط حق الخزانة العامة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق ، وإذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء، وينقطع التقادم بإجراء المطالبة بأداء الضريبة ، وبذلك تعد المدة هذه مدة سقوط للجريمة. ويتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة بالعلم والإرادة أي علم الممول بإرتكابه هذه الجريمة وإتجاه إرادته لهذه السلوك الإجرامي وعلم الممول بأنه يمتنع عن تقديم المحرر، وبتوافر ركني هذه الجريمة فإن العقوبة هي الغرامة لا تقل عن (١٠) جنيه وتقدير الضريبة المستحقة بمعرفة مصلحة الضرائب واقتضاؤها وفق نصوص قانون الدمغة.

ثانياً: جريمة إتلاف محرر قبل انقضاء مدة التقادم: تقع هذه الجريمة سواء كان الإتلاف كلي أو جزئي :

❖ الذي يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات ، كما يشترط وقوع الإتلاف على محرر وذلك قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (٢٥) ، وإذا كان محل الجريمة هو إتلاف المحرر فإن كلمة المحرر يقصد بها كافة المحررات التي تتطلبها مصلحة الضرائب بخصوص تقديرها للضريبة فإذا لم يقع فعل الإتلاف فلا جريمة.

ثالثاً : جريمة صنع مطبوعات أو نماذج تشابه علامات واختام مصلحة الضرائب :

❖ جاءت المادة (٣٠) من هذا القانون لتجرم هذه الأفعال دون الإعتداد بطريقة صنعها ولكن أساس التجريم ومناطه في هذه الجريمة هو أن تتشابه المطبوعات والنماذج المصنوعة أختام وعلامات وطوابع مصلحة ضرائب الدمغة وبذلك تكون بديلاً عن النماذج والمطبوعات الصحيحة والتي يتم إيهام الناس بصحتها وخداعهم وبتوافر هذه الأفعال يتوافر الركن المادي للجريمة بجانب توافر الركن المعنوي بقصده الجنائي العلم والإرادة أي علمه بتقليد العلامات والاختام الأصلية وإتجاه إرادته إلى ترويج المطبوعات والنماذج غير الصحيحة وعليه تقع الجريمة وتكون عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن (٥٠) جنيه ولا تجاوز (١٥٠) جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رابعاً : جريمة توزيع علامات وأختام وطوابع مصلحة الضرائب :

يتحقق وقوع هذه الجريمة بقيام الجاني بتوزيع المطبوعات أو النماذج المشابهة بهيئاتها الظاهرة العلامات وأختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلاً عن النماذج والمطبوعات الصحيحة أو القيام بعرضها للبيع، وتكون العقوبة المقررة هي الحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن (٥٠) جنيه ولا تجاوز (١٥٠) جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

خامساً : جريمة إساءة استعمال اختتام دمغة الضرائب الأمر الذي يقضي لضياع حقوق خزانة الدولة :

جاءت المادة (٣٠) من القانون لتجرم هذه الجريمة حيث يتعمد موظف الدولة وغيرهم إساءة استعمال اختتام الدمغة الأمر الذي يفضي لضياع حقوق الخزانة العامة ، ويتضح مما سبق أن الركن المادي لهذه الجريمة يقع بتعمد إساءة استعمال اختتام دمغة الضرائب وسواء وقعت الجريمة من موظفي الدولة المنوط بهم تطبيق القانون أو من يتصل عملهم بتطبيقه أو الغير ، وأن يكون هذا التعمد يفضي لضياع حقوق الدولة المالية، وتكون العقوبة المقررة هي الحبس مدة لا تجاوز (٦) شهور وغرامة لا تقل عن (٥٠) جنيه ولا تجاوز (١٥٠) جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ...

سادساً : جريمة بيع طوابع دمغة قد سبق استعمالها :

جاءت المادة (٣١) لتجرم البيع أو مجرد الشروع في البيع الطوابع الدمغة كان قد سبق إستعمالها مع العلم بذلك ، كما جرمت المادة إستعمال طوابع دمغة كان قد سبق استعمالها . وبالتالي يتضح أن مناط التجريم هو سبق استعمال هذه الطوابع ثم يعاد استعمالها كما أن المشرع قد ساوى بيع البيع والشروع في البيع أو الإستعمال الطوابع سبق إستعمالها، وتكون العقوبة المقررة لهذه الجرائم الحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وغرامة لا تقل عن (١٠) جنيه ولا تجاوز (٥٠) جنيه أو بإحداها وفي جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها.

سابعاً : جريمة قبول أو استعمال أو التوسط في عقد أو محرر لم يتم سداد عنه الضريبة :

تشترط المادة (٣٣) من القانون الوقوع هذه الجريمة أن يأتي الجاني الأفعال التالية :

الفعل الاول ← توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة.
الفعل الثاني ← التوسط في التعامل أو في تحصيل قيمة السندات أو الأوراق التجارية أو أي محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ((

الفعل الثالث ← أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له تكوين العقوبة المقررة، هي الغرامة لا تقل عن جنيه ولا يجاوز (٥) جنيه ويحكم بالغرامة في الأحوال المنصوص عليها في البندين (١٢) عن كل عقد أو محرر أو إعلان أو غيره وجد على خلاف أحكام هذا القانون.

ثامناً : جريمة عدم الإخطار عن الإعلانات التي يتم طبعها أو طباعتها :

جاءت المادة (٣٤) لتجرم مخالفة أحكام المادة (٦١) من هذا القانون ، ووفق المادة (٦١) فإن الأفراد المخاطبة في التجريم هم أصحاب دور الطبع والنشر . ومدير البيوت المشغلة بالإعلانات وشركات النيون، ومن يعمل الإعلان المصلحته ، وقد فرض القانون عليهم التزام بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم طبعها ، ويجب تقديم الإخطار إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل تعليق أو لصق أو عرض أو نشر الإعلان ، على أن يكون الإخطار من نسختين.

التصالح في جرائم ضريبة الدمغة

جاءت المادة (٣) من القانون ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل للقانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ الضريبة الدمغة ، لتنظم أحكام التصالح في الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام كافة المحاكم بين الممولين ومصلحة ضرائب الدمغة

وفق الشروط التالية :

الشرط الأول ← أن تكون تلك الدعاوى مقيدة أو منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

الشرط الثاني ← أن تكون الدعاوى بين الممولين ومصلحة ضرائب الدمغة وموضوع الخلاف هو تقدير ضريبة الدمغة وأن تكون الضريبة محل المنازعة لا تتجاوز (٥) آلاف جنيه.

الشرط الثالث ← ألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى وذلك عن طريق طلب يقدم إلى المحكمة خلال (٦) شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وهو أول أغسطس ٢٠٠٦ وفي حالة سداد الممول لجزء من الضريبة محل النزاع فلا يترتب على انقضاء الخصومة حق الممول في إسترداد ما سبق أن سجده الحساب الضريبة المتنازع عليها ، ولقد أعطى القانون للممول الحق في التمسك في استمرار الخصومة في الدعوى المنظورة

ولكن بتوافر شرطين :

الشرط الأول ← تقدم الممول بطلب إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى يبدى رغبته في استمرار الخصومة.

الشرط الثاني ← تقدم الممول بهذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

جرائم التهرب الضريبي في قانون الضريبة العامة على المبيعات

جرائم مخالفة الإجراءات والنظم والخصوص عليها في قانون ضريبة المبيعات

أولاً: التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (١٦) من قانون ضريبة المبيعات بما لا

يجاوز ستين يوماً :

أوردت المادة (٤١) من القانون هذه الجريمة ، ويفرض القانون على المسجل التقدم بإقرار شهري للمصلحة عن الضريبة على النموذج المعد لذلك خلال (٣٠) يوم التالية لإنهاء شهر المحاسبة ولو لم يتحقق البيع أو أى خدمات خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسبة ، وعليه يتضح أنه بتوافر واقعة التأخير في تقديم الإقرار وسداد الضريبة بما لا يجاوز ستين يوماً تتحقق الجريمة في حق المسجل بثبوت تأخيره في تقديم الإقرار وسداد الضريبة بما لا يجاوز (٩٠) يوم التالية لإنهاء شهر المحاسبة ، ولكن ما الحكم عند تقديم الإقرار الشهري دون أن يرفقه إيصال سداد الضريبة ، يرى البعض أنه على المصلحة عدم قبول هذا الإقرار إذا لم يرفق طيه ما يفيد سداد الضريبة إستناداً لنص المادة (٣٢) من القانون التي تفرض على المسجل أداء الضريبة بصفة دورية مع الإقرار الشهري وفى المواعيد المحددة، وبالتالي فإن قبلت المصلحة الإقرار دون إيصال السداد فهذه تعد مخالفة يعاقب عليها القانون بالغرامة وفق المادة (٤١) منه ، ولقد كان قانون ضريبة الإستهلاك الملغى يعتبر تلك الحالة في ظل المنشور رقم (٣) لسنة ١٩٨٨ إحدى حالات التهرب الضريبي ولكني المصلحة أصدرت منشوراً رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٩ وإعتبرتها مخالفة ، ومن جانبنا نرى أن الجريمة تتوافر في حالة تقديم الإقرار وعدم سداد الضريبة الواجبة اتساقاً مع صريح نص المادة (٣٢) التي فرضت على المسجل بالوفاء بالالتزامين في ذات الوقت، وعليه فإن قدم الإقرار الشهري في موعده القانوني ولم يؤدي الضريبة فإنه تقوم في حقه الجريمة المقررة في المادة (٣٢) والتي تعاقبه بأداء الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية بالإضافة للغرامة وتقييد الجريمة جنحة عملاً بالمادتين في حالة التأخير للمسجل لتقدير الإقرار وسداد الضريبة، وتقييد الجريمة جنحة أيضاً في حالة تقديم الإقرار وعدم سداد الضريبة في الموعد المحدد. قانوناً والعقوبة المقررة لهذه الجنح هي الغرامة لا تقل عن (١٠٠) جنيه ولا تتجاوز (٢٠٠٠) جنيه بالإضافة للضريبة والضريبة الإضافية

ثانياً : تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات مع السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة:

إذا ظهرت فيها زيادة لا تتجاوز ١٠% عما ورد بالإقرار : يفرض القانون في المادة (٤١) والمادة (١٢) من اللائحة التنفيذية على المسجل تقديم الإقرار الشهري متضمناً على البيانات الصحيحة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة على النموذج المعد لذلك ، وإذا ثبتت مخالفة المسجل بتقديمه بيانات خاطئة عن القيمة أو الكمية المباعة من السلع والخدمات وبالإضافة لا تتجاوز (١٠%) عما ورد بالإقرار هنا تثبت مسؤوليته الجنائية . وبذلك جعل المشرع نسبة (١٠%) كأساس ومعيار ضابط لمدى جسامته الخطأ في البيانات المقدمة من المسجل في إقراره الشهري وبذلك ثبت في حقه جنحة تقديم بيانات خاطئة يعاقب عليها بالغرامة لا تقل عن (١٠٠) جنيه ولا تتجاوز (٢٠٠٠) جنيه فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية ، وإذا كانت قيمة أو كمية السلع المباعة تزيد عن نسبة ١٠% من قيمتها أو كميتها الواردة بالإقرار الشهري اعتبرت الواقعة جنحة تهرب ضريبي ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهور وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز (٥٠٠٠) جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ثالثاً : مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة (١٥) من القانون :

وفق المادة (١٥) من القانون يلتزم المسجل بإمسك سجلات و دفاتر محاسبية يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمسكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها ،

وجاءت المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لتحديد الدفاتر والسجلات التي يلتزم بها المسجل قانوناً بمسكها وهي :

- ١- بيانات المشتريات ويتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية.
 - ٢- بيان المبيعات ويتضمن بيان الفواتير الضريبية المحررة بالمبيعات .
 - ٣- بيان المردودات ويتضمن بيان فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم والإضافة.
 - ٤- بيانات الصادرات ويتضمن بيانات رسائل بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول.
 - ٥- بيان الخدمات المؤداة ويلتزم مؤدى الخدمات الخاضعة للضريبة المسجل بإمسك سجل المبيعات من الخدمات يتضمن بيان الواتير المحررة عن مبيعاته من الخدمات.
 - ٦- دفتر حصر الضريبة ويتعين على كل مسجل إمساك دفتر خاص (ملخص الضريبة يوضح فيه إجمالي الصفقات أو العمليات المتعلقة بالضريبة موضحاً به رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات.
- عند ثبوت عدم إمساك المسجل بكل هذه الدفاتر أو بعضها يعد مسؤولاً جنائياً عن واقعة عدم الاحتفاظ بها ويعاقب بالعقوبة الواردة في المادة (٤١) الغرامة لا تقل عن (١٠٠) جنيه ولا تتجاوز (٢٠٠٠) فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية .

رابعاً : ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يتجاوز (١٠%) لأسباب

مبررة :

ويلاحظ هنا أن المشرع قد جعل نسبة ١٠% معيار ضابط لمدى جسامته ظهور العجز أو الزيادة فإذا لم تتجاوز النسبة للعجز أو الزيادة (١٠%) كانت الواقعة جنحة يعاقب عليها بالمادة (٤١) من القانون وذلك بالغرامة فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحققتين، وإذا زادت نسبة العجز أو الزيادة عن ١٠% كانت الواقعة تهرباً يعاقب فاعلها وفق المادة (٤١) من القانون بالحبس والغرامة والتعويض .

خامساً : عدم إخطار مصلحة الضرائب بالتغييرات الحادثة على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد :

الزمت المادة (١٨) من القانون كل منتج صناعي أو مورد الخدمة الذي تصل مبيعاته من السلع والخدمات مبلغ (٥٤) ألف جنيه التقدم لمصلحة الضرائب بطلب تسجيل إسمه وبياناته على النموذج المعد لذلك في خلال المدة التي يحددها الوزير، وهذا الإلتزام يلزم أيضا كل شخص طبيعي أو معنوي والمستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين . وقد رتب المشرع جزاء لعدم الإخطار عن التغييرات خلال (٢١) يوم من حدوثها وإلا تعرض للغرامة والضريبة الأصلية والإضافية المستحقة وفق المادة (٤١).

سادساً : عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش

والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها :

خولت المادتين (٣٨) ، (٣٩) من قانون الضرائب على المبيعات موظفي المصلحة والذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية منحهم صفة مأموري الضبط القضائي ، وهم مخولون في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينوبه في ذلك. معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت ، وأجاز لهم القانون وإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينوبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص ، فإذا ثبت أن المكلف أو من ينوبه لم يمكن الموظفين ذوي صفة الضبطية القضائية من القيام بواجباتهم واختصاصهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والإطلاع فإنه يكون قد ارتكب المخلة الواردة بالمادة (٤١) ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (١٠٠) جنيه ولا تجاوز ألفين جنيه فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقين.

جرائم التهرب في قانون الضريبة العامة على المبيعات

جاءت المادة (٤٤) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لتعدد على سبيل الحصر الحالات التي تعد الإتيان بها بمثابة تهرباً من أداء الضريبة المفروضة وهي كما يلي :

أولاً : عدم التقدم إلى المصلحة للتسجيل في الموعد المحدد :

الزمت المادة (١٨) من القانون كل مكلف منتج صناعي التقدم إلى المصلحة لتسجيل إسمه والذي بلغت أو جاوزت إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال (١٢) شهر السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون (٥٤) ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب تسجيل إسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، ويلتزم أيضاً بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين، ويعاقب وفق المادة (٤٣) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض ، وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها للمحاكم على وجه السرعة.

ثانياً : بيع السلع أو إستيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة:

كانت المادة (٣٢) من القانون تفرض على المسجل أداء حصة الضريبة دورياً إلى المصلحة بالإرفاق عند تقديم الإقرار الشهري حيث يلزم إقتران واقعة سداد الضريبة بواقعة تقديم الإقرار الضريبي ، ومن ثم فإن ثبوت بيع أو إستيراد سلعة أو تقديم خدمة خاضعة للضريبة دون أن يتضمنها الإقرار ولم يسدد الضريبة عنها فيعد المكلف متهرباً من أداء الضريبة ويعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (٤٣) من هذا القانون.

ثالثاً : خصم الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم

عليه تتوافر الجريمة عند قيام المسجل بخصم الضريبة كلها أو بعضها بدون وجه حق ، ومن ثم يعاقب مرتكبها بالعقوبة الواردة (٤٣) بالمادة

رابعاً: استرداد الضريبة أو محاولة إستردادها كلها أو بعضها بدون وجه حق:

أوردت المادة (٣١) من القانون الحالات التي يجوز للمسجل فيها إسترداد الضريبة في موعد ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب وهذه الحالات واردة على سبيل الحصر كما يلي :

- ١- الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء حددت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى.
- ٢ الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ، وكانت المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية قد حددت شروط إسترداد الضريبة في الحالتين السابقتين فيمايلي :
- أ- أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل وأن يكون لدى المشتري بطاقة ضريبية.
- ب- أن تكون السلع قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك. ج أن يرفق مع طلب الرد المستندات الدالة على التصديروالفاتورة الضريبية وأن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيان السلع المصدرة وشهادة الصادر وتاريخ التصدير.
- د- لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بذات الفئة والقيمة التي كانت سارية وفق السداد وعلى ما يتم تصديره بالفعل.

فإذا قام المسجل بإسترداد الضريبة السابق سدادها أو حاول إستردادها دون وجه حق في غير ما نصت عليه المادة (٣١) كما سبق بيانه وبغير الشروط الواردة في المادة (٢٠) من اللائحة فإنه تقوم في حقه الجريمة وتفيد جنحة تهرب من الضريبة ويعاقب بموجب المادة (٤٣) من هذا القانون.

خامساً : تقديم مستندات او سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها :

ألزمت المادة (١٥) من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ كل مسجل بإمسك الدفاتر المحاسبية المنتظمة لكي يسجل العمليات التي يقوم بها أول بأول ، كما ألزمته بالإحتفاظ بالسجلات وصور الفواتير لمدة (٣) سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات ، كما أن المادة (١٤) ألزمت المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلع أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، وعليه فإذا قدم المسجل مستندات او سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة تخلصاً من الضريبة فتقوم في حقه هذه الجريمة وتفيد هذه جنحة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبة الواردة في المادة (٤٣) .

سادساً : تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز ١٠ ٪ عما ورد بالإقرار :

أن المشرع في المادة (٤٢/٢) قد جرم واقعة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات وقد حدد نسبة ١٠٪ زيادة عن ما جاء بالإقرار معياراً ضابطاً لمدى جسامه الفعل، وعليه فإن قدمت معلومات خاطئة عن مبيعات السلع والخدمات وظهرت زيادة لا تزيد عن (١٠٪) عن ما جاء بالإقرار كانت هذه الواقعة مخالفة ويعاقب بالغرامة لا تقل عن (١٠٠) جنيه ولا تجاوز (٢٠٠٠) جنيه فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين ، وعليه إذا قدمت بيانات خاطئة عن مبيعات السلع والخدمات تجاوز (١٠٪) عما جاء بالإقرار تتوافر جريمة التهرب الضريبي، وتفيد في حق المسجل جنحة تهرب من الضريبة ويعاقب بعقوبة المادة (٤٣) من القانون

سابعاً : ظهور عجزا وزيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز ١٠ ٪ :

ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا تجاوز ١٠٪ مخالفة ولكن إن زادت عن (١٠٪) عما ورد بالإقرار تتوافر في حق المسجل جريمة التهرب الضريبي وتفيد جنحة ويعاقب وفق المادة (٤٣).

ثامناً : عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة

بالتالي فعند امتناع المسجل عن إصدار الفواتير الضريبية عند البيع تقوم في حقه جريمة التهرب الضريبي وتفيد جنحة ويعاقب بموجب المادة (٤٣).

تاسعاً : عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي يستعملها أو إستفاد منها في أغراض خاصة شخصية :

من ثم يجب على المسجل تقديم إقراراً عن السلع والخدمات التي يستعملها لأغراض خاصة لنفسه ولأهداف شخصية وعند إخلاله بذلك تقوم في حقه جنحة التهرب الضريبي ويعاقب وفق المادة (٤٣).

عاشرأ : إنقضاء ستين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها :

تتفق المادة (١٦) مع ما ورد في نص المادتين (٤١/١) و (٤٤/١٠) في أن القانون قد فرض العقاب على التأخير في تقديم الإقرار الضريبي وأداء الضريبة بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إنتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار يكون المسجل مرتكباً للمخالفة ولكن إن تجاوزت ستين يوماً يكون المسجل مرتكباً لجريمة جنحة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبة الواردة في المادة (٤٣)

إحدى عشر :

إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة : ألزمت المادة (١٤) المسجل فقط دون غيره بتحرير الفواتير الضريبية عند بيعه السلع أو أداء الخدمات الخاضعة للضريبة، ومن ثم يعاقب غير المسجل سواء كان شخص طبيعي أو معنوي عند إصداره الفاتورة الضريبية ، ويأتي هذا التجريم نظراً لأن الشخص غير المسجل يباشر أنشطته دون علم المصلحة حيث أنه غير مسجل بسجلات المصلحة ولا تعلم أي شئ عن أنشطته ، وبالتالي فمن يأتي هذا الفعل يجرم بجريمة التهرب الضريبي.

إثني عشر : حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة . ويفترض العلم إذا

لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة في سداد الضريبة:

جرم هنا المشرع حيازة أي سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (١) المرافق للقانون وذلك بقصد الإتجار مع علمه بكونها مهربة ومن ثم تقوم في حق الشخص جريمة التهرب من أداء الضريبة عن هذه السلعة ، وتثبت هذه الجريمة عند ثبوت حيازة الشخص سلعة تخضع للضريبة دون وجود المستندات الدالة على سداد الضريبة بقصد الإتجار فيها مع علمه أنها مهربة وإفتراض المشرع توافر العلم وقيام المسؤولية هو عدم تقديمه هذه المستندات ، وتفيد الجريمة جنحة تهرب ضريبي يعاقب وفق المادة (٤٣) من هذا القانون.

ثالث عشر: تشغيل مصانع ومعامل إنتاج سلعة خاضعة للضريبة دون إخطار المصلحة

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل الإنتاج أي سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير، وعليه إذا تم تشغيل مصنع أو معمل دون إخطار المصلحة والحصول على الترخيص بذلك يعتبر الجاني متهرباً وتقوم في حقه جنحة التهريب ويعاقب وفق المادة (٤٣) من القانون.

رابع عشر : وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة

ويأتي وضع هذه العلامات والأختام المصطنعة على السلع ليخرجها من السلع الواردة بالجدول رقم (١) المرافق للقانون ومن ثم يتخلص من سداد الضريبة المفروضة على هذه السلع حيث ستخفى هذه العلامات والأختام حقيقة هذه السلع وبذلك تفيد جنحة تهريب ضريبي وفق المادة (٤٣).

خامس عشر : التصرف في السلع المعناه أو إستعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله :

جاءت المادة (٤٨) من القانون لتحظر التصرف في السلع المعفاة أو إستعمالها في غير الغرض المعفاء من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة عليها وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف وإلا عند عدم الإخطار تهرباً ويعاقب عليها بموجب المادة (٤٣) من القانون.

سادس عشر : عدم تقديم بيان بالمخزون السلي:

يعد عدم تقديم بيان بالمخزون السلي تهرباً من الضريبة جنحة تهرب من أداء الضريبة. وبعد هذا العرض فإن العقوبات المقررة لجرائم التهرب الضريبي جاءت في نص المادة (٤٣) من القانون حيث نصت على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين متضامين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يعادل مثل الضريبة ، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض.

التصالح في جرائم الضريبة العامة على المبيعات

أولاً: التصالح في جرائم مخالفة الإجراءات والنظم المنصوص عليها في قانون ضريبة المبيعات :

جاءت المادة (٤٢) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لتنص على أنه : يجوز للوزير أو من ينوبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة (٤١) مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقها وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة (٤١) ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار ، وجاءت المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية في تطبيق حكم المادة (٤٢) بقولها : يفوض رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية المختصة بالتصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية حال الاستحقاق وتعويض في حدود الغرامة المقررة بالمادة (٤١) من القانون.

ثانياً: التصالح في جرائم التهرب الضريبي في الضرائب العامة على المبيعات:

جاءت المادة (٤٣) فقرة (٢) (٣) لتنص على أنه : يجوز للوزير أو من ينوبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، كما جاءت المادة (٤٥) من القانون بقولها : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينوبه ويجوز للوزير أو من ينوبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب عليها من آثار بما في ذلك العقوبة المقررة بها عليه.

جرائم التهرب الضريبي بشأن رسوم التوثيق والشهر

أولاً: جريمة التهرب الضريبي من أداء بعض الرسوم وذلك بتجزئة الصفقة

وفق المادة (٣٥) من القانون فإن موضوع الصفقة جزء واحد ومن ثم فإن تجزئة الصفقة للتهرب الضريبي من أداء الرسم ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن (٣) شهور ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) جنيه ولا تزيد على (٥٠٠) جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأن يؤدي مرتكب الجريمة بأداء مبلغ يقدر بما لا يجاوز ثلاث أمثال مالم يؤدي من الرسم.

ثانياً: جريمة التهرب من أداء رسوم التوثيق والشهر عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة في

الإجراءات والأوراق:

تقوم هذه الجريمة عن طريق الأداء بيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق بقصد التهرب من أداء رسوم التوثيق والشهر وتكون العقوبة المقررة هي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات، ويعاقب عند عدم العقوبة الأشد مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن (٣) شهور ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) جنيه ولا تزيد عن (٥٠٠) جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة لأدائه مبلغ بقدر ما لا يجاوز (٣) أمثال مالم يؤدي من الرسم.

ثالثاً: جريمة التهرب من أداء رسوم التوثيق والشهر بأي وسيلة :

يتضح هنا أن المشرع قد وسع من الأفعال أياً كان نوعها غير الأفعال السابقة في الحالتين السابقتين للعقاب على التهرب من أداء رسم التوثيق أو الشهر ويتم العقاب بالعقوبات المقررة في الحالتين السابقتين .

رابعاً: إجراءات رفع الدعوى الجنائية في جريمة التهرب من أداء رسوم التوثيق والشهر

لا تجوز إقامة الدعوى العمومية إلا بإذن من وزير العدل أو من يندبه في ذلك وله النزول عنها في أي وقت إذا رأى محلاً لذلك، كما أجازت المادة (٣٥) لوزير العدل التنازل عن الإذن الصادر منه بتحريك هذه الدعوى ويترتب عليه وقف مباشرة الإجراءات التي تمت في الدعوى أياً كانت المرحلة التي تم أثنائها التنازل.

خامساً: التصالح في جرائم التهرب الضريبي من رسوم التوثيق والشهر

وفق المادة (٣٥) أنه لوزير العدل ولمن يندبه في ذلك إجراء الصلح في الدعوى العمومية على أساس دفع مبلغ لا يقل عن مثلي ما لم يؤدي من الرسم.

بنك الأسئلة

س ١ : اشرح الاعفاءات الواردة على المهن الحرة ؟

س ٢ : اكتب في المعاملة الضريبية للديون المعدومة ؟

س ٣ : اشرح الاعفاءات الواردة على ارباح الاشخاص الاعتبارية ؟

س ٤ : وضع الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة علي المهن الحرة ؟

س ٥ : اكتب في نطاق سريان الضريبة على ارباح الأشخاص الاعتبارية ؟

س ٦ : اكتب في شروط سريان الضريبة علي إيرادات المهن غير التجارية ؟

س ٧ : ما هي التكاليف والتبرعات واجبة الخصم علي ضريبة المهن غير التجارية ؟

س ٨ : وضع المعاملة الضريبية للأرباح والخسائر عند تغيير الشكل القانوني للأشخاص الاعتبارية ؟

س ٩ : وضع كيفية تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة علي الاشخاص الاعتبارية والتكاليف واجبة الخصم وغير واجبة الخصم ؟

س ١٠ : وضع شروط ترحيل الخسائر للأمام خمس سنوات مبيناً الحالات التي لا يجوز فيها ترحيل الخسائر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ؟